The Islamic University of Gaza

Deanship Of Research and Graduate Studies

Faculty Of Sharia And Law

Master Of Public Law

الجـامعـــــــة الإســـلاميــة بغــزة

عمادة البحث العلمي والدراسات العليـا

كليـــــة الشـــريعـــة والقـــانــون

مـــاجســـتير القـــــانــون العـــــام

حظر النشر في القضايا الجزائية دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية

Banning Publication in Criminal Cases: A Comparative Analytical Study of the Palestinian Legislation and Sharia Law

إِعْدَادُ البَاحِثة

سماء فتحي عبد الله الكحلوت

إِشرَافُ

الدُّكتور **حسام الدّين الدّن**

الدُّكتور **عبد الرّحمن الدّاية**

قُدِّمَ هَذا البحثُ اسْتِكمَالاً لِمُتطلباتِ الحُصولِ عَلى دَرَجَة المَاجِستيرِ

فِي القَانونِ العَامّ بِكُلّيّـةِ الشَّريعةِ والقانونِ فِي الجَامِعَةِ الإسلامِيّةِ بِغَزة

سبتمبر/ 2020م – محرم/ 1442هـ

إقرار

أنا الموقع أدناه مقدّم الرسالة التي تحمل العنوان:

حظر النشر في القضايا الجزائية دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية

Banning Publication in Criminal Cases: A Comparative Analytical Study of the Palestinian Legislation and Sharia Law

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما أُشير إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أيّ جزء منها، لم تقدّم من قِبَل الآخرين لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أيّ مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University's policy on this.

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for any other degree or qualification.

Student's name:		اسم الطالب:
Signature:		التوقيع:
Date:		التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الإسلامية بغزة
The Islamic University of Gaza
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
هاتف داخلي: 1150

الرقم Ref ج س غ/35/
التاريخ Date 2020/10/10م

نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير

بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحثة/ **سماء فتحي عبدالله الكحلوت** لنيل درجة الماجستير في كلية **الشريعة والقانون**/ برنامج **القانون العام** وموضوعها:

حظر النشر في القضايا الجزائية
"دراسة مقارنة في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية"

Prohibition of Publication in Criminal Cases
A Comparative Study in Palestinian Legislation and Islamic Law

وبعد المناقشة التي تمت اليوم **السبت 22 صفر 1442هـ** الموافق **2020/10/10م** الساعة **الثانية عشرة مساءً**، في **قاعة اجتماعات كلية الشريعة والقانون** اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:

د. حسام الدين محمود الدن	**مشرفاً ورئيساً** .....
د. عبد الرحمن سلمان الداية	**مشرفاً** .....
د. رفيق أسعد رضوان	**مناقشاً داخلياً** .....
د. طارق محمد الديراوي	**مناقشاً خارجياً** .....

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في **كلية الشريعة والقانون/برنامج القانون العام.**

واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة دينها ووطنها.

والله ولي التوفيق،،،

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

أ.د. بسام هاشم السقا

ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: Fax: + 970 (8) 264 4800 هاتف: Tel: + 970 (8) 264 4400 P.O. Box 108, Rimal, Gaza, Palestine
public@iugaza.edu.ps www.iugaza.edu.ps

المُلَخَّص

إن ضمان حيادية ونزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادئ القانون ،وحسن تطبيقه ،وعدم الانحياز لطرف دون آخر، بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحياناً بمنع ما من شأنه التأثير عليها، بحيث تمارس هذه السلطة مَهامَها دون أيّ تدخل أو تأثير من قبل الغير، لا سيما وسائل الإعلام.

فإن كثيراً ما تنقل الصحف ووسائل الإعلام الأخرى إلى الجمهور أخباراً عن الجرائم والحوادث التي تقع في المجتمع؛ وذلك استناداً لحقها في حرية الإعلام الذي كفله القانون الأساسي لهم، إذ تنشر ما تعدّه ممارسة لحقها الدستوري، في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيراً على حسن سير العدالة القضائية.

ولمّا كانت مرحلة التحقيق الابتدائي تمتاز بأن إجراءاتها سرية، وكذلك النتائج التي تسفر عنها؛ فقد قررت التشريعات حماية جزائية لسرية التحقيق الابتدائي.

وكذلك فإن مرحلة المحاكمة التي تخضع لمبدأ العلانية، وهي من الأصول الجوهرية في المحاكمات الجزائية، إلا أن هذا الأصل ليس مطلقاً، بل تَرِد عليه العديد من الاستثناءات المُهمّة، وتشترك هذه الاستثناءات جميعها في أنّ مؤداها: هو الحيلولة دون الاطلاع على إجراءات المحاكمة، ويتحقق ذلك من خلال انعقاد المحاكمة سرية، سواء بالنسبة لفئة من الناس أو للكافة.

وتكون المحاكمة سرية سواء اتخذت المحكمة القرار بالسير في إجراءات المحاكمة في جلسات سرية، أو عندما تقرر البقاء على المحاكمة العلنية، ولكنها تمنع بعض الناس من حضورها، أو عندما تمنع وسائل الإعلام من نشر وقائع المحاكمة.

وعملت هذه الدراسة على تناول موضوع سرية التحقيق الابتدائي، وقرار حظر النشر، ومَن المكلّف بإصداره، ومبدأ علانية المحاكمة ومظاهره، وسرية المحاكمة كاستثناء للعلنية، ومع بيان حالات السرية، وبيان موقف المشرّع الفلسطيني مقارنة بالتشريعات المقارنة، والتطرق لموقف الشريعة الإسلامية من الموضوع.

Abstract

Ensuring the impartiality and integrity of the judicial authority does not depend only on the commitment of those in charge of it to the principles of the law and its proper application, and not being biased towards one party without the other, but also the proper enforcement of judicial justice sometimes takes place by preventing what might influence it, so that the judicial authority exercises its functions without any interference or influence from others, especially the media.

Newspapers and other mass media often convey to the public news of crimes and incidents happening in the community, and this is based on their right to freedom of information guaranteed by the Basic Law. The media publishes what it considers to be an exercise of its constitutional right, while the exercise of this right affects the proper functioning of judicial justice. Given that the preliminary investigation stage is characterized by its confidential procedures as well as the outcomes resulting from it, legislations have been instituted to provide penal protection of the secrecy of the preliminary investigation.

Also, in the trial stage, which is subject to the principle of publicity and is one of the fundamental principles in criminal trials, this principle is not absolute, but many important exceptions are made to it. All of these exceptions have in common the fact that their purpose is to prevent access to the trial procedures, and this is achieved by holding the trial in secret, whether for a group of people or for all. The trial is secret whether the court decides to proceed with the trial procedures in secret sessions, or when it decides to remain in the public trial, but it prevents some people from attending it, or when the media are prevented from publishing the proceedings of the trial.

This study dealt with the subject of the secrecy of the preliminary investigation, the decision to ban publication, who is tasked with issuing the ban, and the principle of a public hearing and its manifestations. The study also examined the confidentiality of the trial as an exception to the public trial along with clarifying the cases of confidentiality, the position of the Palestinian legislator in comparison with comparative legislations, and the position of Sharia law on the subject.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾

[النور: 19]

ٱلإِهدَاءُ

(لم يبقَ للآخرين ما يقدمونه لي . . . فإن والديّ قد فعلا كلّ شيء)

إلى من علمني النجاح والصبر على طلب العلم، إلى من أفتقده في مثل هذا المقام ليرى ما يَسرُّ عينه، ويسعد قلبه، ويرفع رأسه، والذي أوصاني دوماً بمواصلة الطريق دون توقف، إلى من كافح وجاهد وتحمّل الصعاب، إلى من يغرّد القلب فرحاً عند ذكره، وتسقط العَبَرات، إلى من لا تفي حقه كل الكلمات واللّغات، وعزائي الوحيد أننا وبرحمةٍ من الله سنلتقي به في دار الخلود بإذن الله... **إلى روح أبي الحبيب**

إلى التي لم أرَ وجهاً مسالماً كوجهها، ولم أشعر بقلبٍ حنونٍ يحتضن الجميع كقلبها، إلى التي كانت تصنع في قلبي بيوتاً من الأمل، وتُصلح بي ما أفسدته الحياة، إلى التي كانت تُرمرم روحي، وتسدّ ثُقب جرحي، وتمحو ألمَ صدري، وتسعى لإصلاحي دوماً ودون مقابل، إلى التي كنت كلما حالفني النجاح والتفوق أتحاشى الدنيا وأهلها، وأرى انعكاس فرحتي في عينيها، إلى التي تعجز الكلمات عن وصفها، إلى التي سلبتْها مني الحياة مبكراً، ولم أكتفِ منها... **إلى روح أمي الغالية**

إلى تلك الأرواح الطيبة التي انتقلت إلى جوار الرفيق الأعلى... **إلى روح إخوتي الشهداء ضياء ومحمد**

إلى رموز العزة والشموخ والفخر والإباء، إلى مَن هم سندي وقوّتي في السراء والضراء **إلى إخواني وأخواتي**

إلى صديقتي التي تؤرقها فكرة حزني، أنت الملاذ الأول في قلبي وإن كثرت الطرق حيث الهرب، أنت السلام الذي أعيشه بينما خلفي أرضٌ يسكنها الحرب والخراب، إلى صديقتي التي اختارها قلبي لتكون أختي، ففيكِ حسن الانتقاء، وأجمل التفاصيل... **إلى صديقتي أروه شاهين**

إلى جميع صديقاتي وزملائي في المهنة، وكل من أحب، وإلى كل من يدعو لي بالخير في ظهر الغيب.

شكرٌ وتقديرٌ

الحمد لله القائل: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [1]، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنار بنوره إلى يوم الدين.

فإنني أحمدُ الله تعالى أولاً الذي مَنّ عليّ بإتمام هذه الرسالة، ثم إنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذاي ومعلماي ومشرفاي اللذَين تفضّلا عليّ، وقاما بالإشراف على هذه الرسالة، **الدكتور/ حسام الدين محمود الدن، والدكتور/ عبد الرحمن سلمان الداية**، على ما بذلاه من جهد وتوجيه، فلولا فضل الله تعالى ثم فضلهما، لَما كان لهذه الرسالة أن ترى النور، من خلال التوجيهات، والمساعدة التي قدماها إليّ أثناء إعدادها.

فأسأل الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يبارك في علمهما، وأن يطيل عمرهما، وأن ينفع بهما وبعلمهما الإسلام والمسلمين، وأن يجعلني وإياهما من الفائزين بجنته.

كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة، **الدكتور/ رفيق رضوان ،و الدكتور / طارق الديراوي** الذين منحوني بعضاً من وقتهم؛ لقراءة ومناقشة هذه الرسالة.

وأتقدم بجزيل الشكر لأسرة مكتبِ الأستاذ (محمد محجوب الغندور)؛ لما قدّموه لي من نصيحة، ودعم معنوي، ومراجع قانونية لها أثرها في الرسالة، فأسأل الله العلي القدير أن تكون في ميزان حسناتكم.

---

(1) [الزمر:66].

فهرس الموضوعات

إقرار.....أ

نتيجة الحكم.....ب

المُلَخَّص.....ت

Abstract.....ث

ٱلإِهدَاْءُ.....ح

شكرٌ وتقديرٌ.....خ

فهرس الموضوعات.....د

مقدمة.....2

أهمية الدراسة.....3

أهداف الدراسة.....4

مشكلة الدراسة.....4

أسئلة الدراسة.....5

منهجية الدراسة.....5

حدود الدراسة.....6

الدراسات السابقة.....6

هيكلية الدراسة.....7

الفصل الأول: السرية في التحقيق الابتدائي.....9

تمهيد.....9

المبحث الأول: ماهيّة السرية في التحقيق الابتدائي وحظر النشر.....10

المطلب الأول: مفهوم السرية في التحقيق الابتدائي وخصائصه.....10

الفرع الأول: تعريف السرية في التحقيق الابتدائي.....11

الفرع الثاني: أهمية التحقيق الابتدائي..... 13
الفرع الثالث: خصائص التحقيق الابتدائي..... 15
الفرع الرابع: السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي 17
الفرع الخامس: ضمانات التحقيق الابتدائي..... 23
المطلب الثاني: مفهوم حظر النشر..... 29
الفرع الأول: تعريف حظر النشر 29
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لقرار حظر النشر 32
الفرع الثالث: الأساس القانوني لقرار حظر النشر..... 37
الفرع الرابع: حريات تتعارض مع قرار حظر النشر..... 41
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي وموقف الفقه والتشريعات المقارنة منه 44
المطلب الأول: المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي..... 44
الفرع الأول: مبدأ الأصل في الإنسان البراءة..... 44
الفرع الثاني: مبدأ درء الحدود بالشبهات..... 45
الفرع الثالث: مبدأ المساواة أمام الشرع والقضاء 46
الفرع الرابع: مبدأ حق الدفاع..... 46
الفرع الخامس: مبدأ منع التعذيب والإكراه..... 47
الفرع السادس: مبدأ علانية المحاكمة..... 48
المطلب الثاني: موقف التشريعات المقارنة والشريعة الإسلامية من السرية في التحقيق الابتدائي 50
الفرع الأول: موقف التشريعات المقارنة من السرية في التحقيق الابتدائي 50
الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من السرية في التحقيق الابتدائي..... 56
الفصل الثاني: مبدأ علانية المحاكمة..... 61
تمهيد..... 61

المبحث الأول: ماهية مبدأ العلانية وفق التشريعات والمواثيق الدولية 62
المطلب الأول: مفهوم مبدأ علانية المحاكمة وخصائصه 63
الفرع الأول: تعريف مبدأ علانية المحاكمة 63
الفرع الثاني: أهمية علانية المحاكمة 66
الفرع الثالث: الهدف من مبدأ العلانية 67
الفرع الرابع: تقييم مبدأ علانية المحاكمة الجزائية 68
المطلب الثاني: مبدأ علانية المحاكمة وفق التشريعات والمواثيق الدولية 70
الفرع الأول: المصالح التي تحميها العلانية 70
الفرع الثاني: المصالح التي تتعارض مع العلانية 73
الفرع الثالث: علانية المحاكمة في المواثيق الدولية والقوانين المعاصرة 75
الفرع الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من علانية المحاكمة 78
المبحث الثاني: مظاهر علانية المحاكمة والمبادئ القانونية المنبثقة عنها 81
المطلب الأول: مظاهر علانية المحاكمة 81
الفرع الأول: حضور جلسات المحاكمة 81
الفرع الثاني: نشر إجراءات المحاكمة 87
الفرع الثالث: علانية الحكم 90
المطلب الثاني: المبادئ المنبثقة عن مبدأ العلانية 92
الفرع الأول: شفوية المحاكمة 92
الفرع الثاني: مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم 97
الفرع الثالث: تدوين إجراءات المحكمة 99
الفصل الثالث: سرية المحاكمة 102
تمهيد 102
المبحث الأول: ماهية سرية المحاكمة حالاتها وخصائصها 103

المطلب الأول: مفهوم سرية المحاكمة 103
الفرع الأول: تعريف سرية المحاكمة 103
الفرع الثاني: شروط تقرير سرية المحاكمة 105
المطلب الثاني: حالات سرية المحاكمة 108
الفرع الأول: السرية بنص القانون 108
الفرع الثاني: السرية بقرار المحكمة 124
الفرع الثالث: سرية المداولة 126
المبحث الثاني: حظر نشر وقائع المحاكمة الجزائية 129
المطلب الأول: الموقف التشريعي من حظر النشر 129
الفرع الأول: حظر النشر بواسطة المطبوعات 130
الفرع الثاني: النشر بواسطة الوسائل السمعية والبصرية 134
الفرع الثالث: نقل إجراءات المحاكمة والجرائم المتعلقة بها 137
المطلب الثاني: الموقف القانوني والشرعي من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام 141
الفرع الأول: موقف التشريع من نشر وقائع المحاكمة 141
الفرع الثاني: موقف الفقه المقارن من نشر وقائع المحاكمة 145
الفرع الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من نشر وقائع المحاكمة 147
الخاتمة 152
أولاً- النتائج 152
ثانياً- التوصيات 154
المصادر والمراجع 157

المقدمة

مقدمة:

الحمد لله الذي أمر بحفظ اللسان ونهى عن الخوض في الأعراض، وذَكّر بمسؤولية الجوارح يوم القيامة، فقال عز وجل: ﴿**وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً**﴾ (1)، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم، أما بعد:

حتى تتحقق نزاهة القضاء وحياديته، لا بد من وجود ضماناتٍ للقضاء الجزائي تُمتِّعه بالاستقلال والحيادية، ويوجد من القواعد العامة التي يجب أن تطبّق من بدْء التحقيق مع المتّهم، وحتى إثبات إدانته بحكم قضائي بات، حيث إن الضمانات التي يكفلها القانون للمتّهم تعود على أساس أن الأصل في الإنسان البراءة، فكفل له العديد من الضمانات: منها سرية التحقيق الابتدائي، وعلانية المحاكمة، وحظر النشر في القضايا التي تمسّ الأمن العام، والآداب العامة للمجتمع، ويتمثل ذلك بإجراء المحاكمة سراً.

إن الأصل العام المقرر في التشريعات الإجرائية أن إجراءات التحقيق الابتدائي ونتائجه تتّصف بالسرية، ومِن ثَمَّ لا يجوز إعلانها للجمهور من خلال النشر في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، ومن الممكن أن تمتدّ هذه السرية أحياناً إلى أطراف الدعوى الجزائية، ولكن قد تتناول الصحف ووسائل الإعلام بعض الجرائم التي تخص الرأي العام، ويكون النشر مباحاً في هذه الحالة، ومحدوداً، ولا يخالف الشروط القانونية اللازمة لذلك.

وإن تناول علانية المحاكمة في القانون الوطني له أهمية في الدلالة على نزاهة القضاء، ويؤكد على أنه يعمل باستقلالية تامة دون أي سيطرة، أو تدخل، من قِبل أي جهة، أو سلطة أخرى، وكذلك له أهمية كبيرة في بثّ الطمأنينة في نفوس الناس عامة، مِن عدم إفلات المجرمين من العقاب، ويحقق الردْع العام لكل مَن تُسوّل له نفسه بارتكاب أي جريمة، ولكن رغم الإيجابيات التي أحاطت بعلانية المحاكمة إلا أن القانون عاد وأجاز بأن تكون جلسات المحاكمة سرية، وذلك في أحوال معينة تقتضيها المصلحة العامة، حيث بقاء المحاكمة علنية في بعض القضايا يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بمصلحة المتّهم وذويه، والتشهير بهم، وعدم احترام خصوصياتهم، أو قد تمسّ الشعور العام والأخلاق العامة للمجتمع؛ بنقل أفكار إجرامية قام بها المجرمون للغير؛ وبذلك فقد ظهرت العديد من القضايا التي صدرت فيها قرارات حظر النشر، وقد اقترنت –غالباً– هذه القرارات بالقضايا التي تهمّ الرأي العام.

---

(1) [الإسراء:36].

على الرغم من تناول القانون الوضعي العلانية إلا أن الشريعة الإسلامية عرّفته مسبقاً، حيث كانت المحاكمات تحدث في المساجد في عهد رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين، وهي أماكن عامة يأتي إليها المسلمون كافة؛ وبذلك يتحقق الزجر والردْع لكل من تسوّل له نفسه بأن يخالف أحكام الشريعة الغراء.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي نعالجه، ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:

1. إن المشرّع الفلسطيني قد كفل للمتّهم العديد من الضمانات والتي أقيمت على أساس أن الأصل في الإنسان البراءة، ومن هذه الضمانات: سرية التحقيق الابتدائي، وعلانية المحاكمة.
2. توضيح الهدف من سرية التحقيق الابتدائي؛ كونه ضماناً كفلها القانون للمتّهم، يتمثل ذلك في: عدم عرض محاضر التحقيق ليطلع عليها العامة، وعدم إذاعتها ونشرها في الصحف، حيث يعدّ التحقيق سرياً بالنسبة لعامة الناس، علنياً بالنسبة للخصوم ووكلائهم.
3. تبرز الأهمية في توضيح الهدف من سرية التحقيق، تفادي محاولات المتّهم أو المشتركين معه من إفساد الأدلة، وتضليل العدالة، والتسهيل في الوصول للحقيقة.
4. وتكمن الأهمية العملية من علانية المحاكمة هو فرض الحماية للمجتمع من الإجرام من خلال تقوية وظيفة الردْع العام، فكل من تُسوّل له نفسه اقتراف جريمة مماثلة، يُقلِع عنها عندما يرى ما ينال المجرم من جزاء.
5. بما أن المشرّع قد أقرّ علانية المحاكمة إلا أنه وضع استثناءات لها بجعل المحاكمة سرية؛ وذلك مراعاة للنظام العام، أو المحافظة على أخلاق المجتمع.
6. وتبرز الأهمية العلمية لهذه الدراسة في الاستثناء المطروح على قاعدة العلانية، وهو سرية المحاكمة: أي حظر النشر فيها، والتي كانت كضمان كفله القانون، ليس للمتّهم فقط، وإنما لشرائح المجتمع كافة.
7. التعرف على علانية التحقيق وسريته في الشريعة الإسلامية، وتوضيح الآلية التي تناولتها الشريعة الإسلامية لتحقيق هذه الضمانات.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها:

1. تحديد نطاق سرية التحقيق الابتدائي، والمصالح التي تحميها هذه السرية.
2. التعرف على نطاق علانية التحقيق الابتدائي وفي حدود مَن تكون هذه العلانية.
3. التعرف على علانية المحاكمة، وأهميتها، والمصالح التي تحميها.
4. تسليط الضوء على الاستثناءات الواردة على التحقيق الابتدائي وعلانية المحاكمة، والهدف من هذه الاستثناءات.
5. التعرف على مسؤولية مَن يتجاوز حدود هذه الاستثناءات، والجزاء المترتب على هذا التجاوز.
6. تحليل النصوص القانونية التي أجازت سرية التحقيق الابتدائي وعلانية المحاكمة، وأباحت الاستثناءات الواردة على العلانية.
7. تسليط الضوء على علانية المحاكمة وسرية التحقيق في الشريعة الإسلامية، ومقارنتها مع القانون الوضعي.
8. التعرف على الشخص المكلّف بإصدار قرار سرية المحاكمة وسرية التحقيق، وحظر النشر في كليهما.
9. بيان الحقوق المترتبة على الجاني والمجني عليه في القضية المحظور النشر فيها، وحدث النشر رغم وجود الحظر.

مشكلة الدراسة:

تتلخص مشكلة الدراسة بالإجابة على التساؤلات التالية:

1. مدى فاعلية سرية التحقيق الابتدائي كضمان للمتّهم، والحفاظ على مصالحه في التشريع الفلسطيني.
2. مدى كفاية العلانية للمحاكمات في التشريع الفلسطيني، ومقارنته بالشريعة الإسلامية.
3. التعرف على الاستثناءات الواردة على العلانية، ودورها في تحقيق محاكمة عادلة للمتّهم.

4. مدى كفاية النص القانوني الذي ينظم هذه الاستثناءات، ولمن مُنحت صلاحية إصدار قراراتها.
5. ما المسؤولية المترتبة على مخالفة الحظر بالنشر، أو تجاوز حدّه في النشر في قضية ما؟
6. ما الحقوق المترتبة على الجاني في القضية المحظور النشر فيها، وحدث النشر رغم قرار حظر النشر فيها، وقد حُكم ببراءة الجاني فيها؟
7. الآثار المترتبة على العلانية، والآثار المترتبة على الاستثناءات الواردة على هذا.
8. ما الهدف الذي يسعى إليه القانون من علانية التحقيق الابتدائي وسريته، والاستثناءات الواردة على العلانية؟ وهل تحقق هذ الهدف فعلاً؟

أسئلة الدراسة:

1. ما المقصود بالسرية في التحقيق الابتدائي؟
2. مَن الذي يقرر حظر النشر لإجراءات التحقيق الابتدائي وحظر النشر لوقائع المحاكمة؟
3. ما موقف الشريعة الإسلامية من سرية التحقيق الابتدائي؟
4. ما ضوابط قرار حظر النشر؟ وما الأساس القانوني لقرار حظر النشر؟
5. ما المقصود بعلانية المحاكمة؟
6. ما موقف الشريعة الإسلامية من مبدأ علانية المحاكمة؟
7. ما الاستثناءات الواردة على مبدأ علانية المحاكمة؟
8. ما المقصود بسرية المحاكمة؟ وما حالاتها؟

منهجية الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهاج التحليلي الوصفي المقارن، حيث يساعد المنهج التحليلي على تحليلٍ دقيق لموضوع الدراسة، مما يُمكّن من معرفة بعض الحقائق التفصيلية عن واقعها، ومن أجل تقديم وصف شامل ودقيق لها، وذلك من خلال استقراء كل أو أغلبية المراجع الشرعية، والقانونية، والنظامية، والرسائل العلمية المتصلة بموضوع الدراسة، وتحليل ما تضمنته للوصول إلى الوصف الموضوعي والمنظم لها، ومعرفة جوانب النقص والتميز فيها، بالإضافة لإجراء المقارنة بين الدساتير والقوانين الموضوعية، وأحكام الشريعة الإسلامية.

حدود الدراسة:

- **الحدود الموضوعية:** سوف تقوم الباحثة في هذه الدراسة ببيان المقصود بسرية التحقيق الابتدائي، ومَن المكلّف بإصدار قرار حظر النشر، ودراسة مبدأ علانية المحاكمة، والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ بشكل تحليلي في القانون الفلسطيني، ومقارنته بالتشريعات القانونية المقارنة، وتناول الموضوع بالدراسة في الشريعة الإسلامية.
- **الحدود الزمانية والمكانية:** غزة – فلسطين، 2019م – 2020م.

الدراسات السابقة:

علماً أن بعض مفردات الدراسة قد لَقيت عناية كثيرة من الباحثين، فهناك دراسات حول موضوع التحقيق الابتدائي، وهناك دراسات مقدمة حول مبدأ علانية المحاكمة، ومن أهم هذه الدراسات التي وقفت عليها ما يلي:

1- فتحي توفيق الفاعوري، علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني، مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية، سنة 2007م:

حيث يتناول هذا الكتاب بالدراسة موضوع علانية المحاكمات في التشريع الجزائي الأردني مقارنة بالتشريعَين الفرنسي والمصري، ومع وجود هذا المرجع المتعلق بالعلانية في التشريع الجزائي إلا أنني اتخذت جزءاً من هذا الموضوع محلّ الدراسة؛ ليكون محل مقارنة مع التشريع الفلسطيني، ونوضح محلّ الاختلاف والتشابه بين التشريعات المقارنة.

2- **حاتم بكار، حماية المتّهم في محاكمة عادلة، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، سنة 1997م:**

رغم أن هذه الدراسة ليس موضوعها الأصيل علانية المحاكمة، إلا أن الباحث قد خصص جزءاً ليس بالقليل لدراسة علانية المحاكمة كإحدى الوسائل التي تحقق المحاكمة العادلة للمتّهم، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن قاعدة علانية المحاكمة من أهم القواعد التي تؤدي إلى تحقيق المحاكمة العادلة للمتّهم، وأنه يجب دائماً الأخذ بهذه القاعدة وعدم التوسّع في الاستثناءات المقررة عليها، ورغم أهمية هذه الدراسة إلا أنها غير كافية؛ كونها لم تتعمق بدراسة موضوع علانية المحاكمة الجزائية.

3- عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، حقوق المتّهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة والقانون مع المقارنة بالتشريع الإجرائي الجنائي القطري، سنة 1998م:

حيث تناول هذا الكتاب بالدراسة موضوع حقوق المتّهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والقانون، وقد قارن الموضوع بما جاء في التشريع الإجرائي الجنائي القطري، حيث وضح تعريفات عامة تتعلق بموضوع الدراسة مثل: الحق، والمتّهم، والمقصود بالتحقيق الابتدائي، وذكر خصائصه، وتناول بالتوضيح حقوق الدفاع، وضمانات المتّهم عند القبض عليه وتفتيشه وحبسه، ورغم أهمية هذه الدراسة وما تناولته إلا أنها لم تتعمق بدراسة مفردات التحقيق الابتدائي.

وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها سلّطت الضوء على حالة إصدار قرار حظر النشر سواء في التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة، وبيان حالات سرية المحاكمة بشكل مفصل في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة مع التطرق لموقف الشريعة الإسلامية من الموضوع.

هيكلية الدراسة:

قسمت الباحثة الدراسة إلى ثلاثة فصول، بحيث يقسم كل فصل إلى مبحثين ،وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: السرية في التحقيق الابتدائي.

- المبحث الأول: ماهية السرية في التحقيق الابتدائي وحظر النشر.
- المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي، وموقف الفقه والتشريعات المقارنة منه.

الفصل الثاني: علانية المحاكمة.

- المبحث الأول: ماهية علانية المحاكمة وغاياته في التشريعات والمواثيق الدولية.
- المبحث الثاني: مظاهر علانية المحاكمة والمبادئ المنبثقة عنها.

الفصل الثالث: سرية المحاكمة.

- المبحث الأول: ماهية سرية المحاكمة وحالاتها وخصائصها.
- المبحث الثاني: حظر نشر وقائع المحاكمة الجزائية.

الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الفصل الأول

السرية في التحقيق الابتدائي

الفصل الأول
السرية في التحقيق الابتدائي

تمهيد:

قبل أن تصبح الدعوى الجزائية بين يدي القضاء للفصل فيها ينبغي أن تمرّ الدعوى بمرحلة أولية وهي مرحلة جمع الأدلة وتمحيصها، ويطلق عليها عادةً مرحلة (التحقيق الابتدائي)؛ وذلك تمييزاً عن التحقيق النهائي الذي يجري أمام محكمة الموضوع في مرحلة المحاكمة.

حيث يهدف التحقيق الابتدائي إلى الوصول للحقيقة بالنسبة لحادثة معينة، ومعاقبة فاعلها على ما ارتكبه، فهي مرحلة مُهمّة من مراحل الدعوى الجزائية؛ لأنها أقرب وقتاً لوقوع الجريمة، وبذلك تكون الأقرب للحقيقة، فإجراءات التحقيق الابتدائي عادةً ما تتميز بالقوة، والإجبار، والمساس بحريات الأفراد وحرماتهم.

فالأصل العام في التشريعات الإجرائية، إذا كانت إجراءات المحاكمة تتصف بالعلانية، فإن إجراءات التحقيق الابتدائي ونتائجه تتسم بالسرية؛ لذلك لا يجوز إعلانها للجمهور من خلال النشر في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً من الصحف تتناول أخباراً عن الجرائم، والتحقيقات، وخاصة في الجرائم التي تهمّ الرأي العام، ويكون النشر مباحاً إذا ما التزم الصحفي بالشروط القانونية المطلوبة لذلك.

وسنتولى في هذا الفصل بيان ماهية السرية في التحقيق الابتدائي، وحظر النشر في المبحث الأول، وموقف الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة من السرية في التحقيق الابتدائي في المبحث الثاني.

- **المبحث الأول: ماهيّة السرية في التحقيق الابتدائي وحظر النشر.**
- **المبحث الثاني: موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة من السرية في التحقيق الابتدائي.**

المبحث الأول

ماهيّة السرية في التحقيق الابتدائي وحظر النشر

الأصل في عمل المحاكم هو العلانية بحيث يُتاح للجمهور حضور جلسات المحاكمة، إلا أنه يرد على هذا المبدأ عدة استثناءات، ومن أهمها (السرية)، حيث ينبغي أن يكون التحقيق الابتدائي سرياً، وسريةُ التحقيق الابتدائي لا تمتدّ إلى الخصوم؛ إذ إن الأصل تمكينهم من حضور جميع إجراءات التحقيق، ومتابعة سيره، والسرية المرجوة هنا هي الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانوناً؛ بهدف جمع الأدلة، والكشف عن الحقيقة، قبل مرحلة المحاكمة، وبعيداً عن الجمهور، حيث لا يسمح للجمهور من حضور إجراءات التحقيق الابتدائي.

ولمنع الجمهور من الاطّلاع على محاضِر التحقيق وما خرج به التحقيق الابتدائي من نتائج وما يتعلّق به من أوامر، فيصدر قرار بحظر النشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك حفاظاً على النظام العام، والآداب العامة، من جرّاء ارتكاب جريمة معينة.

ونقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول مفهوم السرية في التحقيق الابتدائي وخصائصه، وفي المطلب الثاني مفهوم حظر النشر.

- **المطلب الأول: مفهوم السرية في التحقيق الابتدائي وخصائصه.**
- **المطلب الثاني: مفهوم حظر النشر.**

المطلب الأول

مفهوم السرية في التحقيق الابتدائي وخصائصه

إن طابع مرحلة التحقيق الابتدائي هو السرية منذ نشوئها في نظام التحرّي والتنقيب، فكان المبدأ هو جمع الأدلة بعيداً عن الخصوم وبمنأى عن الجمهور؛ لأنّ العلانية المطلقة تُفسد التحقيق، وتعرّضه للتأثير في سَيره وحيادة فاعليته[1].

وسنتناول في هذا المطلب بيان تعريف السرية في التحقيق الابتدائي في الفرع الأول منه، وأهمية التحقيق الابتدائي في الفرع الثاني، وخصائص التحقيق الابتدائي في الفرع الثالث، والتعرّف على السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي في الفرع الرابع، وضمانات التحقيق الابتدائي في الفرع الخامس.

---

(1) سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، (ص877).

الفرع الأول: تعريف السرية في التحقيق الابتدائي

خصصت الباحثة هذا الفرع للبحث في تعريف السرية في التحقيق الابتدائي الغصن الأول، ومن ثَمَّ التعرّف على الحكمة من سرية التحقيق الابتدائي في الغصن الثاني، وذلك على النحو الآتي.

الغصن الأول: تعريف السرية في التحقيق الابتدائي:

وتناولت الباحثة تعريف السرية في اللغة أولاً، وتعريف السرية اصطلاحاً ثانياً.

أولاً- السرية في اللغة: من السِّرِّ، ويُراد بها ما أخفي والجمع أسرار، والسريرة عمل السِّرِّ من الخير أو الشر، والسريرة كالسِّرِّ وجمعها سرائِر، ومثال: عقدت المحكمةُ جلسةً سريةً: بمعنى جلسةً مغلقةً غيرَ معلنةٍ[1].

ثانياً- السرية اصطلاحاً: هو الأمر النفيس المكتوم في النفس، أو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مُستكتِماً إيّاه من قَبل أو من بعد، صراحة أو دلالة [2] .

أو: هي واقعة يَنحصر نطاق العلم بها في عدد محدود من الأشخاص، إذا كانت ثمة مصلحة يَعترف بها القانون لشخص أو أكثر في أن يظلّ العلْم بها محصوراً في ذلك النطاق[3].

وترى الباحثة أن التعريف السابق متوافق ومعنى السرية، ويتوافر به أركان السرية: من الكتمان، وأن يكون متعلّقاً بأمر مهمّ، وأن يترتب على إفشائه ضرر كبير جرّاء ذلك، فهو تعريف جامع مانع كونه يحدد معنى السرية ونطاقها.

أما التحقيق في اللغة: مأخوذ من حققت الأم، إذا تَيَقّنته، أو جعلته ثابتاً لازماً، وحقيقة الشيء منتهاه، وأصله المشتمل عليهِ، ويقال: حق الأمر حقاً: أي صحَّ، وثبت، وصدق، ويقال: أحقهُ على الحق: غَلبه وأثبته عليهِ[4].

التحقيق الابتدائي اصطلاحاً: لقد تعدّدت التعريفات التي ذُكرت في كتب الفقهاء فيما يتعلق بتعريف التحقيق الابتدائي، ومنها أنه: "عبارة عن عِدة إجراءاتٍ تتخذها السلطات من أجل تمحيص الأدلة

---

(1) ابن منظور، لسان العرب، (ص67).

(2) سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، (ص518).

(3) حسني، قانون العقوبات (القسم العام)، (ص753).

(4) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (ص194).

التي أسفرت عنها المرحلة الممهدة للدعوى الجنائية، وهي مرحلة جمع الاستدلالات، بالإضافة إلى محاولة جمع أدلة جديدة تخدم تحقيق الجريمة التي وقعت"[1].

وأنه: "مجموعة من الإجراءات القضائية تمارسها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانوناً؛ بغية التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت، وتجميعها، ثم تقديرها؛ لتحديد مدى كفايتها في إحالة المتّهم إلى المحاكمة، أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى"[2].

وترى الباحثة: أن التحقيق الابتدائي بهذا المعنى يمثل كمرحلة أولى للدعوى الجزائية، وهي مرحلة سابقة على المحاكمة، ووصف المشرّع بأن التحقيق الابتدائي غايته أنه مرحلة تحضيرية لمرحلة المحاكمة، وهو مجرّد استجماع للعناصر التي تتيح للمحكمة المختصة للفصل في موضوع الدعوى، وبذلك فإن التحقيق الابتدائي يعني: تلك الإجراءات التي يراد بها جمع الأدلة عن الجريمة وفاعلها بعد توجيه الاتهام، ويحدث ذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي لها مساس بحرية المتّهم.

أما السرية في التحقيق الابتدائي فتعني أنه: "لا يُصَرَّحُ لجمهور الناس بالدخول في المكان الذي يجري فيه التحقيق، ولا تعرض محاضر التحقيق لاطلاع الناس، كما لا يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام نشرها أو إذاعتها"[3].

وأنه: "إجراء التحقيق في جوٍّ من السرية والكتمان، وصَدٌّ من لا شأن له به في حضور جلساته، أما الذين ترتبط مصالحهم به أو لهم دور فيه فمِن حقهم حضورها"[4].

وتكمن مشروعية السرية في التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية بأن للسر أهمية خاصة، فقد حررت الشريعة الإسلامية الأفراد من العبودية والظالم والاضطهاد وسلب حقوقهم وانتهاك حرماتهم، ونهت عن كل ذلك ،وفي هذا قال الله تعالى :﴿ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ**﴾ [5].
وهكذا يؤكد الشارع الحكيم على أن إشاعة أسرار الناس بمثابة من يأكل لحم أخيه ميتاً.

---

(1) سرور، مرجع سابق، (ص62).
(2) سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، (ص499).
(3) سلامة، المرجع السابق، (ص518).
(4) عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، (ص349).
(5) [الحجرات: 12].

وترى الباحثة بأن السرية في التحقيق الابتدائي تعدّ ضماناً لسير التحقيق، وقد أقرّها مشرّعنا الفلسطيني في مرحلة التحقيق الابتدائي أو نتائجه، وذلك وفق نص المادة (59) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تُسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعدّ إفشاؤها جريمةً يعاقِب عليها القانون"[1]، وبذلك فإن السرية في التحقيق الابتدائي تعني: عدم السماح للجمهور مِن غير أطراف الخصومة بالاطلاع على محاضر التحقيق ونتائجه، وذلك بإصدار قرار حظر نشر مجريات التحقيق ونتائجه.

الغصن الثاني: الحكمة من سرية التحقيق الابتدائي:

تعدّ سرية التحقيق الابتدائي ضماناً لسلامة سير التحقيق، ويظهر ذلك فيما يلي:

1. سرية إجراءات التحقيق الابتدائي تدعم وترسخ مبدأ حياد المحقق، فمن خلالها يبتعد المحقق عن التأثر بانفعال الجمهور وتعليقات الصحف وغيرها من وسائل الإعلام.
2. عندما تكون إجراءات التحقيق الابتدائي سرية، فإن ذلك يساعد في الكشف عن الحقيقة من خلال المحافظة على أدلة الجريمة، فالجناة الذين لم يَتَوصّل إليهم التحقيق بعدُ لا يستطيعون الوقوف على مجرياته، وبغير ذلك فسوف يعمدون إلى الفرار أو العبث بأدلة الجريمة[2].
3. تعدّ سرية التحقيق الابتدائي ضماناً للمتّهم من التشهير به في مرحلة لا تكون حقيقة موقفه من الاتهام قد اتضحت بعد، فقد يثبت فيما بعد أنه بريء، خاصة أن القرار الذي ينتهي به التحقيق الابتدائي لا يكون كافياً لإزالة التشهير الذي عَلِق بالأذهان، وهذا على خلاف مرحلة المحاكمة التي تكون حسب الأصل علنية أمام الجمهور، إذ إن القرار الذي تصدره المحكمة يحدد مركز المتّهم من حيث الإدانة أو البراءة[3].

الفرع الثاني: أهمية التحقيق الابتدائي

إن وجود مرحلة التحقيق الابتدائي كمرحلة متوسطة بين مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة المحاكمة التي يَكشف فيها القضاء رأيه، والذي يجب أن يكون عنواناً للحق والعدالة، فإن لهذه المرحلة أهمية كبيرة في تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

---

(1) نص المادة (59)، قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م .

(2) رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، (ص359).

(3) حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، (ص519).

وتتجلى أهمية التحقيق الابتدائي في عدة وجوه وهي:

1. التحقيق الابتدائي يعمل على عدم ضياع وقت القضاء في السعي خلف الأدلة وتجميع شتاتها من هنا وهناك، حيث تقوم بهذه المَهمّة سلطة التحقيق الابتدائي.
2. التحقيق الابتدائي يساعد في المحافظة على الأدلة، وتتجلى أهميته في هذا المقام في أن هناك بعض الأدلة التي لا يمكن تقديمها أثناء المحاكمة، والتي تحدث عادةً بعد فترة ليست بالقصيرة من وقوع الجريمة، ومن الأمثلة على ذلك: شهادة الشخص الذي يشرف على الموت، كذلك الآثار الجُرميّة التي تزول مع مضي الوقت.
3. التحقيق الابتدائي يلعب دوراً كبيراً في تدعيم ثقة الناس بالقضاء وعدالته خاصة في التشريعات التي تأخذ بمبدأ علنية التحقيق الابتدائي كأصل عام، مثل: التشريع الإنجليزي، أو إذا كانت الحقيقة يصعب الوصول إليها إلا إذا كان التحقيق سرياً، كما في قضايا الأسرار الوطنية.
4. إن وظيفة التحقيق الابتدائي في جمع الأدلة وتمحيصها، تُظهر لنا أهميته في صون الحرية الشخصية للمتّهم، إذ إن العبرة من تمحيص الأدلة يكون لغاياتِ التصرّفِ في الدعوى الجزائية سواء بالإحالة أو بعدم الإحالة، وعليه فإذا كانت الأدلة غيرَ كافية أو ضعيفةً، فلا تحصل الإحالة، وفي هذا حفاظ على الحرية الشخصية.
5. ويعدّ كذلك ضماناً للمتّهمين مِن تعرضهم لمحاكماتٍ متسرعة، كان هدفها الأسمى الرغبة في الانتقام.
6. وله أهمية كبيرة تكمن في القيود والضوابط على السلطة القائمة بإجراءاته؛ وذلك منعاً للتعسف، وحرصاً على حريات الأشخاص، ومِن هذه القيود التي ترد على سلطة التحقيق عند القيام بالتفتيش أو القبض أو الاستجواب[1].
7. إن مرحلة التحقيق الابتدائي تؤدي إلى تحضير الدعوى الجنائية، وتحديد مدى قابليتها للنظر أمام قضاء الحكم، ونظراً لأن هذه المرحلة تبدأ على أثر وقوع جريمة، فيتاح فيها جمع الأدلة قبل ضياعها، فقد يؤدي أي تأخير في هذه المَهمّة لتشويه صورة الحقيقة.
8. خطورة هذه المرحلة وأهميتها، فقد اشترط القانون في الجنايات أن يجري فيها تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات، وبناء على ذلك فإن مرحلة التحقيق

(1) الوليد، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، (ص339، 340).

الابتدائي شرط ضروري لرفع الدعوى في الجنايات، مما يتعيّن معه الحكم بعدم قبولها، إذا أغفلت هذه المرحلة أو شاب جميع إجراءاتها البطلان[1].

9. تبدو الحاجة في تلك المرحلة ملحّة إلى تأكيد التوازن المنشود بين حق الدولة في الجزاء الذي يدعو إلى اتخاذ بعض الإجراءات الماسّة بحرية المتّهم، وحق هذا الأخير في الحرية الفردية الذي يقتضي إحاطة ما يتعرض له من إجراءات بضماناتٍ تكفل عدم التحكم في المساس بحريته وكفالة حقه في الدفاع، وكل ذلك يقتضي أن يعهد بالتحقيق الابتدائي إلى سلطة توافرت فيها الحيدة والنزاهة، وهي السلطة القضائية[2].

10. يهدف التحقيق الابتدائي إلى عدم إحالة القضايا للمحكمة المختصة إلا إذا كان فيها أدلة قائمة على سند قوى من الوقائع والقانون؛ وذلك يؤدي إلى صيانة المصلَحتين الجماعية والفردية، حيث يقتضيان عدم إشغال القضاء بدعاوى كيدية، أو اعتباطية، من شأنها وضع الأبرياء في قفص الاتهام دون قيام أدلة جدّية عليهم، وهو ما تتأذى به العدالة القضائية.

11. يمكّن التحقيق الابتدائي المحقِّقَ من إعطاء الوقائع وَصْفها القانوني السليم، فالوقائع تختلف أوصافها وكُيوفها القانونية حسب الظروف، والأزمنة، والأمكنة، التي وقعت فيها، وذلك الأمر يساعد على معرفة مدى مسئولية الفاعل عنها، والجهة المختصة بمحاكمتها[3].

الفرع الثالث: خصائص التحقيق الابتدائي

يتميز التحقيق الابتدائي بقواعد خاصة يجب مراعاتها، وإنّ اختلال أي من هذه القواعد يترتب عليه الأثر القانوني، وهذه الخصائص هي:

1. تدوين التحقيق الابتدائي:

وتعني كتابة ما يحدث من إجراءات للتحقيق في محْضرٍ لتوثيق ذلك، بحيث يجب إثبات إجراءات التحقيق في محضر؛ ليسهل الرجوع إلى ما انتهى إثباته عند الحاجة، ويقوم بكتابة التحقيق موظف مختص؛ ليترك للمحقق التفرغ للتحقيق، واستجواب المتّهم، وسماع الشهود، وغير

(1) سرور، مرجع سابق، (ص862).

(2) جرادة، موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، (ص369).

(3) الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، (ص19).

ذلك من الإجراءات، ويوقّع كاتب التحقيق على المحضر بجانب توقيع المحقق، وإن مخالفة أي من الإجراءات السابقة موجب لفسخ الحكم.

2. سرية إجراءات التحقيق الابتدائي لغير الخصوم:

وتعني أن جلسة التحقيق لا ينبغي أن يحضرها الجمهور، فجلسات التحقيق تكون سرية؛ وسبب ذلك هو عدم انتهاك خصوصية أطراف الدعوى من قِبل الجمهور.

3. علانية نتائج التحقيق الابتدائي للخصوم ووكلائهم:

وهي خاصة بالمتداعين ووكلائهم، ولا مانع من نشر نتائج التحقيقات إذا كان في ذلك مصلحة للمجتمع، كما يحدث الآن في بعض القضايا التي تهزّ أركان المجتمع، فإن النتائج تُنشر لتطمئن الناس[1].

4. إن التحقيق الابتدائي إجراء تمهيدي يسبق الدعوى الجزائية:

فالتحقيق الابتدائي إجراء تمهيدي يسبق الدعوى الجزائية، وهو ليس فصلاً في الدعوى الجزائية، وعليه فإنه ليس للمحقق أن يصدر قراراً فاصلاً في موضوع الدعوى؛ لأن ذلك ليس من اختصاصه، بل إن ذلك يتعارض مع كون التحقيق الابتدائي مرحلة تمهيدية تسبق مرحلة المحاكمة.

5. التحقيق الابتدائي يشمل كل إجراءات جمع الأدلة والتصرف فيها:

إن التحقيق الابتدائي يشمل جميع إجراءات التحقيق بخصوص جريمة معينة، ونسبتها إلى متّهم معين، ويستوي في ذلك الإجراءات التي تقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها سلطة التحقيق التي خوّلها النظام ذلك، أو مأموري الضبط القضائي في أحوال معينة كما في حالة التلبس والندب من سلطة التحقيق.

6. التحقيق الابتدائي مجموعة من الإجراءات:

وتشمل إجراءات التحقيق تصرفات المحقق كَنَدْبِ الخبراء، والانتقال، والمعاينة، والتفتيش، وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع إلى الشهود، والاستجواب، والمواجهة، والتوقيف الاحتياطي، وإنهاء التحقيق بحفظ الدعوى، أو إحالة التحقيق للمحكمة المختصة.

---

(1) شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، (ص325).

7. التحقيق الابتدائي يتميز بالشكلية:

لكي يكون محضر التحقيق حجة على الجميع، وأساساً صالحاً لما ينبني عليه من نتائج، فإنه لا بد أن يكون مكتوباً؛ لأنه لا يمكن الاعتماد على ذاكرة المحقق[1].

الفرع الرابع: السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي[2]

اختلفت النظم القانونية في تحديد السلطة المختصة بالتحقيق حيث أناط بعضها هذه الوظيفة إلى القضاء، مثل: القانون المصري قبل تعديله في عام 1952م، والقانون الفلسطيني قبل تعديله سنة 2001م، بينما اتجهت بعض التشريعات الأخرى إلى تحويل هذه السلطة إلى النيابة العامة، مثل: قانون الإجراءات الجنائية المصري بعد تعديله بالقانون رقم 353، سنة 1952م، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2001م.

وسنتطرق في هذه الدراسة إلى جهة التحقيق متخذين من المشرّع المصري، والفلسطيني، والشريعة الإسلامية، مجالاً للدراسة؛ وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه التشريعات قد أناطت مَهمّة التحقيق إلى جهة قضائية مستقلة متخصصة بهذا الغرض، وبذلك يكون قد حققت العدالة، وضمانة مُهمّة للمتّهم، أم أنها أسندت تلك المَهمّة إلى جهات مختلفة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى الإخلال بحقوق الدفاع.

أولاً- السلطة المختصة بالتحقيق في مصر:

تباشر التحقيق الابتدائي وفقاً للقانون المصري أربع جهات وهي: النيابة العامة كسلطة تحقيق أصلية، وقاضي التحقيق كجهة بديلة يمكن أن يحلّ محلّ النيابة العامة، وجهات تكميلية، تباشر بعض إجراءات التحقيق، مكملة بذلك التحقيق الذي تباشره الجهة الأصلية أو البديلة، وهذه الجهات هي: القاضي الجزئي، وغرفة المشورة، وأخيراً أجاز المشرّع لمأمور الضبط القضائي مباشرة بعض إجراءات التحقيق الابتدائي بصفة استثنائية وفي حدود معينة[3].

1. الجهة الأصلية (النيابة العامة):

بمقتضى المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952م، أصبحت النيابة العامة هي جهة الاختصاص الأصلية في التحقيق الابتدائي، بعد أن كانت من اختصاص قاضي التحقيق، فقد

---

(1) القدو، التحقيق الابتدائي، (ص32).

(2) الديراوي، ضمانات وحقوق المتّهم في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)، (ص136).

(3) سرور، مرجع سابق، (ص485).

نصت المادة (199) من قانون الإجراءات الجنائية بالمرسوم المشار إليه على أنه: "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنَح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق..."[1].

وبهذا يتضح أن النيابة العامة في التشريع المصري تتمتع بثلاث صفات هي: الضبط القضائي، والاتهام، والتحقيق الابتدائي، وأن أعضاء النيابة العامة يباشرون التحقيق الابتدائي كأصلاء (باسم القانون) لا من تفويضهم من للنائب العام.

ومن المقرر أن أعضاء النيابة العامة ليسوا قضاة بالمعنى الدقيق، ولذلك فإن ولايتهم القضائية تقتصر على أعمال التحقيق الابتدائي، وتنحسر عنهم بمجرّد دخول القضية في حوزة المحكمة، وبعد ذلك تمارس النيابة دورها الأصلي كخصم شكلي في الخصومة الجنائية.

2. الجهة البديلة (قاضي التحقيق):

أنشأ قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م جهازاً قضائياً خاصاً يسمّى بقاضي التحقيق، ولكن هذا الجهاز أُلغي بمقتضى المرسوم رقم 353 لسنة 1952م، وأعاد للنيابة العامة سلطاتها في التحقيق، فلم يعدْ هناك قاضٍ يسمّى بقاضي التحقيق، وإنما أجاز المشرّع ندب قاضٍ لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنَح بقرارٍ من رئيس المحكمة الابتدائية (إذا كان قاضياً)، أو بقرارٍ من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف (إذا كان مستشاراً)[2].

وبذلك يكون المشرّع قد راعى أنّ التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق يكون أكثر حيدة وأقوى ضماناً، كما لو كانت الجريمة تستدعي تفرغاً للمحقق؛ نظراً لتشعبها، مما يلزم ضمانَ إدارة التحقيق

---

(1) نص المادة (199)، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م.

(2) قانون الإجراءات الجنائية المعدل رقم 2 لسنة 1956م، نص المادة (64، 65) على أنه: "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة الحكمة؛ لمباشرة التحقيق، ويجوز للمتّهم أو المدّعي بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار، إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك"، ونصت المادة (65) على أنه: "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار؛ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وإن هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل".

بكفاءة، أو كان قد صدر من النيابة العامة مسلكاً معيناً في الدعوى مما يتنافى والتزام الحيدة المطلقة، أو كانت ظروف الدعوى تقتضي إبعاد المحقق عن المواقف التي تعرّضه لحظر التأثير الخارجي، أو كان تحقيق الدعوى يتطلب خبرة خاصة، أو يقتضي توفير ضمانات خاصة كما لو كان المتّهم هو أحد أعضاء النيابة العامة أو القضاة، وتجدر الملاحظة أنه لا يوجد في النظام المصري قاضٍ متخصص للتحقيق يسمّى بقاضي التحقيق، وإنما هو أحد قضاة المحكمة الابتدائية، أو قضاة الحكم يندب لمباشرة قضية محددة بذاتها دون أن يتعارض ذلك مع ولاية الحكم التي يتمتع بها أصلاً، فإذا انتهى التحقيق المنتدب له زالت ولايته.

3. الجهات المكملة:

تختص هذه الجهات بمباشرة إجراءات تكميلية للتحقيق الذي بدأته جهة التحقيق الأصلية أو البديلة وهي القاضي الجزئي، وغرفة المشورة.

أولاً : القاضي الجزئي:

على الرغم من تخويله النيابة العامة سلطة التحقيق، فقد رأى المشرّع تقييد هذه السلطة في أحوال معينة؛ ضماناً لحق المتّهم في الحرية، حيث أوجب القانون على النيابة العامة الرجوع إلى القاضي الجزئي؛ لاتخاذ بعض إجراءات التحقيق التي حددها القانون على سبيل الحصر مما يكفل حماية المشروعية الإجرائية.

ويقصد بالقاضي الجزئي في هذا الصدد: قاضي المحكمة الجزئية الذي تتبعه النيابة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص[1].

ويختص القاضي الجزئي هنا بما يلي:

أ. مدت الحبس الاحتياطي الذي تأمر به النيابة العامة والذي لا تزيد مدته عن أربعة أيام، وذلك لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً (مادة 202 الفقرة 2)، وله أن يقرر في هذه الحالة الإفراج عن المتّهم بكفالة، أو حبسه احتياطياً (مادة 205 الفقرة 1).

ب. الإذن للنيابة العامة بتفتيش غير المتّهم، أو منزل غير منزله (مادة 206 الفقرة 3).

(1) سرور، مرجع سابق، (ص489).

ت. الإذن للنيابة العامة بضبط المراسلات أو البرقيات، ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وتسجيل المحادثات الشخصية (مادة 206 الفقرة 3).

ثانياً: غرفة المشورة:

هي عبارة عن محكمة الجنح المستأنفة في دائرة المحكمة الابتدائية، وتتكون من ثلاثة قضاة، وقد خولها القانون بعض الاختصاصات التي كانت تتولاها من قِبل غرفة الاتهام، والتي ألغيت بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 1962م، وتباشر هذه الجهة اختصاصاً مزدوجاً، فهي من جهة تعدّ بمثابة درجة ثانية لقضاء التحقيق يُطعن أمامها في قرارات سلطة التحقيق، كما يكون لهذه الجهة اتخاذ أي من إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية.

1. الجهة الاستثنائية "مأمور الضبط القضائي":

إن القانون قد خوّل مأمور الضبط القضائي قسطاً من سلطة التحقيق، حيث تقتضي السرعة والضرورة ذلك، فأجاز له في حدود معينة سلطة القبض، وتفتيش الأشخاص، وذلك وفق نص المادتين (34، 49) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أجاز القانون لسلطة التحقيق ندبه للقيام بعمل أو أكثر، من أعمال التحقيق عدا استجواب المتّهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لسلطة التحقيق، والتي نص عليها القانون وفق المادتين (70، 200) من قانون الإجراءات الجنائية.

ثانياً- السلطة المختصة بالتحقيق في فلسطين:

أولاً أودُ الإشارة إلى أنه كان هناك اختلاف بالنسبة للجهة المختصة بالتحقيق في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية، وذلك تبعاً لقاعدة الازدواج القانوني المعمول به فلسطين آنذاك[1]، حيث كان يطبّق على قطاع غزة قوانينَ وقراراتٍ وأوامرَ مختلفةً؛ تبعاً لاختلاف الأنظمة السياسية

(1) قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 1 لسنة 1994م، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه: "يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 1967/6/5م، في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) حتى توحيدها، وعلى طريق توحيد القوانين المطبّقة في فلسطين جاء القرار رقم 287 لسنة 1995م، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه: "يرأس النيابة العامة (النائب العام) يعاونه عدد من المساعدين، ووكلاء النيابة، والمدّعين العامين، ومعاوني النيابة العامة، وموظفي الضابطة العدلية، ويخضعون جميعاً لمراقبته وتعليماته مباشرةً، كما ونصت المادة (4) منه على أنه: "تعدّ وظيفة وكيل النيابة العامة بقطاع غزة، مثيلة لوظيفة المدّعي العام في الضفة الغربية، ويمارس كلّ منهما صلاحيات الآخر، حيثما وجد.

والعسكرية التي حكمت القطاع[1]، بينما طبّق القانون الأردني على الضفة الغربية، وسنتطرق هنا إلى الجهة المختصة بالتحقيق في قطاع غزة

الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي في قطاع غزة بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 3 لسنة 2001م:

أناط المشرّع الفلسطيني مباشرة الدعوى الجزائية وإجراءات التحقيق فيها للنيابة العامة؛ بوصفها ممثلة للمجتمع، حيث نص في المادة الأولى منه: "تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون...".

كما نصت (55) منه على أنه: "1- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم، والتصرف فيها، 2- للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتّهم في مواد الجنايات، 3- لا يجوز أن يكون التفويض عاماً، 4- يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة".

يبدو من النصوص أن المشرّع الفلسطيني قد سار على نمط المشرّع المصري في الجمع بين وظيفتَي الاتهام والتحقيق بِيد النيابة العامة؛ بدعوى أنها ليست خصماً بمعنى الكلمة[2].

وبمقتضى هذا القانون أصبحت النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مواد الجنايات والجنح، وإن كان لها صلاحية ندب أحد مأموري الضبط القضائي المختص بناءً على تفويض في دعوى محددة يندب بمناسبتها، وينحصر اختصاصه فيها، وذلك عدا استجواب المتّهم في مواد الجنايات.

وترى الباحثة: أنه من الأصوب إسناد سلطة التحقيق الابتدائي إلى قاضٍ مختص متفرّغ له، بدلاً من إسناده للنيابة العامة، وإقصار مَهمّة النيابة العامة على وظيفة الاتهام؛ لأن من شأن ذلك ضمان حيادة ونزاهة سلطة التحقيق، واستقلالها عن أطراف الدعوى؛ وذلك يعدّ من أهم

---

(1) يطبّق في قطاع غزة القوانين المختلفة؛ وفقاً لاختلاف الأنظمة السياسية والإدارية والعسكرية التي كانت سائدة وحاكمة في قطاع غزة، ومنها على سبيل المثال: قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947م، أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940م، قانون أصول محاكمات الجرائم الجزئية لسنة 1935م، قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) 1924م، قانون أصول المحاكمات (المحاكمات الجزئية أمام المحكمة المركزية) لسنة 1946م، قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكات الاتهامية)، قانون الإفراج بكفالة لسنة 1944م، قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني، وكذلك بعض الأوامر الصادرة عن الحاكم المصري.

(2) جرادة، أصول الاستجواب، (ص157).

ضمانات التحقيق الابتدائي، واختصاص قاضٍ في عمل واحد، والتفرّغ له؛ سيمكنه من إتقانه والالمام بجوانبه كافة، وكذلك يُضفي على التحقيق الصفة القضائية، وكذلك ينال قيمة دستورية مُهمّة كون أن عمل القاضي سيستند على مبدأين دستوريين، ألا وهما: حياد القاضي، وأصل البراءة، وهما من أهم ضمانات التحقيق الابتدائي.

ومع ذلك لم يَسِرْ المشرّع الفلسطيني على نفس النمط الموجود لدى المشرّع المصري، بشأن اختصاص قاضي التحقيق، أو مستشار التحقيق، بالتحقيق في بعض الأحوال المقررة قانوناً.

وعليه، فإن النيابة العامة في فلسطين تتمتع عند مباشرتها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق الابتدائي كافة، وسلطاته بصفة عامة، وعلى الرغم من ذلك فقد قيّدها المشرّع في بعض الأحوال، حيث أوجب عليها عرض الأمر على القضاء لاستئذانه في بعض الإجراءات، ومنها ما نصّت عليه المادة (51) بقولها: "1- للنائب العام، أو أحد مساعديه، أن يضبط لدى مكاتب البرق، والبريد، والخطابات والرسائل والجرائد، والمطبوعات، والطرود، والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها، 2- كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وإجراء تسجيلات الأحاديث في مكان خاص بناءً على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية، أو جنحة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، 3- يجب أن يكون أمر الضبط، أو إذن المراقبة، أو التسجيل مسبباً، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة".

ثالثاً- السلطة المختصة بالتحقيق في الإسلام:

يشترط الفقهاء المسلمون في القائم بالتحقيق مع المتّهم في طائفة معينة، وهي الوالي، أو ما يعرف بالحاكم، أو القاضي، ولا يجوز لغيرهما التحقيق مع المتّهم أو استجوابه، وهذه ضمانة لعدم تدخل أي طرف آخر قد يصل إلى حد المساس بالسلامة الجسدية لهذا المتّهم، وهذا يعني أن الاستجواب مع المتّهم لا يجوز أن يجريه إلا من له أن يباشر مرحلة التحقيق الابتدائي[1].

كما أنه من حقه أن يطالب بسرية التحقيق، وذلك باشتراط عدم اطلاع أي شخص على قضيته، وفي هذا حماية لسرية المعلومات الجنائية المحتمل تسريبها للحفاظ على كرامته.

(1) ابن قيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، (ص105) ، حققه هاني الحاج .

الفرع الخامس: ضمانات التحقيق الابتدائي[1]

إن أهمية التحقيق الابتدائي وخطورة إجراءاته تقتضي إحاطته بعدة ضمانات، منها: ما يتعلق بالمحقق نفسه بأن يكون محايداً، ومنها ما يتعلق بالتحقيق ذاته، وذلك بجعله سرياً، بالإضافة إلى تَمْكين الخصوم من حضوره، وتدوين إجراءاته.

أولاً- حياد المحقق:

يعدّ حياد المحقق من أهم الضمانات في التحقيق الابتدائي، إذ إن المحقق المحايد هو الذي يستهدف من خلال عمله مجرّد تحقيق العدالة، والوصول إلى الحقيقة؛ فيعتني بدفاع المتّهم كعنايته بأدلة الاتهام.

ولكي يكون المحقق محايداً لا بد من الفصل بين وظيفته كمحقق، وبين وظيفته باعتباره سلطة الاتهام.

لم يأخذ مشرّعنا الفلسطيني بمبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم (3) لسنة 2001م، حيث أسند إلى النيابة العامة وظيفة التحقيق الابتدائي علاوة على وظيفتها باعتبارها سلطة الاتهام[2].

وبذلك يكون المشرّع الفلسطيني قد تبنى نظام الجمع بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في يد النيابة العامة، وهو مسلك لا نؤيّده، ونتمنى على المشرّع الفلسطيني أن يَعْدِل عن هذا النظام من خلال الفصل بين هاتين الوظيفتين، وهذا ما ينادي به غالبية الفقهاء في قانون الإجراءات الجزائية[3].

مستندين في ذلك إلى الأسباب التالية:

1. الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق يحقق العدالة؛ وذلك لأن جمع النيابة العامة بين هاتين الوظيفتين يجعل منها خصماً وحكماً في ذات الوقت، وهذا الوضع يميل بها إلى التشدد مع المشتكى عليه، وإساءة الظن به، مما يؤثر في عنايتها في تقدير دفاعه الذي

---

(1) الوليد، مرجع سابق، (ص343).

(2) نص المادة (1/55)، من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م: "تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها".

(3) عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، (ص322).

يكون مستنداً إلى أساس يؤدي إلى براءته، فليس من العدالة في شيء أن يقوم المدّعي وهو الخصم بتقدير الأدلة ضد المدعى عليه[1].

2. إن الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق لازم بطبيعته؛ لاختلاف كل من الاتهام والتحقيق اختلافاً جوهرياً، فالاتهام مِن أخص وظائف السلطة التنفيذية، في حين أن التحقيق يعدّ عملاً قضائياً.

3. الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق يؤدي إلى توزيع الاختصاص، الأمر الذي يعطي إمكانية أكبر في إيجاد خبرة فنية عالية في التحقيق والادعاء.

4. إذا كان الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق فيه توزيع للاختصاص كما تقدم، فإن هذا بلا شك سوف يؤدي إلى الإسراع في سير إجراءات الدعوى الجزائية والوصول إلى الحقيقة بأقل وقت ممكن.

5. إن مَهمّة التحقيق تحتاج إلى ثقافة عالية غير التي تلزمها وظيفة الاتهام، ولا يتيسر ذلك إلا إذا كان التحقيق بِيد قاضي التحقيق، كما أن الخبرة الشخصية عند القاضي الذي يعين للتحقيق أكبر من عضو النيابة العامة[2].

6. قد يؤدي الجمع بين وظيفتي الاتهام والتحقيق بِيد النيابة العامة إلى الإصرار على تأييد الاتهام الخاطئ الذي يَصدر مِن بعض أعضاء النيابة العامة، حيث يَصعب على رجال النيابة العامة أحياناً الاعتراف بأخطائهم، مما يدفعهم إلى المضي في تأييد الاتهام[3].

7. إن الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق يؤدي إلى إيجاد رقابة على سلطة الاتهام من قِبل سلطة التحقيق المستقلّة عنها؛ مما يساعد على تفادي الوقوع في الأخطاء الإجرائية[4].

8. من الصعب ألا يتحيز القائم بالتحقيق أثناء قيامه بالتحقيق؛ وتلك طبيعة البشر، فما دام هو الذي يتولى الاتهام، فإنه سيحاول أن يبرهن على صحة موقفه أثناء التحقيق بأي حال من الأحوال.

---

(1) عبد الستار، مرجع سابق، (ص322).

(2) عبدالملك، الموسوعة الجنائية، (ص228).

(3) عبد الستار، مرجع سابق، (ص322).

(4) الوليد، سلطة النيابة العامة في التصرف في التحقيق الابتدائي في الأردن دراسة مقارنة، (ص137).

ثانياً- سرية التحقيق الابتدائي:

الأصل في المحاكمة أن تكون علنية، بحيث يتاح للجمهور حضور جلساتها، وهذا على خلاف التحقيق الابتدائي الذي ينبغي أن يكون سرياً، وسرية التحقيق الابتدائي لا تمتدّ إلى الخصوم، إذ إن الأصل تمكينهم من حضور جميع إجراءات التحقيق، ومتابعة سيره، فالسرية المقصودة هنا إنما تنصرف إلى الجمهور الذي لا يُسمح له بحضور إجراءات التحقيق الابتدائي، ومن أجل هذه الغاية؛ يُحظر إذاعة ما تتضمنه محاضر التحقيق، وما يسفر عنه من نتائج، وما يتعلق به من أوامر[1].

موقف المشرّع الفلسطيني من سرية إجراءات التحقيق الابتدائي:

اعتنق المشرّع الفلسطيني في ظل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م مبدأ سرية التحقيق، حيث نصت المادة (59) بقولها: "تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعدّ إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون"[2].

وقد جاء مشروع قانون العقوبات بالنص على العقوبة المقررة لكل مَن يخالف سرية التحقيق الابتدائي بواسطة النشر، حيث نصت المادة (160) منه بقولها: "كل مَن نشر، أو أذاع علناً، دون حق، ما يدور في محاكمة سرية، أو تحقيق سري قررته سلطة التحقيق؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ثالثاً- علانية التحقيق بالنسبة للخصوم:

إذا كان المشرّع الفلسطيني قد أخذ بمبدأ سرية التحقيق الابتدائي بالنسبة للجمهور، فإنه على العكس من ذلك فيما يتعلق بالخصوم، إذ إن القاعدة بالنسبة لهم: هي علانية إجراءات التحقيق الابتدائي، وهذا ما يستفاد من المادة (61) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن: "يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه"، وكذلك المادة (62) من ذات القانون التي نصت على أنه: "يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها

---

(1) سلامة، مرجع سابق، (ص508).

(2) كذلك أيضاً كان موقف المشرّع المصري حيث نصت المادة (75) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "تعدّ إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على قضاة التحقيق، وأعضاء النيابة العامة، ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم، ممن يتصلون بالتحقيق، أو يحضرونه، بسبب وظيفتهم، أو مهنتهم، عدم إفشائها، ومَن يخالف ذلك منهم، يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".

أثناء التحقيق"، غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناء، يجيز للمحقق إجراء التحقيق في غيبة الخصوم، ويكون ذلك في حالة الاستعجال والضرورة.

حق الخصوم في استصحاب وكلائهم أثناء التحقيق: لمّا كانت القاعدة هي السماح للخصوم بحضور إجراءات التحقيق الابتدائي؛ فإن ذلك يستتبع أن يُسمح لهم باستصحاب وكلائهم، إذ إن الخصم ومحاميه يعدّان في الدعوى شخصاً واحداً، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي، أو مرحلة المحاكمة، وقد أكد مشرّعنا الفلسطيني ذلك، حيث نصت المادة (102) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق"، كما أجاز المشرّع للمحامي بالاطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله؛ وذلك حسب نص المادة (102/ 3).

ويقتصر الدور الذي يقوم به المحامي عند حضوره لإجراءات التحقيق الابتدائي على مجرّد متابعة سير التحقيق، والاعتراض على ما يتخذ من إجراءات بالمخالفة للقانون، وبهذا لا يكون للمحامي أن يترافع أو يوجّه الأسئلة إلى الشهود ويناقشهم، إذ إن مجال هذا هو مرحلة المحاكمة، وكل ما للمحامي أن يتقدم إلى المحقق بمذكرة تتضمن مطالعته وملاحظاته، وذلك حسب ما نصت عليه المادة (4/102).

ويلتزم المحامي الذي يحضر إجراءات التحقيق الصمت، فلا يجوز له الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من وكيل النيابة، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، وذلك حسب نص المادة (102/ 2).

وإذا كان المشرّع قد أعطى للخصوم استصحاب وكلائهم أثناء التحقيق، فإن هذا لا يعني إلزام المحقق متى حضر الخصم دون محاميه بتأجيل التحقيق، بل يكون له أن يجري التحقيق في غيبة محامي الخصم[1].

ويستثنى من ذلك إجراء الاستجواب، إذ يقع التزام على وكيل النيابة العامة عند حضور المتّهم لأول مرة أن يُنبّه بأنّ مِن حقه الاستعانة بمحامٍ، وفق نص المادة (1/96)، ويكون للمتّهم الحق في طلب تأجيل الاستجواب مدة أربع وعشرين ساعة لحين حضور محاميه، فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محامٍ عنه، جاز استجوابه في الحال؛ وذلك وفق نص المادة (2/97) غير أن المشرّع أجاز لوكيل النيابة العامة استجواب المتّهم قَبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبّس، والضرورة، والاستعجال، والخوف من ضياع الأدلة، على أن تُدوّن موجبات التعجيل في

(1) رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، (ص365).

المحضر، ويكون للمحامي في هذه الحالة الحق في الاطلاع على أقوال المتّهم عند انتهاء الاستجواب؛ وذلك وفق نص المادة (98)، وقد أجاز المشرّع للمحامي أن يطلب على نفقة موكله أثناء التحقيق صوراً من أوراق التحقيق أو مستنداته؛ وذلك وفق نص المادة (63)، وكما أجاز المشرّع للمحامي الحق في الاتصال بالمتّهم دون حضور أحد، حيث نصت المادة (124) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل أن يَسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذنٍ كتابي من النيابة العامة، ويَجب عليه في هذه الحالة أن يدوّن في دفتر المركز اسم الشخص الذي سُمح له بذلك، ووقت المقابلة، وتاريخ الإذن ومضمونه، وذلك دون إخلال بحق المتّهم في الاتصال بمحاميه دون حضور أحد".

رابعاً- تدوين إجراءات التحقيق الابتدائي:

أوجب المشرّع الفلسطيني تدوين إجراءات التحقيق الابتدائي بالكتابة؛ لكي تكون حجة في الإثبات، ويترتب على مخالفة هذه القاعدة انعدام الإجراء غير المدوّن، بحيث لا يجوز الاستناد إليه[1].

التدوين يكون بواسطة كاتب يصحبه وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق، وهذا ما نصت عليه المادة (58) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحاضر ويوقعها معه"، ويبنى على ذلك أنه إذا باشر وكيل النيابة العامة التحقيق ولم يصطحب معه كاتباً، وقام وكيل النيابة بتدوين الإجراءات بنفسه، فإن الإجراء يَفقد صفته كإجراء تحقيق ويعدّ من إجراءات الاستدلال[2].

وإذا كان القائم بإجراءات التحقيق هو أحد مأموري الضابطة القضائية استناداً إلى قرار الندب، فإن هذا المأمور يلتزم بما تلتزم به سلطة التحقيق الأصلية، ومن ذلك اصطحاب كاتبٍ للتدوين، فإذا لم يصطحب المأمور معه كاتباً لتدوين إجراءات التحقيق المندوب لها، فإن المحضر الذي يدونه بنفسه يفقد قيمته؛ باعتباره من إجراءات التحقيق، ويؤول إلى اعتباره محضر جمع استدلالات[3].

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن إجراءات التحقيق الابتدائي ليست جميعها بحاجة إلى تدوين بمعرفة كاتب التحقيق، فهناك من الإجراءات ما يلزم لتدوينها وجود الكاتب، كما هو الحال

---

(1) سلامة، مرجع سابق، (ص518).

(2) سلامة، مرجع سابق، (ص518).

(3) نقض 196/2/20، مجموعة أحكام محكمة النقض، (ص233).

بالنسبة للمعاينة وسماع الشهود، في حين لا تتطلب أوامر التحقيق أو تدون بمعرفة الكاتب، فيكون للمحقق أن يقوم بتحريرها، ومثال ذلك: أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بقولها: "إن أمر التفتيش وإن كان يعدّ من إجراءات التحقيق، إلا أنه ليس من المحاضر التي أشارت إليها المادة (73) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

البيانات اللازم تدوينها في المحضر: يجب أن يشتمل محضر التحقيق الابتدائي على الإجراء الذي بوشر من قبل سلطة التحقيق: كالمعاينة، وسماع شهادة الشهود، بالإضافة إلى ذلك يتعين أن يثبت بالمحضر: ساعة مباشرة هذا الإجراء، وتاريخه؛ إذ إن القانون يرتب آثاراً مُهمّة على تاريخ الإجراء، كاحتساب مدة التقادم، أو كما لو كان الإجراء قد حدث من خلال مأمور الضابطة القضائية بناءً على الانتداب المحدد، إذ يجب أن يحدث في خلال المدة المحددة بقرار الانتداب، وكذلك الأمر لمذكرات الإحضار، إذ لا يجوز تنفيذها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى، وهذا ما نصت عليه المادة (109) من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجب أن يشتمل المحضر على توقيع وكيل النيابة الذي باشر الإجراء والكاتب حيث نصت المادة (58) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحضر ويوقعها معه"، ويعدّ التوقيع هو السند الوحيد الذي يثبت صدور الإجراء عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً[1].

(1) سلامة، مرجع سابق، (ص520).

المطلب الثاني

مفهوم حظر النشر

إن نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم هو حق للصحف، ونشر جلسات المحاكمات العلنية من شأنه أن يُطلع الرأي العام على ما يجري في أداء وظيفة العدالة، وأن يطمئن إلى أن السلطات تقوم بواجبها على أكمل وجه.

والحكمة المقصودة فلسفياً وقانوناً للقرار الذي يصدر بحظر النشر هو الرغبة في الحيلولة دون التأثير على سير الدعوى وقد يؤثر على بعض أدلة الإثبات في الدعوى.

وقد أكدت الشريعة الإسلامية الغراء على أهمية هذا الموضوع لما يترتب عليه أضرار بالغة الخطورة بالأفراد وبالمجتمع على حدٍ سواء ،وجاء التحذير الشديد من إفشاء الأسرار من الله عز وجل على لسان يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام عندما قص عليه رؤياه بسجود الكواكب والشمس والقمر في قوله تعالى:﴿ **يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ** ﴾ [1].

وترتيباً على ما تقدم، قسمت الباحثة هذا المطلب لبيان تعريف حظر النشر في الفرع الأول، والطبيعة القانونية لقرار حظر النشر في الفرع الثاني منه، والأساس القانوني لقرار حظر النشر في الفرع الثالث، والتعرف على الحريات التي تتعارض مع قرار حظر النشر في الفرع الرابع.

الفرع الأول: تعريف حظر النشر

إن نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم هو حق للصحف، بل إنه امتداد منطقي لعلانية هذه الجلسات التي يفرضها القانون، ويوجبها الدستور، كما أن نشر المحاكمات العلنية من شأنه أن يُطلع الرأي العام على ما يجري في أداء وظيفة العدالة، وأن يطمئن إلى أن السلطات تقوم بواجبها، ثم إن القانون لا يحرّم نشر أنباء الجرائم والحوادث، إذا اقتصر على الأخبار، وترفع عن الخوض في شئون الناس الخاصة، وتجنب التشهير، وإثارة الفضائح، والأمور الفاحشة التي تمسّ حياء الناس، ولا يقصد بها إلا الإثارة الشهوانية، وإيقاظ الميول الساقط.

إن نشر مجريات التحقيقات والجلسات يؤثّر على بعض أدلة الإثبات في الدعوى، كشهادة الشهود، وقد يمتد هذا التأثير ليشمل الرأي العام بأسره، وتتعدد رسائل هذا التأثير، فقد يكون

---

(1) [يوسف: 5].

بالمقالات، أو التحقيقات المحلية الميدانية، أو الرسوم الكاريكاتيرية، كما قد ينصب التأثير على إحدى الطوائف المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات المصري، سواء كانت هذه الطوائف من القضاة، أو من النيابة العامة، أو من المحققين، أو الشهود، وقد ينصرف تأثيرها على جميع هذه الطوائف في آنٍ واحدٍ، فالصحفي قد يلجأ للتأثير على القضاة، أو سلطة التحقيق؛ وذلك بتهديدهم صراحة، أو ضمناً، وبالتهويل من صعوبة الدعوى المنظورة، أو بالتلميح من عدم القدرة على تنفيذ الحكم الذي يصدر في الدعوى، أو بالتهويل من الآثار التي قد تترتب في حالة صدور حكم معين في الدعوى، وقد يكون التأثير بإبداء رأي في موضوع الدعوى، وذلك بإجراء مناقشة للخصوم، والأدلة المقدمة فيها، والمحامين، وممثل الاتهام، وينتهي التعليق برأي في الدعوى يسبق حكم القضاء، مما يلقي بالشكّ في صحة الحكم الذي سيصدر في الدعوى، إذا ما خالف وجهة النظر المُبداة، وقد تجري الجريدة تحقيقاً صحفياً بمناسبة ارتكاب إحدى الجرائم، وتتوغل في دراسة كيفية حدوث الواقعة، وظروف نشأة المتّهم، ثم تنتهي إلى نتيجة معينة توحي بضرورة إدانة المتّهم أو براءته، ولا شك أن ذلك يؤثر تأثيراً بالغاً على سلطة التحقيق، وعلى المحكمة، وعلى مراكز الخصوم والشهود.

وكذلك فإن تكريس الصحافة لتوجّه معين ضد متّهم بعينه قدحاً أو مدحاً يؤثر يقيناً على سلطة التحقيق، وعلى حيادها، وقد يمتدّ للشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي.

كما قد يتأثر الرأي العام بالنشر لمصلحة المتّهم أو ضده، فإنه سينتظر الحكم ببراءته، إذا كانت الدعوى جنائية أو تأديبية، وقد يفقد الثقة في القضاة، إذا صدر على خلاف اعتقادهم، أما إذا كان التعليق ضده، فإن الرأي العام سيتوقع صدور حكم بالإدانة، غافلاً عمّا احتواه ملف الدعوى من أدلة براءة المتّهم، وتهتز ثقته أيضاً في القضاة، إذا صدر على خلاف ذلك؛ وبذلك، فإن رضا الرأي العام غاية لا تدرك.

وقد عدّت محكمة النقض المصرية نشر المحاكمات جزءاً من العلانية، وقد أجازت نشرها، وقد قالت في ذلك: "إن نشر المحاكمات فرع من علانيتها وامتداد لهذه العلانية طالما لم يحظر النشر طبقاً للقانون"[1].

و**يُعرّف حظر النشر** بأنه: "ذلك القرار الذي يَصدر من سلطة التحقيق أو المحاكمة بمنع تناول الواقعة المعروضة عليها في وسائل الإعلام كافة"[2].

---

(1) الطعن رقم 734 لسنة 1948م، جلسة 1983/3/2م.

([2]) عبد النعيم، الضوابط القانونية لقرار حظر النشر ،(ص4).

وأيضاً: "هو ذلك القيد المطلق على سلطة الصحافة في حرية تناول المعلومات والأخبار، فهو حظر غير قابل للتأويل أو التفاوض، ويلزم كل وسائل الإعلام بعدم نشر وقائع معينة"[1].

إن المشرّع الفلسطيني لم يتناول تعريف حظر النشر لا فقهاً ولا قانوناً، ولم يذكر حتى في نصوص القانون؛ لذا نوصي مشرّعنا بضرورة توضيح مصطلح حظر النشر، ومَن المكلف بإصداره؟ وما الأسباب التي دفعت مصدر القرار لإصدار مثل هكذا قرار؟

لذا ترى الباحثة بأن تعريف قرار حظر النشر بأنه: "ذلك القرار الذي يصدر من سلطة التحقيق المختصة، أو من قاضي المحكمة المختص، بنظر الدعوى التي سيصدر فيها القرار بمنع وسائل الإعلام بنشر وقائع معينة في القضية المنظورة".

وقد جاء في حكم محكمة النقض المصرية أن: "الشارع قد دل بما نصت عليه المادتين (189، 190) من قانون العقوبات المصري على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية، والأحكام التي تصدر علناً، وأن هذه الحصانة لا تمتدّ إلى ما يجري في الجلسات غير العلنية، ولا إلى ما يجري في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة، ولا تمتدّ إلى التحقيق الابتدائي، ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية؛ لأن هذه كلها ليست علنية؛ إذ لا يَشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمَن ينشر وقائع هذه التحقيقات، أو ما يقال فيها، أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة على المحاكمة، فإنما ينشر ذلك على مسئوليته"[2].

ويجب التفرقة بين حظر النشر والحظر العام المستفاد من المبدأ المستقر عليه في النقض السابق وهو: "بأن حصانة النشر تقتصر على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً، وعدم امتدادها إلى التحقيق الابتدائي أو التحقيقات الأولية أو الإدارية، ونشر وقائع التحقيقات أو ما يقال أو يتخذ فيها من ضبط أو حبس أو تفتيش أو اتهام أو إحالة إلى المحكمة، يستوجب حينها مسؤولية من نشرها".

وكذلك فإن الحظر أيضاً يَطال جمع الاستدلالات؛ كونها تمثل مرحلة أولية من مراحل التحقيق التي حظر القانون نشر ما يتعلق بها، فيدل نص المادة الثامنة من القانون 148 لسنة 1980م بشأن سلطة الصحافة على أن: "الرأي العام وإن أجاز للصحف تناول القضايا في مرحلة التحقيق الابتدائي فالأولى بالنشر في هذه المرحلة أن تلتزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة عن

---

(1) عبد النعيم، الضوابط القانونية لقرار حظر النشر، (ص4).

(2) نقض جنائي مصري، الطعن رقم 621 لسنة 31، تاريخ الجلسة 16/ 1/ 1962م.

القضايا، ومنطوق القرارات التي تصدر فيها يكون كافياً للأسباب التي تقام عليها، إلا إذا صدر قرار بحفظ الدعوى"، إلا أن مراد الرأي العام لم يتجه إلى تقرير هذا الحق على إطلاقه بل يجب أن يكون الحظر على الصحيفة بعدم نشر ما تتولاه سلطات التحقيق بما يؤثر على صالح التحقيق، أو على مراكز من يطالهم التحقيق، وكذلك سريان الحظر في حال كان النشر ينتهك محارم القانون، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ذات القانون سابق الذكر بأن: "الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع، وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين"، وما نصت عليه المادة السادسة من أنْ: "يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور"[1].

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لقرار حظر النشر

إن خرق حظر النشر قد يكون خرقاً لقرار صادر من سلطة تحقيق، وقد يكون خرقاً لقرار صادر من محكمة، فإن كانت الحالة الأخيرة، فإن النص العقابي الذي ينظمها هو نص المادة (190) من قانون العقوبات المصري، والذي ينص على أنه: "في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة (189) يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية، أو الأحكام كلها أو بعضها، بإحدى الطرق المبينة في المادة (171)، ومن يخالف ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكذلك ما نصت عليه المادة (225) من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م أنه :"يُعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً مَن ينشر 1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، 2- محاكمات الجلسات السرية، 3- المحاكمات في دعوى السب، 4- كل محاكمة مَنعت المحكمةُ نشرها".

ويتبين من هذا النص أن الركن المادي للجريمة يتمثل في (النشر) أيّاً كانت وسيلته للمرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها التي تحظر المحاكم نشرها؛ نظراً لنوع وقائع الدعوى؛ وذلك في سبيل المحافظة على النظام العام، أو الآداب.

ويُعاقِب القانون على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

---

(1) نصوص المواد (1، 6، 8)، قانون 148 لسنة 1980م، قانون سلطة الصحافة المصري.

أما فيما يتعلق بجريمة خرق حظر النشر الصادر بقرارٍ من سلطة التحقيق فقد نظمتها المادة (193) من قانون العقوبات المصري: "حيث يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن نشر 1- أخباراً بشأن تحقيقٍ جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم، أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه؛ مراعاة للنظام العام، أو للآداب، أو بظهور الحقيقة، 2- أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق، أو التفريق، أو الزنا".

أما المشرّع الفلسطيني فقد تناول النص على عقوبة جريمة خرق قرار حظر النشر في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وذلك في نص المادة (160) منه على أنه: "كل مَن نشر أو أذاع علناً دون حق ما يدور في محاكمة سرية أو تحقيق سري قررته سلطة التحقيق، يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكذلك فقد اعتمد المشرّع الفلسطيني أنه في حال قد حدث نشرُ معلومات أو بيانات أو إجراءات أو تحقيقات قد صدر فيها قرار بحظر نشرها وسريتها، ورغم وجود هذا القرار قد خرقت بالنشر، فيرى المشرّع بأنها مخالفة لأوامر مشروعة؛ وذلك وفق نص المادة (143) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م بقولها: "كل مَن خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم، أو من موظف، أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعدّ أنه ارتكب جنحة، ويُعاقب بالحبس مدة سنتين إلا إذا كانت هناك عقوبة أخرى، أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة بشأن تلك المخالفة"[1].

وترى الباحثة ضرورة الأخذ بنص المادة السابقة؛ كونه وضّح العقوبة الواقعة على مَن يرتكب جريمةَ خرق قرار حظر النشر، وأن العقوبة مناسبة غير مجحفة بحق الجاني؛ لأنه خالف أوامر مشروعة.

ويبدو من نص هذه المادة أن الجريمة تقوم على ثلاثة أركان، وهي: الركن المادي، والركن المعنوي، وركن العلانية.

أولاً- الركن المادي:

أما الركن المادي لهذه الجريمة فيكون من خلال النشر أياً كان لكي نَعدّه فعلاً إجراماً مرتكباً من الجاني، وأن ينصب ذلك على أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم، وتكون سلطة التحقيق قد

(1) نص المادة (143)، قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م.

قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو حظرت إذاعة شيء منه؛ مراعاة للنظام العام، أو الآداب العامة، أو ظهور الحقيقة.

فيشترط أن يصدر قرار بحظر النشر من سلطة التحقيق، وأن يكون التحقيق الابتدائي قائماً، فإذا وقع النشر بعد التصرف في التحقيق، لا تتوافر الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة[1].

ولم ينص القانون على شكل معين، أو إطار محدد للقرار الصادر بحظر النشر، وهو ما يجعل مضمونه صعب التحديد وإن كان لا يخرج عن توافر البيانات اللازمة للتعرّف على المراد بإصداره، والجهة المخاطبة بتنفيذه.

ثانياً- ركن العلانية:

يكون بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات المصري وهي: "كل مَن حرّض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية، أو جنحة، بقول أو صياح جهر به علناً، أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً، أو بكتابة، أو رسوم، أو صور، أو صور شمسية، أو رموز، أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعدّ شريكاً في فعلها، ويعاقَب بالعقاب المقرر لها، إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية، أو الجنحة، بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرّد الشروع في الجريمة، فيطبّق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعدّ القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام، أو طريق عام، أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق، أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي، أو بأي طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنياً، إذا وقع في محفل عام، أو طريق عام، أو في أي مكان آخر مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعدّ الكتابة، والرسوم، والصور، والصور الشمسية، والرموز، وغيرها من طرق التمثيل علنية، إذا وُزعت بغير تمييز على عدد من الناس، أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام، أو أي مكان مطروق، أو إذا بيعت، أو عُرضت للبيع، في أي مكان".

(1) عبدالمطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، (ص22).

ثالثاً– الركن المعنوي:

ويتمثل هذا الركن في القصد الجنائي بأن تتوافر العمدية في نفس الجاني عند ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون، ويُعاقِب القانونُ على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والقرار الصادر بحظر النشر يكون غير محدد المدة، ويصدر غير مسبب، فضلاً عن امتلاك السلطة مصدرة القرار سلطة تقديرية مطلقة، حيث يعدّ ذلك خطراً؛ وذلك بسبب الغموض والريبة لصدور مثل هذا القرار، وقد تتعلق بوقائع متصلة بالسياسة، أو متعلقة بأشخاص عامة، أو قد تكشف فساداً بالغاً.

والمفترض أنه إذا عجزت الضوابط العامة المنظمة لحرية الصحافة في تناول قضايا مُهمّة معروضة على القضاء عن كبح جماح التأثير المفرط على سير العدالة تلجأ سلطة التحقيق أو المحاكمة إلى إصدار قرار بحظر النشر؛ وذلك مراعاة للنظام العام، أو الآداب العامة، أو تحقيقاً للمصلحة العامة.

ويمكن القول: إن التقديرات والمواءمات المعتبرة لإصدار قرار بحظر النشر في وقائع معينة قد تكون إما لحماية الاقتصاد القومي، أو الحفاظ على الثقة في هيئة عامة، أو مراعاة للنظام العام والآداب العامة، أو تجنب التأثير الغاشم لوسائل الإعلام على مجريات العدالة.

ويثار التساؤل حول التكييف القانوني لقرار حظر النشر؟

ويمكن التعرّف على التكييف القانوني للقرار الصادر بحظر النشر بالتفرقة بين ما إذا كان صادراً من المحكمة أم من سلطة التحقيق، فإن كان صادراً من المحكمة، فالرأي المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأنه عمل قضائي يخرج عن رقابة القضاء الإداري.

وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في دعوى رُفعت إليها بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بحظر النشر في الجناية رقم 10205 لسنة 2008م جنايات القاهرة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.

"وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه، والمتضمن حظر النشر في وسائل الإعلام المختلفة عن القضية 10205 لسنة 2008م جنايات القاهرة، قد صدر من محكمة جنايات القاهرة –الدائرة الثالثة– التي تنظر القضية المشار إليها، وذلك لما تبين للمحكمة من أن هناك تجاوزات في النشر، ومحاولة لتوجيه الرأي العام، مما يعدّ تدخلاً في شؤون العدالة، وإذا صدر القرار السالف

ذكره من هيئة قضائية بمناسبة نظر إحدى القضايا المتداولة أمامها، ومن ثَمَّ فإنه لا يكون قراراً إدارياً مما يقبل الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة طبقاً لقاعدةِ أن الفرعَ يتبعُ الأصلَ، وإنما يكون عملاً قضائياً متفرّعاً من المنازعة الأصلية المنظورة أمام المحكمة؛ استهدافاً لحسن سير العدالة وتحقيقها، ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون عملاً قضائياً يخص المحكمة المنظور أمامها القضية الصادر بشأنها قرار حظر النشر، ومن ثَمَّ فإنه يخرج عن اختصاص هذه المحكمة أمر التصدي لرقابته، والفصل في مشروعيته"[1].

الواقع أن القرار الصادر من سلطة التحقيق بحظر النشر يعدّ عملاً قضائياً، ويخرج عن ولاية القضاء الإداري حسب ما جاء في حكمٍ لمحكمة القضاء الإداري.

وفي ذلك تقول: "إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات الإلغاء مناطه –بحسب المادة الرابعة من القانون الخاص بإنشاء مجلس الدولة– أن تكون هذه الطلبات موجهة إلى القرارات الإدارية، واختصاصها بطلبات التعويض لا يكون حسب ما ورد في نص المادة الخامسة من القانون المذكور إلا في الحالات المبينة بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من ذلك القانون، وكلها حالات قرارات إدارية، ومؤدَّى هذا أنه يخرج من ولاية محكمة القضاء الإداري طلب إلغاء أي عمل قضائي أو التعويض عنه، وإذا أصدرت النيابة العامة قراراً بحظر إذاعة أي بيان عن حادث تجري تحقيقه ووكلت إبلاغ هذا القرار وتنفيذه إلى رجال الإدارة فقام هؤلاء بضبط نسخ صحفية نشر فيها بيان عن ذلك الحادث، مما يعدّ إذاعة لما حظرته النيابة، وبالتالي مكوناً للجريمة المنصوص عليها في المادة (193) من قانون العقوبات المصري، فإن رجال الإدارة إذا قاموا بذلك إنما قاموا به بوصفهم من مأموري الضبطية القضائية، وبمقتضى السلطة المخولة لهؤلاء بالمادة (18)من قانون تحقيق الجنايات التي تجيز لهم في حالة (التلبس) ضبط كل ما يوجد في أي محل كان من أسلحة وآلات وغيرها، مما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة ويمكن الوصول به إلى كشف الحقيقة، وكذلك بالتطبيق للمادة(198) من قانون العقوبات التي تجيز لرجال الضبطية القضائية، في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها مما هو منصوص عليه في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات المصري، أن يضبطوا كل الكتابات، والرسوم، والصور،

---

(1) وأضافت بأنه: "... يشترط بقبول دعوى الإلغاء وجود قرار إداري بمفهومه القانوني صريحاً كان أو ضمنياً إيجابياً أو سلبياً، ويلزم لتحقق وصف القرار الإداري أن يكون صادراً من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن يكون كذلك من حيث موضوعه، أما إذا تعلق الأمر بعمل قضائي صادر من جهة قضائية، فإنه لا يكون ثمة قرار إداري يمكن الطعن عليه ومراقبة مشروعيته". (الحكم رقم 8179 لسنة 1963م، تاريخ الجلسة 2009/2/10م).

والصور الشمسية، والرموز، وغيرها، من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع، أو التوزيع، أو العرض، أو يكون قد بيع، أو وزع، أو عرض فعلاً إلخ، وهذا عمل قضائي، لكن يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري في طلب إلغائه أو التعويض عنه"[1].

وترى الباحثة أن مثل هذه القرارات هي قرارات قضائية؛ لأن سبب إصدارها مصلحة محمية، إما في التحقيق، وإما في مرحلة المحاكمة، وسبب صدورها المحافظة؛ على سير العدالة، ومنعاً من التأثير على مجريات الدعوى.

فإن قرار سلطة التحقيق بالتحفّظ على مسرح الجريمة هو قرار الهدف منه حماية الآثار التي قد تفيد في الوصول إلى الحقيقة، فهو عمل قضائي، وقياساً عليه فإن قرار حظر النشر هو عمل قضائي.

الفرع الثالث: الأساس القانوني لقرار حظر النشر

إن قرار حظر النشر هو نتيجة احترازية لسلطة التحقيق أو المحكمة، وظاهرُهُ المحافظةُ خوفاً من التأثير على مجريات التحقيق، أو المحاكمة، ولكن هذا القرار محاط بالغموض والإبهام، خاصة أن قرارُ الحظر يصدر منفردة.

فالأساس القانوني لقرار حظر النشر الصادر من سلطة التحقيق تتجلّى في مبدأ سرية التحقيق الابتدائي والمحاكمة.

حيث تنص المادة (75) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: "تعدّ إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها".

وبذلك فإن إجراءات التحقيق من الأسرار التي لا يجوز لمن أشار إليهم النص السابق إفشاؤها.

وكذلك تنص المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: "للنيابة العامة، وللمتّهم، وللمجني عليه، وللمدعي بالحق المدني، وللمسؤول عنه، ولوكلائهم، أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيقَ في غيبتهم، متى رأى ضرورة ذلك؛ لإظهار

(1) نصوص المواد (193، 198)، قانون العقوبات المصري.

الحقيقة، وبمجرّد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق، ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم".

أما المشرّع الفلسطيني في ظل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م فقد اعتنق مبدأ سرية التحقيق في نص المادة (59) بقولها: "تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعدّ إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون"[1].

فكذلك يعدّ من الأساس القانوني لقرار حظر النشر في التشريع الفلسطيني هو نص المادة (295) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م المطبّق أمام المحاكم العسكرية في فلسطين والتي تنص على: "يعاقَب حتى عشرين جنيهاً كل من ينشر: أ- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي، أو الجنحي، قبل تلاوتها في جلسة علنية، ب- محاكمات الجلسات السرية، ج- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها".

ولكن ما ضوابط نشر المحاكمات؟

الواقع أن فيما يتعلق بضوابط نشر المحاكمات بصفة عامة فقد نظمتها نصوص من قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة (186) من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخلّ بطريقة من الطرق المذكورة في نص المادة (171) بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى"[2].

وهذه الطرق المنصوص عليها في المادة (171) هي: "كل مَن حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية، أو جنحة، بقول أو صياح جهر به علناً، أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً، أو بكتابة، أو رسوم، أو صور، أو صور شمسية، أو رموز، أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعدّ شريكاً في فعلها، ويُعاقب بالعقاب المقرر له إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرّد الشروع في الجريمة، فيطبّق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعدّ القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به، أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام، أو طريق عام، أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به، أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي، أو بأي طريقة

(1) نص المادة (59)، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م.

(2) نص المادة (186)، من قانون العقوبات المصري.

أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنياً، إذا وقع في محفل عام أو طريق عام، أو في أي مكان آخر مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعدّ الكتابة، والرسوم، والصور، والصور الشمسية، والرموز، وغيرها، من طرق التمثيل علنية، إذا وُزعت بغير تمييز على عدد من الناس، أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها مَن يكون في الطريق العام، أو أي مكان مطروق، أو إذا بيعت، أو عرضت للبيع في أي مكان".

وكذلك نصت المادة (187) من قانون العقوبات المصري على: "يُعاقب بالعقوبات نفسها كل مَن نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد، أو في رجال القضاء، أو النيابة، أو غيرهم من الموظفين المكلّفين بالتحقيق، أو التأثير في الشهود الذين قد يُطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى، أو في ذلك التحقيق، أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى، أو التحقيق، أو ضده".

ونصت المادة (189) من قانون العقوبات المصري على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، ما جرى في الدعاوى المدنية، أو الجنائية، التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية، ولا عقاب على مجرّد نشر موضوع الشكوى، أو على مجرّد نشر الحكم. ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها، يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه".

وتنص المادة (191) من قانون العقوبات المصري على: "يُعاقَب بالعقوبات نفسها كلُّ مَن نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم، أو نشر بغير أمانة، وبسوء، قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم"[1].

مما سبق يتضح أن حظر النشر كقاعدة عامة للتحقيقات، والمحاكمات، نظمته المواد السابقة، وهذا الحظر ليس مؤبداً، بل هو حظر مؤقت مرْهون بانتهاء التحقيق، أو التصرف فيه، وعليه ينتهي الحظر بإحالة الدعوى إلى المحكمة، ما لم يصدر قرار بالحظر أيضاً لإجراءات المحاكمة، ولكن هذا الحظر لا يشمل نشر أخبار بوقوع جريمة، أو نشر الشكوى، أو القرارات

(1) نصوص المواد (187، 189، 191)، من قانون العقوبات المصري.

النهائية التي تصدرها المحكمة بعد الانتهاء من انعقاد الجلسات، كما لا يسري الحظر على الإجراءات التي لا تحاط بالسرية وتعلن من سلطة التحقيق أو من المحكمة[1].

وتطبيقاً لذلك فإن نشر ما جرى في الدعاوى المدنية، أو الجنائية، التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية فإن المشرّع أجاز للمحكمة؛ مراعاة النظام العام، أو المحافظة على الآداب العامة، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها، في جلسة سرية، وفق قانون الإجراءات الجنائية.

فإذا قام المتّهم بنشر ما جرى في دعوى جنائية، أو مدنية، قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، تجب معاقبته وفقاً للفقرة الأولى من المادة (189) من قانون العقوبات، سواء انصبّ النشر على كل ما جرى في الدعوى، أو على جزء منه فقط، ومثال ذلك: نشر التحقيقات التي تجريها المحكمة في الدعوى، أو أقوال المتّهمين، أو شهادة الشهود، أو تقارير الخبراء، أو المرافعات التي تَصدر من النيابة العامة، أو المحامين، مع الملاحظة أن حظر النشر في هذه الحالة لا يسري إلا على ما جرى بعد تقرير المحكمة سرية الجلسة، أما الإجراءات التي تمت في علنية، فلا يشملها الحظر، كذلك لا يمتد الحظر إلى الحكم الصادر الدعوى؛ لأنه من المقرر أن هذا الحكم يصدر في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية وفق نص المادة (303) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

إن الحظر الذي يصدر بقرار من المحكمة فالأساس القانوني له وفق قانون العقوبات المصري هو نص المادة (190) بقولها: "في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية، أو الأحكام كلها أو بعضها، بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) السابق ذكرها، ومَن يخالف ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أما الحظر الذي يصدر بقرار من سلطة التحقيق، فالأساس القانوني له وفق قانون العقوبات المصري هو نص المادة (193) بقولها: "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها: (أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم، أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه؛ مراعاة للنظام

(1) رمضان، المسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل الإعلام، (ص148).

العام، أو للآداب، أو لظهور الحقيقة، (ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات، أو المرافعات في دعاوى الطلاق، أو التفريق، أو الزنا...".

أما الأساس القانوني لقرار حظر النشر في التشريع الفلسطيني هو نص المادة (160) مِن مشروع قانون العقوبات: "كل مَن نشر، أو أذاع علناً، دون حق ما يدور في محاكمة سرية، أو تحقيق سري، قررته سلطة التحقيق، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين"[1].

ونرى أن المشروع لم يميز بين قرار حظر النشر الصادر من سلطة التحقيق، وقرار حظر النشر الصادر من المحكمة؛ لذا نوصي المشرّع بضرورة التفرقة بين القرار الصادر من سلطة التحقيق، والقرار الصادر من المحكمة المختصة، والسير على خُطا ما ذهب إليهِ المشرّع المصري في التميز بينهم.

الفرع الرابع: حريات تتعارض مع قرار حظر النشر

أولاً– الحق في المعرفة:

يعدّ الحق في المعرفة من المبادئ الدستورية التي رسخت في عقيدة الدول الديمقراطية، ويتجلى أثره في تحقيق الإلمام الكامل بكل ما يدور في الدولة، والنفاذ الحقيقي للمعلومات والأخبار.

وقد نص الدستور المصري الصادر عام 2014م على الحق في المعرفة في المادة (68) منه حيث قرر أن: "المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق الرسمية، ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها، وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها، وإتاحتها، وسريتها، وقواعد إيداعها، وحفظها، والتظلم منها، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها، وتأمينها، من الضياع، أو التلف، وترميمها، وترقيمها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقاً للقانون"[2].

---

(1) نص المادة (160)، من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

(2) كان مشروع الدستور المصري ينص في شأن هذه المادة على: "لكل مواطن الحق في المعرفة، وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها، وتداولها بشفافية، ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء في حال حجب المعلومات، أو البيانات، أو الإحصاءات، أو الوثائق الرسمية".

فالحق في المعرفة أساس الشفافية والتبصرة والإدراك، ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي، فضلاً عن كونه أساساً لخلق طبقات من النقد والتوجيه والتقويم، وهو بذلك يؤرّق الإدارات الفاسدة أو الفاشلة.

الحق في المعرفة وفق التشريع الفلسطيني: فقد كفله نص المادة (4) من قانون رقم 9 لسنة 1995م، بشأن المطبوعات والنشر بقولها: " أ- إطلاع المواطن على الوقائع، والأفكار، والاتجاهات، والمعلومات، على المستوى المحلي، والعربي، والإسلامي، والدولي، ب- إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم، ج- البحث عن المعلومات، والأخبار، والإحصائيات، التي تهُمّ المواطنين من مصادرها المختلفة، وتحليلها، وتداولها، ونشرها، والتعليق عليها، في حدود القانون، د- حق المطبوعة الصحفية، ووكالة الأنباء، والمحرر، والصحفي، في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي حُصِلَ عليها سرية إلا إذا قرّرت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية؛ حماية لأمن الدولة، أو لمنع الجريمة، أو تحقيقاً للعدالة، هـ- حق المواطنين، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الثقافية والاجتماعية، والنقابات، في التعبير عن الرأي، والفكر، والإنجازات، في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات".

ثانياً- حرية الصحافة:

يمكن تعريف حُرّية الصحافة بأنها: "حرية الأفراد والجماعات في الحصول على الأخبار، والتعبير عنها، وعرض أفكارهم بالنشر للكافة، وإقامة منشآت صحفية، وذلك في إطار نظام ديمقراطي حر"[1].

فهذه، الحرية تتكون من أربعة عناصر: وهي حرية إصدار الصحف، وحرية إنشاء المنشأة الصحفية، وحرية وكالة الأنباء، وحرية الصحفي.

وقد نصت المادة (70) من الدستور المصري على أن: "حرية الصحافة، والطباعة، والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائل الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف، بمجرّد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون"[2].

(1) قايد، حرية الصحافة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، (ص61).

(2) نص المادة (70)، من الدستور المصري.

إن حرية الصحافة إحدى دعائم الدولة ذات النظام الديمقراطي، وتتعدد وسائل الإعلام من مرئية ومسموعة ومقروءة، ووسائل الإعلام الرقمي والإلكتروني، كل ذلك يشكّل محيطاً إعلامياً تتزايد فيه المعلومات، وتنقل من خلاله الأخبار، ويطرح من خلاله الآراء.

وبالنسبة لوسائل الإعلام الإلكترونية، والرقمية، فإنها رغم أهميتها وما تلعبه من دور فعال في الحياة، فإنها تشكّل عاملاً سلبياً في سير العدالة، في حال وجهت لخدمةِ فئةٍ معينة، أو لتحقيق مصالح طائفة بعينها، لذلك تقوم الدول بفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأحداث المتلاحقة في المجتمع.

وللصحافة الحق في نشر الأخبار التي تهم المجتمع مهما كانت طبيعتها، ولكن يحظر إذاعة ما يعدّ من أسرار الدفاع وأمن الدولة الداخلي ويجب أن تلتزم كذلك باحترام حرمة الحياة الخاصة للأفراد وعدم التعدي عليها والمحافظة على حقهم في الشرف والاعتبار.

أما المشرّع الفلسطيني فقد كفل حرية الصحافة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م في باب الحقوق والحريات في المادة (27) منه بقولها: " 1- تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي، وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون، 2- حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي، والقوانين ذات العلاقة، 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها، أو وقفها، أو مصادرتها، أو إلغاؤها، أو فرض قيود عليها، إلا وفقاً للقانون، وبموجب حكم قضائي".

المبحث الثاني

المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي وموقف الفقه والتشريعات المقارنة منه

إن تجريم المتّهم يقوم بالأساس على قرائن ووقائع وبينات، تُقدم، ويعتمدها القاضي، فالشارع لا يسعى لإثبات براءة، ولا لتجريم، بل قصده واضح، وهو إقامة العدل، وإحقاق الحق، وإنصاف المظلوم، وعدم الميل لأحد.

لهذا فقد وُضع عدة مبادئ تضمن حقوق المتّهم في عدم التعدي عليه، حيث كفلت الشريعة ما يضمن حفظ كرامته ومكانته، وبالمقابل اتخذت إجراءات تكفل حقوق المجني عليه، إنْ ثبت له حق؛ وذلك حتى لا يضيع حقه، ولذا كان هناك عدة مبادئ تساعد بالمحافظة على قاعدة افتراض الفطرة السليمة للإنسان التي هي أصل الإنسان منذ ولادته.

ولذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت في المطلب الأول المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي، وفي المطلب الثاني موقف التشريعات المقارنة والشريعة الإسلامية من السرية في التحقيق الابتدائي.

- **المطلب الأول: المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي.**
- **المطلب الثاني: موقف التشريعات المقارنة والشريعة الإسلامية من السرية في التحقيق الابتدائي.**

المطلب الأول

المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي

وسنتناول في هذا المطلب بيان المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي من مبادئ متعددة كمبدأ الأصل في الإنسان البراءة، ومبدأ درْء الحدود بالشبهات، ومبدأ المساواة أمام الشرع والقضاء، ومبدأ حق الدفاع، ومبدأ منع التعذيب والإكراه، ومبدأ علانية المحاكمة والسرعة في فصل الخصومات.

الفرع الأول: مبدأ الأصل في الإنسان البراءة

لقد جعل الإسلام البراءة في المتّهم أصلاً عاماً، ويقوم هذا الأصل على أن البراءة يقينيه، والاتهام ظنّ وشكّ، واليقين لا يزول بالشكّ، وإنما يلزم أن يكون هناك من الأدلة ما يكفي للقطع بأن التهمة قد غلبت ومِن ثَمَّ يصبح الدليل قاطعاً ومؤكداً ومبنياً على يقين، لا على الظن

والاحتمال، فالأصل في الإنسان براءة جسده من القصاص والحدود، والتعزيرات ومن الأقوال كلها، والأفعال بأسرها[1].

فيجب الاحتياط في نسبة الجريمة إلى الشخص، وذلك بافتراض براءته حتى يثبت دليل قاطع عكس ذلك، أي ارتكابه للجريمة، فلا ينسب لساكت قول.

وبناء على القواعد السابقة، يظهر جلياً أن الشكّ يجب أن يُفسّر لمصلحة المتّهم، وهذا يعني إعفاءه من السعي لإثبات براءته، بل على المدّعي إثبات ادعائه بطرق الاثبات المقبولة شرعاً؛ لأنه هو الذي يخالف أصل براءة الذمة[2].

الفرع الثاني: مبدأ درء الحدود بالشبهات

الأصل في هذا المبدأ ما روته عائشة رضي الله عنها ،أن النبي ﷺ قال: {قال ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة}[3].

وهذا النص لم يصح عن النبي، وضعّفه العلماء، ولكن صح عن ابن مسعود أنه قال: "**ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم**"[4]، وقال عمر: "لَئِن أعطّل الحدود بالشبهاتِ أحبّ إليّ من أن أقيمها في الشبهات"، فهذا المبدأ ليس قاعدة نصية، وإنما يعدّ قاعدة فقهية، مستندها الإجماع على إقامة الحد عند انعدام الشبهة.

ومؤدّى هذه القاعدة الفقهية أنه إذا قامت لدى القاضي شبهة في ثبوت ارتكاب الجريمة الموجبة لعقوبة من عقوبات الحدود؛ فإنه يجب عليه ألا يحكم على المتّهم بعقوبة الحد، وقد يجوز له الحكم على المتّهم بعقوبة تعزيرية، فالشبهة كما تؤدّي إلى الحكم ببراءة المتّهم مما أسند إليه، قد تؤدّي إلى تغيير وصف التهمة، بحيث يُدان المتّهم بجريمة أخرى، فإذا تخلّف شرط الحرز في السرقة، أو شرط النصاب، فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم على الجاني بقطع اليد[5].

---

(1) السيوطي، الأشباه والنظائر، (ص142)، حققه خالد عبدالفتاح شبل أبو سليمان .

(2) عبدالبصير، مبدأ الشرعية الجنائية، (ص121).

(3) الترمذي، سنن الترمذي (ص438/ح1428)، ضعفه الألباني، إرواء الغليل (ج7/ ص343/ ح2316).

(4)الألباني، إرواء الغليل (ج8/ ص25/ ح2355).

(5) القرافي، الفروق (ج4/ ص174)، حققه محمد سراج و علي جمعة.

الفرع الثالث: مبدأ المساواة أمام الشرع والقضاء

من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن التشريع لله تعالى بما ورد في كتابه الكريم، وبما ورد عن رسوله –ﷺ–، وحينئذ فالإسلام ينزع السيادة التشريعية من يد البشر، وقد وضع أرسخ قاعدة لكفالة حق البشر في المساواة أمام أحكامه.

فالقاعدة القضائية في الشريعة هي مِن عند الله، والناس مهما علَت مقاماتهم، ومنازلهم، فهم أمام الشرع سواء، والمساواة في القضاء الإسلامي غاية تسْعى العدالة إلى تحقيقها؛ ليتحقق العدل المطلق، وهذا مقتضى ما تدل عليه عمومات الشريعة، قال الله تعالى: ﴿**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**﴾[1]، فالله يأمر بالعدل والإنصاف وإعطاء الحق فيما أنزل إلى النبي ﷺ.

وقال أيضاً: ﴿**وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ**﴾ [2]، فالله يبيّن في الآية أن مِن صفات المؤمنين القيام بالعدل، وعدم الجور في الحكم؛ ولأنه تجاوز لِما حدد الله، فلا تمنع العداوة مع قوم من العدل في الحكم معهم، فالعدل مطلوب حتى مع الكفار، فما بالك بالمؤمنين[3].

وفي السنة أحاديث كثيرة تنص على وجوب العدل والمساواة، ففي حادثة المرأة من بني مخزوم التي سرقت، فبعث قومها أسامة بن زيد ليشفع فيها، فردّه الرسول ﷺ وخطب الناس قائلاً: "**يا أيّها النّاس، إنّما ضلّ مَن قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق الشّريف تركوه، وإذا سرق الضّعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت، لقطع محمّدٌ يدها**"[4]، فالنبي ﷺ خص فاطمة بالذكر، وهي أعزّ أهله؛ مبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلّف، وترك المحاباة بلا استثناء، فلا فرق بين شريف ووضيع وحاكم ومحكوم.

الفرع الرابع: مبدأ حق الدفاع

المقصود بحق الدفاع أنّ المتّهم يدفع الاتهام عن نفسه، إما بإثبات فساد دليل الاتهام، أو بإقامة الدليل على نقيضه، فالاتهام يحمل الشكّ، وبقدر هذا الشكّ يحق للمتّهم أن يدافع عن نفسه،

---

(1) [النحل: 90].

(2) [المائدة: 8].

(3) الطبري، جامع البيان (ج 4 / ص2771)، حققه عبدالحميد عبدالمنعم مدكور .

(4) البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة، (ص1365/ ح6787)، مسلم ، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره (ص848/ ح4301).

ولا بد من تمكين المتّهم من هذا الحق تمكيناً تاماً؛ لأن الشريعة قد كفلت هذا الحق بالنص، فعن على ابن أبي طالب قال: بعثني رسول الله –ﷺ– إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: "**إنّ الله عزّ وجلّ سيهدي قلبك، ويثبّت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضينّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنّه أحْرى أن يتبيّن لك القضاء**"[1].

فكما أن المدّعي له الحق أن تُسمع دعواه، فإن للمدّعى عليه الحق في الدفاع عن نفسه بالاعتراض على البينة، ويدل على هذا ما قاله عمر بن عبد العزيز: "إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه فلا تقض له حتى يأتي خصمه، لعله أن يأتي وقد نزع أربعة أعين"[2].

ويحق للمتّهم أيضاً الطعن في الشهود؛ لأنه إذا شهد الشهود أمام القاضي على المتّهم بارتكاب الجريمة التي نُسبت إليه، استحق العقوبة، وعليه، فله الحق بالاعتراض على هؤلاء الشهود بالطعن فيهم، وتجريحهم، حيث يُخبر القاضي المتّهم بأنه قد شهد عليك الشهود، فإن كان عندك ما يقدح بشهادتهم فبيّنه عندي.

الفرع الخامس: مبدأ منع التعذيب والإكراه

يعترف المتّهم في الشريعة الإسلامية بإرادته، ولا يجوز أن يُكره المتّهم على الاعتراف والإقرار بالتهمة عن طريق التعذيب أو غيره.

وإن من أهم شروط صحة الإقرار الاختيار، يقول الله تعالى: ﴿**مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ**﴾ [3]، فلمّا سمح الله عز وجل بالكفر به عند الإكراه، ولم يؤاخذ به مع أن الإيمان هو أصل الشريعة، فإن فروع الشريعة تأخذ الحكم نفسه إذا وقع الإقرار عليها، لم يؤاخذ به، ولم يترتب عليه حكم.

---

(1) أبي داوود، سنن أبي داوود، (ج 3/ص407/ح3582) ،وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود (ص542/ ح3582).

(2) ابن حزم، المحلى (ج9/ ص368)، حققه أحمد محمد شاكر ، عبدالرزاق، المصنف (ج8/ ص235/ ح15386).

(3) [النحل: 106].

كما وينهى النبي –ﷺ– عن التعذيب بالنص، فعن هشام بن حكيم بن حزام قال: أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "**إن الله يعذّب الّذين يعذّبون النّاس في الدّنيا**"[1]، وجه الدلالة: أن فيه الوعيد لمن عذّب الناس في الدنيا بغير حق.

وعن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– أنه قال: " ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أجعته، أو وثّقته، أو ضربته"، وكذلك نقل عن القاضي شريح قوله: "القيد كره، والسجن كره، والضرب كره" [2].

فهذه الآثار تبين أن صورة الإكراه: كالتجويع، والتخويف، والتهديد، والقيد، والضرب، والحبس، وغير ذلك، تؤدي إلى فساد الاختيار، فلا يصحّ الاعتراف أو الإقرار بها.

الفرع السادس: مبدأ علانية المحاكمة

والمراد بهذا المبدأ نظر القضية في جلسات علانية، وهذا من أهم المبادئ في القضاء الإسلامي.

والذي يجدر ذكره أن الفقهاء لم يَنصّوا على وجوب نظر الخصومات في جلسات علانية، ويدل لهذا المبدأ أقضية الرسول –ﷺ–، وأقضية خلفائه من بعده بالواقع العملي، حيث كانت تحدث في المساجد، حيث قرر الفقهاء جواز اتخاذ المساجد مجلساً للقضاء، إلا أنهم اختلفوا في ما بين الجواز بكراهة أو بدونها[3].

والذي يظهر من سيرة قضاء الصحابة، ومَن بعدهم من السلف؛ أنهم كانوا يتخذون الأماكن البارزة مواضع لفصل الخصومات، فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه– يقضي في السوق، وقال الإمام البخاري –رحمه الله–: "وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره"[4]، واستحبّ الإمام الشافعي رحمه الله أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس، لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسطاً للمصر"[5].

---

(1) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (ص207/ ح6554).

(2) النووي، شرح صحيح مسلم، (م6/ج16/ص167)، حققه عادل عبد الموجود.

(3) ابن قدامة، المقنع (ج3/ص610)، المرداوي، الإنصاف (ج11/ ص203)، حققه محمد حامد الفقي .

(4) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء والفتيا في الطريق (ح7153/ ص1428)، وباب من قضى ولاعن في المسجد (ح7167/ ص1431).

(5) الشافعي، الأم، (ج7 / ص490)، حققه رفعت فوزي عبدالمطلب، العسقلاني، كتاب فتح الباري (ج15/ ص58)، حققه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .

وأما فيما يتعلق بسرعة البت في القضاء، فإنه لا بد من السرعة في فصل النزاع، ولا يجوز التأخير بلا مسوغ شرعي، فيجب إصدار الحكم عند استكمال سماع الخصمين وحجبهما، وهذا الذي كان عليه القضاء في عهد النبي -ﷺ-، حيث كان يقضي بين الخصوم في مجلس المخاصمة، ولم يكن يرجئهم إلى وقت آخر، كما قضى بين الزبير والأنصاري في ماء شراج الحرة، وكما قضى بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد بالصلح بينهما بوضع النصف من الدين[1].

ومما يدل أيضاً على تيسير الإجراءات ما ثبت أن النبي -ﷺ- لم يتخذ حاجباً، أو بواباً، راتباً، وهذا ظاهر في حديث المرأة التي مرّ بها النبي ﷺ وهي عند قبر تبكي، فقال لها: "**اتقي الله واصبري**"، فقالت: "إليك عني فإنك خلو من مصيبتي"، فأُخبرت أنه النبي ﷺ، فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباً[2].

كما عن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه يثير مفاسد كثيرة، كحرمانه من الانتفاع بحقه، وفيه إقرار غير المستحق على الانتفاع بما ليس له، وهذا ظلم، وفيه مع ذلك استمرار المنازعة بين المحق والمحقوق، وهذا يؤدي إلى الاضطراب في الأمة.

---

(1) مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين (ص764/ ح3875).

(2) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما ذكر أن النبي -ﷺ- لم يكن له بواباً (ص1428/ ح 7154).

المطلب الثاني

موقف التشريعات المقارنة والشريعة الإسلامية من السرية في التحقيق الابتدائي

ونتناول في هذا المطلب موقف التشريعات المقارنة من السرية في التحقيق الابتدائي في الفرع الأول منه، وموقف الشريعة الإسلامية من السرية في التحقيق الابتدائي في الفرع الثاني.

الفرع الأول: موقف التشريعات المقارنة من السرية في التحقيق الابتدائي

أولاً– موقف المشرّع الفلسطيني من السرية في التحقيق الابتدائي

يعدّ القانون الفلسطيني إجراءات التحقيق من الأسرار، وقد حرّم إفشاءها، ورتب عليها مساءلة جزائية، أو مدنية، أو تأديبية، تبعاً لأهمية، ونوع السر، وذلك وفقاً لنص المادة (166) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بقولها: "كلّ مَن نشر أو أذاع علناً، ما يدور في محاكمة، أو تحقيق، قررت المحكمة أو سلطة التحقيق نظرها أو سماعه في جلسة سرية، يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ويترتب على قيام المحقق بإفشاء أسرار التحقيق آثار عملية مُهمّة.

فإن أفشاها لأي شخص، فقد يترتب على إثر ذلك مضارّ كثيرة، فهناك احتمال لأن ينتقل الحدث، وما أسرع ذلك إلى مَن قد يَستفيد مما به من معلومات، بل إنه قد يسعى إلى ذلك، وعلى أساسها يرسم لما فيه مصلحته سواء أتعلّقت بإثبات الاتهام قبل المتّهم أم بمحاولة دفع التهمة عنه، ولا شكّ أنه على أي الصورتين تضيع الحقيقة[1].

ولأجل ذلك يكون من واجب المحقق أن يقصر المعلومات التي يتلقاها خلال عمله على نفسه وحده، وإن دعت الضرورة إلى الاستئناس برأي بعض زملائه في شأن واقعة معينة، فمِن الأفضل أن يحرص على عدم الكشف عن الأشخاص المتصلين بها، وبذلك، الأمر متروك لحسن سياسة المحقق في حديثه عن الواقعة (2) وذلك كما جاء في نص المادة (48) من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم 1 لسنة 2006م على أنه: "يتعين على عضو النيابة أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق؛ ضماناً لسيره في طريقه الطبيعي، وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض"، وكذلك ما نصت عليه المادة (49) منها على أنه: "إن إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تُسفر عنها من الأسرار، يجب على عضو النيابة أن يَحرص على سريتها، وعلى عدم

---

(1) الزعنون، التحقيق الجنائي أصوله وتطبيقاته، (ص79).

(2) نصوص المواد (47،55، 158)، من التعليمات العامة للنيابة المصرية.

إفشائها، وألا يفضي لمندوبي وسائل الإعلام بأي معلومة عنها؛ رعاية للصالح العام، وتفادياً لما يؤدّى إليه من ضرر بصالح تلك التحقيقات".

وإن إفشاء المحقق لأسرار المهنة ولإجراءات التحقيق التي يعمل عليها يعدّ مخالفة لأوامر مشروعة وفق ما جاء في نص المادة (143) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م بأنه: "كل مَن خالف قراراً، أو أمراً، أو مذكرة، أو تعليمات، صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم، أو من موظف، أو شخص، يقوم بمهام وظيفة عمومية، ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعدّ أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إلا إذا كانت هناك عقوبة أخرى، أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحةً بشأن تلك المخالفة".

فإجراءات التحقيق الابتدائي تحدث في عدم علانية تامة، ولا يحضرها الجمهور، ولا يسمح للصحفيين باختراق حجرات التحقيق، ولا يقتصر الأمر على إجراءات التحقيق، بل يمتدّ أيضاً لنتائج التحقيق، حيث إنها من الأسرار، وهذا ما أكّدته المادة (59) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م بقولها: "تكون إجراءات التحقيق، أو النتائج، التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعدّ إفشاؤها جريمة يعاقِب عليها القانون".

ورغم ذلك ومع الأسف الشديد نجد أن الصحف والمجالات ومواقع التواصل الاجتماعي تطالعنا بتصريحات تصدر عن العاملين في النيابة العامة، أو أفراد الشرطة غير المختصين، حول ما يجري في التحقيق، وما وصل إليه من نتائج، وكل ذلك قبل التصرف في الدعوى الجزائية سواء بالإحالة أو بالحفظ.

الواقع العملي:

والحياة العملية دَرَج فيها العمل بمباشرة التحقيق في غيبة الخصوم في حالة الاستعجال، ويقصد بالخصوم: هم المتّهم، والمجني عليه، والمدّعي بالحق المدني، والمسئول عنها؛ وذلك لتمكينهم من حق الحضور، فقد أوجب المشرّع الفلسطيني بضرورة إعلانهم باليوم الذي سيباشر فيه التحقيق، ومكانه، وذلك وفق نص المادة (61) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م، بقولها: "يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه"، وقد أجاز القانون الفلسطيني أن يقدموا لوكيل النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقدمها خلال التحقيق، وذلك وفق نص المادة (62) من القانون سالف الذكر: "يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق"، وأجاز للمتّهم، وللمجني عليه، وللمدّعي بالحق المدني، أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من أوراق التحقيق أو مستنداته، وقد جاءت المادة (63) من القانون

السابق بذكر ذلك: "يجوز للمتّهم، وللمجني عليه، وللمدّعي بالحقوق المدنية، أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من أوراق التحقيق أو مستنداته"[1].

وإذا جرى التحقيق في غيبة المتّهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فإن هذه المخالفة توسم الإجراءات التي بوشرت بالبطلان المتعلق بمصلحة الخصم الذي جرى التحقيق في غيبته، فله أن يتمسك به، أو يتنازل عنه، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

هذا ويلاحظ أننا نستثنى بعض إجراءات التحقيق الابتدائي من قاعدة حضور الخصوم إجراءات التحقيق مثل: تفتيش منزل المتّهم، وندعو المشرّع إلى النص على هذا الاستثناء صراحة؛ لأن بعض الإجراءات تقتضي الاطلاع على أسرار الغير، ومنها ما لا يتصل بالتحقيق، وبالتالي لا محل لإخطار المجني عليه، والمدّعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها، بموعد التفتيش ومكانه، ولا يجوز تمكينهم من مشاهدته إذا حضروا.

ثانياً- موقف المشرّع المصري من السرية في التحقيق الابتدائي

يَعُدّ القانون المصري إجراءات التحقيق من الأسرار التي قد حرّم إفشاءها، ورتب عليها مساءلة جزائية، أو تأديبية؛ لأهمية ذلك، وقد نص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م في المادة (193) منه على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها: (أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم، إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم، أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه؛ مراعاة للنظام العام، أو للآداب، أو لظهور الحقيقة، (ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات، أو المرافعات في دعاوى الطلاق، أو التفريق، أو الزنا".

ويعدّ القانون إجراءات التحقيق من الأسرار، وقد حرّم إفشاءها، وقد ورد ذلك في نص المادة (75) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها: "تعدّ إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على قضاة التحقيق، وأعضاء النيابة العامة، ومساعديهم من كتاب، وخبراء، وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق، أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومَن يُخالف ذلك منهم يُعاقَب طبقاً للمادة (310) من قانون العقوبات المصري بما يلي: "كل مَن كان مودعاً إليه بمقتضى صناعته، أو وظيفته، سر خصوصي ائتُمِنَ عليه فأفشاه في غير

(1) نصوص المواد (61،62،63)، من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري"[1].

وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية العلّة التي دَعت إلى إيراد نص المادة (75)؛ وذلك لضمان سَير التحقيق في مجراه الطبيعي، وعدم المساس بمصالح الأفراد، والالتزام بكتمان أسرار التحقيق يعدّ من أهم وسائل الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، فإذا كان مَن يقوم بالتحقيق ملتزماً بكتمان أسراره، فإن أخبار هذا التحقيق لن تجد طريقها للنشر، وهذا الالتزام ليس مقتصراً فقط على أعضاء النيابة بل يمتد على قضاة التحقيق، سواء كانوا ممن يعينهم رئيس المحكمة لمباشرة التحقيق في جريمة معينة بناء على طلب من النيابة العامة، أو من المتّهم أو المدّعي بالحق المدني، أم كانوا من المستشارين المندوبين بناء على طلب من وزير العدل، أم من المستشارين المندوبين من محكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالات التصدي، كما يسري هذا الالتزام على أعضاء النيابة العامة؛ لأنهم المختصون من حيث الأصل بمباشرة التحقيق الجنائي الابتدائي، كما يسري هذا الالتزام على مأموري الضبط القضائي في حالة الندب.

وتبعاً لذلك يجب على المحقق أن يقصر المعلومات التي يتلقاها خلال عمله على نفسه وحده، وإن دعت الضرورة إلى الاستئناس برأي بعض زملائه في شأن واقعة معينة، فمِن الأفضل أن يحرص على عدم الكشف عن الأشخاص المتصلين بها، بمعنى أن يقصر التساؤل على الناحية الموضوعية دون الشخصية، الأمر متروك لحسن سياسة المحقق أثناء روايته للواقعة.

وبذلك يجب على المحقق الابتعاد عن الصغائر والشبهات، وأن يقدر مشاعر المتّهم مهما كانت، وأن يعامله معاملة ترقى به كإنسان، وأن يتصرف معه بخلق حسنٍ، كما أوصى بذلك الرسول –صلى الله عليه وسلم– وأوصت به القوانين من بعده.

ويثار التساؤل حول من له الحق بحضور التحقيق الابتدائي؟

لا شكّ بأن حضور التحقيق هو حق لكل الخصوم: وهم المتّهم، والمجني عليه، والمدّعي بالحق المدني، والمسئول عنه؛ وذلك لارتباط مصالحهم به؛ ولذا لا يجوز مباشرته في غيبتهم إلا في حالتَي الضرورة، والاستعجال؛ وذلك وفق ما جاء به نص المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها: "للنيابة العامة، وللمتّهم، وللمجني عليه، وللمدّعي بالحقوق المدنية، وللمسئول عنها، ولوكلائهم، أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك؛ لإظهار الحقيقة، وبمجرّد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم

(1) نص المادة (75)، من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

الاطلاع على التحقيق، ومع ذلك فلِقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق"[1].

1- حالة الضرورة:

أجازت التشريعات للسلطة القائمة بالتحقيق عند توافر حالة الضرورة المبنية على أسباب معقولة ومنطقية أن تجعل التحقيق سرياً، سواء أكان متعلقاً بجميع إجراءات التحقيق، أم ببعضها، أم بالنسبة لبعض أطراف الدعوى ووكلائهم، أم جميعهم، شريطة أن تدوّن الأسباب في محضر التحقيق[2]، ومثال ذلك: حالة الضرورة التي تقضي بسماع الشهود في غيبة المتّهم؛ خشية من تأثيره على الشهود، وخصوصاً إذا كان رئيسهم الإداري المباشر، وتقدير مثل هذه الحالة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، فإن لم تكن ضرورة كانت الإجراءات التي أُجريت في غيبة الخصوم باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وحالة الضرورة الموجبة للسرية تُقدّر بقدرها، بمعنى إذا زالت حالة الضرورة، يجب على المحقق العودة إلى العلانية، ويُطلع الخصوم على الإجراءات التحقيقية التي تمت في غيبتهم؛ لأن التحقيق بالنسبة لهم علني في الأصل، وبالتالي يترتب على عدم اطلاعهم البطلان[3].

وتجدر الإشارة إلى أن حالة الضرورة لا تحول دون استعانة الخصوم بوكلائهم، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن: "للخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق"، حيث لا يجوز الفصل بين المتّهم ومحاميه، فحيثما وُجد المتّهم وجب أن يكون معه محاميه، ولا يجوز للمحقق أن يُبعد المحامي عند التحقيق بحجة سريته[4].

وقد أخرج المشرّع من سلطة المحقق فرض السرية في تفتيش المنازل، ففي المادة (92) من قانون الإجراءات الجنائية المصري الذي قرر حصول التفتيش بحضور المتّهم، أو من ينوب عنه، إن أمكن ذلك، ويرى الفقه بأن المشرّع قد جاء بهذا النص كضمان للمتّهم، وأنه لا يجوز إجراؤه استناداً إلى حالة الضرورة.

---

(1) نص المادة (77)، من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

(2) نص المادة (57 / أ)، من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه: "للقاضي، أو للمحقق، أن يمنع أي متّهم من الحضور إذا اقتضى الأمر لأسباب يدونها في المحضر".

(3) حسني، مرجع سابق، (ص522).

(4) عبيد، المشكلات العملية المُهمّة في الإجراءات الجنائية، (ص408).

ويضيف بعضهم إلى ذلك حجة أخرى مفادها: أن إجراء التفتيش من الإجراءات التي لا يمكن إعادتها من قِبل المحكمة، إذا ما طعن فيها، وأن الدفع ببطلانه من شأنه أن يلقي الشكّ على الدليل المستمد منه، مما يؤدي إلى إفلات الجاني من العقوبة، في حين لو حصل التفتيش بحضور الخصوم، كان الدفع الأول لأول مرة أمام المحكمة غير مجد[1].

ويرى جانب من الفقه أنه لا يجوز منع الخصوم من حضور إجراء المعاينة؛ لانتفاء وجود المصلحة فيها، كذلك لأنه من الصعب إعادة مثل هذا الإجراء في أثناء مرحلة المحاكمة؛ إذ لا تكون هناك فائدة منه بعد زوال معالم الجريمة ،وترى الباحثة أن هذا الرأي هو الأصوب لتفادي الوقوع في الخطأ والتدليس.

وهناك جانب من الفقه يفضّل ترك تقدير سرية المعاينة للمحقق شأنها في ذلك شأن إجراءات التحقيق الأخرى، إذ قد يفضّل في أحوال خاصة منع المتّهم من حضور المعاينة، وخصوصاً في حضور المجني عليه والشهود؛ درءاً لاحتمال تأثيره فيهم، أو لاحتمال الاعتداء عليه[2].

فإذا كانت أغلب التشريعات تعدّ الحالتين السابقتين من الحالات الرئيسة التي إذا تحققت يجوز لسلطة التحقيق إجراؤه سرياً، فإن بعض التشريعات لم تكتفِ بتلك الحالات، وأضافت إليها حالات أخرى مثل: التشريع الأردني الذي أوجب إجراء التحقيق في غيبة الخصوم دائماً عند سماع الشهود حتى ولو لم تكن هناك حالة ضرورة أو ما يستوجب الاستعجال، حين نص في المادة (1/64) من قانون الإجراءات الأردني على أنه: "للمشتكى عليه، وللمسؤول بالمال، وللمدّعي الشخصي، ولوكلائهم، الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود، وكذلك القانون اللبناني في المادة (71) قرر إجراء التحقيق في غيبة الخصوم في حالة الجرم المشهود، وقراره في هذه المسألة غير قابل للطعن، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة حيث: "يحق لقاضي التحقيق أن يقرر إجراء التحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الجرم المشهود، وقراره في هذا الشأن لا يقبل المراجعة".

2- حالة الاستعجال:

قد تجد سلطة التحقيق أن إعلان الخصوم وحضورهم، قد يستغرق زمناً؛ قد يضر بمصلحة التحقيق، ويؤدي بالتأخير إلى فوات مباشرة بعض الإجراءات التحقيقية، الأمر الذي يؤدي بها إلى

(1) سلامة، مرجع سابق، (ص593).

(2) عبيد، مرجع سابق، (ص409).

مباشرة ذلك على وجه الاستعجال، ومن هذه القوانين التي تنادي بذلك القانون (المصري) حيث نصت المادة (77) على أنه "... لقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم"، ومثال ذلك: إجراء معاينة الحادث قبل أن تمتدّ إليه يد العبث، وتضيع معالمها، أو أن يسمع المحقق شهادة شاهد قبل وفاته، أو يكون على وشكِ مغادرة البلاد، ولكن ليس هناك ما يمنع الطرف الذي يحضر عند مباشرة سلطة التحقيق أعمالها أن يتمتع بحق الحضور مع محاميه، ورغم ذلك فإن المشرّع الفلسطيني لم يعالج هذه الحالات مطلقاً، لذا ندعو المشرّع الفلسطيني على أن ينص عليها، ويعالج هذه الإشكالية، خاصة وأنها كثيرة الوقوع في الحياة العملية.

إن تقدير حالة الاستعجال أمر متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع[1]، ويتحدد الإجراء الذي يباشر في غيبة الخصوم بحالة الاستعجال، فلا يجوز مباشرة أي إجراء آخر ما دامت لم تتوافر فيه شروط الاستعجال، وإذا كان إجراء التحقيق في غيبة الخصوم منوطاً بالاستعجال فقط، فلا يجوز للمحقق أن يمنع حضور الخصم، إذا تمكّن من الحضور، رغم عدم إخطاره رسمياً بمباشرة الإجراء، إلا إذا توافر في حقه ضرورة إجراء التحقيق في غيابه، وتمتاز حالة الضرورة عن حالة الاستعجال بأن المحقق في حالة الضرورة يَمنع الخصوم من الحضور، إذا رأى أن ذلك لازم لإظهار الحقيقة، أما المنع في حالة الاستعجال جاء نتيجة لضيق الوقت، وبالتالي لا يترتب عليه سرية التحقيق، وحالة الاستعجال لا تتحقق في جميع إجراءات التحقيق، بل هي لازمة في الأحوال التي تدعو مصلحة التحقيق إلى الإسراع في اتخاذها في غيبة الخصوم، وفي حال انتهاء حالة الاستعجال تزول معه حالة السرية، ووجب إطلاع الخصوم بعد ذلك على الأوراق المثبتة للإجراءات التي تمت بغيبتهم[2].

الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من السرية في التحقيق الابتدائي

إن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يحق لأحد أن يوجّه الاتهام وما يترتب عليه إلا ببيّنة، والمتّهم بريءٌ حتى تثبت إدانته بالأدلة، لكن للاستبيان عن ذلك لا بد من سؤال المدّعى عليه بالأمر المتنازع فيه؛ لمعرفة ما يرُد على ذلك، وهذا تظهره الأدلة التي تفيد مشروعية الاستجواب كإجراء تحقيق، وهي من الكتاب والسنة.

---

(1) حسني، مرجع سابق، (ص523).

(2) سرور، مرجع سابق، ك (1)، ج (2)، (ص475).

أولاً- القرآن الكريم:

1. قوله الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [1].

وجه الدلالة في الآيتين: إن استجواب المسيح -عليه السلام- من الحق تعالى واستفسار يفيد الاستنكار، ويستهدف تقرير الألوهية والعبودية، وينفي كذب النصارى في دعواهم، حيث يستجوب الله -عز وجل- نبيه، وهو استجواب هائل ومباشر موجّه إلى عيسى بن مريم عليه السلام في مواجهة الذين عبدوه من دون الله؛ ليدفع عيسى عن نفسه تلك الفرية[2].

ولقد تضمنت الآيتان كلَّ عناصر الاستجواب، فالسائل هو الله عز وجل، والمسْتَجْوَبُ هو عيسى عليه السلام، والفِرْية ادعاء الألوهية، وقد أعطى الله نبيه الفرصة الكافية؛ ليرد ويفند ما زعمت النصارى في دعواهم، ويدفعه عن نفسه، وكذلك قد واجه الله المدّعين بعيسى؛ فكانت المناقشة أمام المفترين، وذلك أبلغ في التفنيد والرد، فإذا كان الله عز وجل قد فعل ذلك أمامهم وبحضور عيسى عليه السلام، فهذا يدل على أن الاستجواب للمتّهمين، أو المشتكى عليهم، وعرض الأدلة، ومواجهتهم بالمدّعين، كل ذلك مشروع وجائز؛ استهدافاً لكشف الحقيقة[3].

2. في قصة خلق آدم عليه السلام وقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فامتثلوا، وعصى إبليس ولم يمتثلْ فقال الله له: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ [4].

وجه الدلالة: لقد جاء سؤال الخالق -سبحانه- لإبليس عن أسباب امتناعه من السجود والامتثال للأمر، وأعطاه الفرصة للإدلاء بإجابته، وبيان دفعه، حيث جاء بأسلوب قبيح ومتكبر، فاللّه قد

---

(1) [المائدة: 116، 117].

(2) قطب، في ظلال القرآن (ج2/ص1001).

(3) أبو حمام، أثر الخلل في الإجراءات الجنائية على العقوبة في الفقه الإسلامي، (ص130).

(4) [ص: 75].

استجوب إبليس، وسأله عما بدَر منه من كفران، وهذا ظاهر الدلالة على جواز الاستجواب، والاستفسار كإجراء تحقيقي[1].

ثانياً- السنة النبوية:

1. ما قاله النبي ﷺ في حديث العسيف: "واغدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"[2].

وجه الدلالة: لقد أرسل النبي -ﷺ- أنيس إلى المرأة ليس لإثبات الحد عليها، وإنما لأنها قد قذفت فبعث إليها؛ لتنكر، فتطالب بحد من قذفها، أو تقرّ بالزنا؛ فيسقط عنها، فكان منها الإقرار، وهذا لا يكون إلا بالسؤال والاستجواب[3].

2. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي -ﷺ- فقال: {يا رسول الله طهرني، فقال: "**ويْحك، ارجع فاستغفر الله، وتب إليه**"، وقال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي -ﷺ- مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة، قال رسول الله -ﷺ-: "**فيمَ أطهرك؟** فقال: من الزنا، فسأله رسول الله -ﷺ- **أَبِهِ جنون؟**، فأُخبر أنه ليس بمجنون، فقال: "**أَشَرِبَ خمراً؟** فقام رجل فاستنكه، فلم يجد من ريح خمر، فقال رسول الله -ﷺ-: "**أزنيتَ؟** فقال: نعم، فأمَرَ به فَرُجم، قال: ثم جاءته امرأة من غامد الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني، فقال: "**ويْحك، ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه**"، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: "**وما ذلك؟**" قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال -ﷺ-: أأنتِ؟"، قالت: نعم، فقال لها: "**حتى تضعي ما في بطنك**"، قال: فكفلها من الأنصار حتى إذا وضعت قال: فأُتِيَ النبي -ﷺ- فقال: قد وضعت الغامدية، فقال -ﷺ-: "**إذن لا نرجمها، وندعُ ولدها صغيراً، ليس له من يرضعه**"، فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها[4].

وجه الدلالة: دل الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفسار عن الأمور التي يجب معها الحد، والتبين في التفاصيل، حيث سأل النبي -ﷺ- أبهِ جنون، أهو شارب خمر، وأمر مَن يشمّ رائحته، ويستفسره عن الزنا بألفاظ صريحة، لا يُكنّى فيها، ودلالة ذلك صريحة على الاستجواب،

---

(1) قطب، مرجع سابق، (ج2/ ص1003).

(2) البخاري، صحيح بخاري، كتاب المحاربين، باب الاعتراف بالزنا، (ص1371/ ح6827).

(3) الصنعاني، سبل السلام (ج4/ ص6)، حققه عصام الدين الصبابطي.

(4) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعتراف على نفسه بالزنا، (ص852/ ح4322).

والتقصي، وقد كان بمراجعة القول، ومحاورته بين الجاني والمحقق، وهو رسول الله –ﷺ–، وهذا هو ذات الاستجواب[1].

3. عن أبي هريرة –رضي الله عنه– قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي –ﷺ– شاة فيها سمّ، فقال –ﷺ–: "**اجمعوا لي مَن كان ها هنا من يهود**"، فجمعوا له، فقال: "**إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟** فقالوا: نعم، قال لهم النبي –ﷺ–: "**مَن أبوكم؟**"، فقالوا فلان، فقال: "**كذبتم؛ بل أبوكم فلان**"، قالوا: صدقت، قال: صدقت، قال: "**فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟**"، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عَرَفتَ كذبنا كما عرفته في أبينا، فقال لهم: "**مَن أهل النار؟**، فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها، فقال لهم النبي –ﷺ–: "**اخسئوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبداً**"، ثم قال: "**هل أنتم صادقِيَّ عن شيء إن سألتكم عنه؟**"، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قال: "**هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟**، قالوا: نعم، قال: "**ما حَمَلَكم على ذلك؟**، قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح، وإن كنت نبياً لم يضرك[2].

وجه الدلالة: لقد توصل النبي –ﷺ– في تقرير اليهود بلسانهم على جنايتهم، فقد رد عليهم النبي –ﷺ– كذبهم فيما كذبوه فيه، فاعترفوا بصدقه في تكذيبهم، ثم سأل عن وضع السم في الشاة فقررهم بذلك، وواضح في الحديث استجواب النبي –ﷺ– لليهود في جنايتهم[3].

---

(1) الصنعاني، مرجع سابق، (ج4/ ص10)، حققه عصام الدين الصبابطي.

(2) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين، (ص853/ ح4322).

(3) ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح (ج7/ ص244)، حققه فؤاد عبدالمنعم أحمد.

الفصل الثاني
مبدأ علانية المحاكمة

الفصل الثاني
مبدأ علانية المحاكمة

تمهيد:

يخضع التحقيق النهائي (المحاكمة) الذي يجري أمام المحكمة لقواعد أساسية، الهدف منها إحاطة المتّهم بالضمانات كافة في هذه المرحلة الأخيرة؛ ليطمئن إلى صحة الحكم الذي يصدر في الدعوى، وأنه قد تناول الدعوى التي يحاكم عليها، ولهذا أوجب القانون أن تكون الجلسة تراعي مبدأ العلانية، فعلنية الجلسة تعدّ ضمانة أساسية ومُهمّة لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحقيق العدالة.

حيث إن الأصل في التحقيق النهائي أن يكون علنياً، وهذا ما أكّده القانون الأساسي الفلسطيني حيث نصت المادة (105) منه بقولها: "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية؛ مراعاة للنظام العام، والآداب، وفي جميع الأحوال ينطق بالحكم في جلسة علنية"، وكذلك نصت المادة (15) من قانون السلطة القضائية، والمادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

ومن أجل تحقيق مبدأ علانية الجلسات لا بد أن تنعقد الجلسة التي تنظر في الدعوى في مكان يجوز لأي فرد الدخول ومشاهدة إجراءات المحاكمة دون قَيد، إلا ما يستلزمه ضبط النظام، وكذلك السماح بنشر وقائع الجلسة أو المحاكمة، فالنشر كذلك وسيلة من وسائل تحقيق العلنية؛ لأنه يَسمح للجمهور بمشاهدة إجراءات الجلسة وما يتخذ فيها من أحكام وقرارات.

وسنتناول في هذا الفصل بيان ماهية مبدأ العلانية وفق التشريعات والمواثيق الدولية في المبحث الأول، ومظاهر علانية المحاكمة والمبادئ القانونية المنبثقة عنها في المبحث الثاني.

- **المبحث الأول: ماهية مبدأ العلانية وفق التشريعات والمواثيق الدولية.**
- **المبحث الثاني: مظاهر علانية المحاكمة والمبادئ القانونية المنبثقة عنها.**

المبحث الأول

ماهية مبدأ العلانية وفق التشريعات والمواثيق الدولية

تعدّ علانية المحاكمة من المبادئ العامة التي تحكم المحاكمات القضائية كافة، وقد حظي هذا المبدأ بأهمية جعلته من القواعد الدستورية، وكذلك أهميته جعلته يحتلّ مكاناً في الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأصبح من السمات الجوهرية لمرحلة المحاكمة التي حرص المشرّع على النص عليها صراحة في العديد من النصوص، وبعض النصوص رتبت البطلان جزاءً على عدم إعمال هذا المبدأ.

والهدف الذي تؤكد عليه علانية المحاكمة في تمكين المجتمع من الوقوف على أن العدالة تتحقق وتتم على أكمل وجه.

وكذلك تجتمع التشريعات الحديثة على قاعدة علانية جلسات المحاكمة، بخلاف ما كان سائداً في القوانين القديمة التي كانت تجري المحاكمات بسرية تامة، ومما يؤكد ذلك ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني حيث نصت المادة (105) منه بقولها: "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية؛ مراعاة للنظام العام، والآداب، وفي جميع الأحوال ينطق بالحكم في جلسة علنية" ،وما نصت عليه المادة (9) من قرار مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني رقم (3) لسنة 2006م بشأن مدونة السلوك القضائي على أنه: "على القاضي أن يلتزم بعلانية المحاكمة ما لم يقرر إجراءها سراً؛ مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب".

وبناءً على ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول مفهوم مبدأ علانية المحاكمة وخصائصه، وفي المطلب الثاني مبدأ علانية المحاكمة وفق التشريعات والمواثيق الدولية.

- **المطلب الأول: مفهوم مبدأ علانية المحاكمة وخصائصه.**
- **المطلب الثاني: مبدأ علانية المحاكمة وفق التشريعات والمواثيق الدولية.**

المطلب الأول

مفهوم مبدأ علانية المحاكمة وخصائصه

إن تطبيق مبدأ العلانية في المرافعات والجلسات يكمن في إضفاء المزيد من الحقوق والضمانات من أجل تحقيق العدالة والمصلحة العامة التي تعدّ طموح كل دولة.

ولذلك تعدّ علانية الجلسات في السماح للأفراد من دخول قاعات المحاكم من أجل حضور ومراقبة كيفية القيام بالمرافعات، ولكي تشكل قناعة في أذهانهم بأن القضاء يسعى إلى تطبيق العدالة، والاطمئنان على سلامة جهاز القضاء.

وسنتناول في هذا المطلب بيان تعريف مبدأ علانية المحاكمة في الفرع الأول منه، وأهمية علانية المحاكمة في الفرع الثاني، ونطاق مبدأ العلانية في الفرع الثالث، والتعرف على الهدف من مبدأ العلانية في الفرع الرابع.

الفرع الأول: تعريف مبدأ علانية المحاكمة

لكي نعطي تعريفاً جامعاً وشاملاً لمبدأ علانية المحاكمة الجزائية نقوم بتعريفه أولاً في (اللغة)، وثانياً في (الفقه)، وثالثاً في (القانون).

أولاً- التعريف اللغوي:

عَلَنيّ، والإعلان: أي المُجاهرة، ويُعْلِنُ إعلاناً، وعَلانِيَةً إذا شاع وظهر، والعلانيةُ خِلاف السرّ وهو ظهور الأمر[1].

العلانيةُ مثل: علانية الجلسات، وعلانية المناقشات، طابع علانية الجلسة يمكن للجمهور أن يحضرها، أو تنقل مجرياتها، أو يسمح بنشرها في إحدى وسائل الإعلام للاستشارة.

ثانياً- التعريف الفقهي:

العلانية: هي تمكين جمهور من الناس دون تمييز بين فرد وآخر من ارتياد جلسات المحاكمة؛ لمتابعة ما يدور فيها من مناقشات، ومرافعات، وما يتخذ فيها من إجراءات، حيث تكون إجراءات

(1) ابن منظور، لسان العرب، (ج13/ ص288).

الجلسة تحت سماع ومرأى الجمهور، ومن أجل تحقيق ذلك يجب السماح لهم بحضور جميع الإجراءات سواءً كانت مرافعات أو مناقشات التي تحدث داخل القاعة[1].

كذلك عرّفه جانب آخر من الفقه على أنه: تمكين جمهور من الناس بغير تمييز من حضور جلسة المحاكمة، ومتابعة ما يدور فيها من مناقشات، ومرافعات، وما يتخذ فيها من إجراءات، وما يصدر فيها من قرارات وأحكام[2].

أما فريق آخر قدّم تعريفاً للعلانية كما يلي: "عقد جلسة في مكان عَلَنيّ يَجوز لأي فرد أن يدخله، ويشاهد المحاكمة، بغير قيد، إلا ما يقضي حفظ النظام، ويصحّ تنظم الحضور في قاعة الجلسات بالنسبة لبعض القضايا المُهمّة، ولا يدخلها إلا مَن يحمل بطاقة مخصصة لهذا الغرض، ولا يصحّ اعتبار الجلسة علنية مادام أن البطاقة تُوزع على شخص دون آخر[3].

ويقصد أيضاً بمبدأ العلانية أن يجعل تحقيق الدعوى والمرافعة فيها في جلسات، يكون لكل شخص حق الحضور فيها، وأن يُنطق بالأحكام في جلسات علانية، ويُسمح بنشر الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية[4].

لذا تعدّ العلانية رقابة فعالة لحسن سير العدالة، وضمانة قوية للمتّهم؛ لكي يصبح مطمئناً؛ لأن جميع مراحل الدعوى تكون تحت أعين الجمهور.

ثالثاً- التعريف القانوني:

نجد أن جميع التشريعات في العالم اعترفت، وأكدت، على تطبيق مبدأ علانية المحاكمات الجزائية سواءً في دساتيرها أو قوانينها الجزائية الداخلية الخاصة بدولهم، ففلسطينُ على غِرار التشريعات الأخرى، فبادرت هي الأخرى إلى تطبيق هذا المبدأ، حيث تؤكّد على ضرورة أن تكون جلسات المحاكمات بصفة علنية، وهذا ما أكّده القانون الأساسي الفلسطيني في نص المادة (105) منه بقولها: "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية؛ مراعاة للنظام العام، والآداب، وفي جميع الأحوال يُنطق بالحكم في جلسة علانية".

---

(1) الفاعوري، علنية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني، دراسة مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية، (ص14).

(2) عوض، قانون الإجراءات الجنائية، المحاكمة والطعون، (ص105).

(3) المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، الدعوى الجنائية –الدعوى المدنية– التحقيق الابتدائي – المحاكمة – طرق الطعن في الأحكام، (ص546).

(4) سويسي، مبدأ العلانية كضمانة لمحاكمة عادلة، (ص7).

ويستشف مما سبق بأن جميع الأحكام والقرارات القضائية يَجب أن تُعلَّلَ في حالة ما إذا كانت الجلسة التي انعقدت وفق مبدأ السرية فيها لا بد أن ينطق القرار، أو الحكم في جلسات علنية، وعلى القاضي أن يُعلَّلَ وينبّه لماذا كانت الجلسة سرية، والنطق بالحكم في جلسة علانية.

وكذلك نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "تجرى المحاكمة علانية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية؛ لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث، أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة"، ونص قانون السلطة القضائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية على أنه: "تكون جلسات المحاكم علانية إلا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية؛ مراعاة للآداب، أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علانية"[1].

وقد نصت التعليمات القضائية للنائب العام على أن: "تجرى المحاكمة بصورة علانية، ما لم تُقرر المحكمة إجراءها سريةً؛ لاعتبارات المحافظة على النظام العام، أو الأخلاق، ويُقصد بالعلانية السماح للجمهور بحضور المحاكمة، ولا يكفي لتحقيقها حضور الخصوم أو ممثليهم فحسب، ويجوز في جميع الأحوال منع الأطفال، أو فئة معينة من الأشخاص، من حضور المحاكمة"[2].

ويلاحظ أن العلانية لا تشمل المداولة فهي سرية بطبيعتها، ولا يجوز للقضاء إفشاء أسرار ما يجري فيها، ولذا نص المشرّع على أنه: "بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طُرح أمامها من بيّنات وادعاءات، وتضعُ حكمَها بالإجماع، أو بالأغلبية، فيما عدا عقوبة الإعدام، فتكون بإجماع الآراء؛ والغاية التي يستهدفها هذا الأصل المُهمّ المقرر في القانون الأساسي بحيث لا يستطيع المشرّع العادي أن يخالفه؛ هو إقامة الجمهور رقيباً على أعمال السلطة القضائية؛ مما يدفعها أكثر إلى الموضوعية والحياد؛ مما يجعل الخصوم والشهود على الصدق على أقوالهم والاعتدال في دفوعهم وطلباتهم، ويدعم بالتالي ثقة الناس في إجراءات المحاكمة ونتائجها.

كما أن في العلانية حماية المجتمع من الإجرام بتقوية دعائم وظيفة الردْع العام، فكلٌّ من تسوّل له نفسه اقتراف جريمة مماثلة قد يقلع عنها عندما يرى ما ينال المجرم من جزاء، ومن خلال رهبة المحاكمة، وهيبة الوقوف في قفص الاتهام، وما يحكم به على الجناة على رؤوس الأشهاد.

([1]) المادة (3) ،من قانون تشكيل المحاكم النظامية .

([2])المادة (834) ،من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 1 لسنة 2006م.

وكذلك يبعث هذا الأمر على الثقة في المحاكمة، وفي عدالتها، وجِدّيتها، فالعلانيةُ ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان، وأحد المبادئ العامة للقانون[1].

وهي أيضاً من مصلحة المحكمة في أن القاضي الذي يريد الحقيقة في الدعوى المنظورة أمامه يؤدي عمله أمام الجمهور؛ حتى يبعد الشكّ، أو الريبة، أو شبهة التحيّز، والمحاباة، أو الانحراف، عن رسالته القضائية.

الفرع الثاني: أهمية علانية المحاكمة

تتمثل هذه الأهمية في إضفاء المزيد من الضمانات من أجل تحقيق العدالة والمصلحة العامة في المجتمع، ومن بين الضمانات التي تحققها العلنية نجد أن:

1. **تحقيق العدالة:** العلانية تُساهم على تطبيق العدالة من خلال رقابة الرأي العام للإجراءات التي تتخذها المحكمة، ولعملِ النيابة العامة، ولأقوالِ المتّهم والشهود، بعدما أثبتت المحاكمات السرية عدم جدوتها في التطبيق السليم للقانون؛ وذلك ما ساعد على الاستبداد والظلم والقهر وتمويه للحقيقة[2].
2. **حماية حق الدفاع:** فهو خير ضامن لحق المتّهم في الدفاع عن نفسه، حيث يبقى هذا الحق مصوناً لا يجرأ أحد الإنقاص منه طيلة علنية الجلسة، إضافة لذلك إن علنية المحاكمة هي المجال الرحْب الذي يجد فيه المتّهم الفرصة المناسبة؛ ليعرب للمحكمة وبشكل علني فيما إذا مسّت حقوقه، أو أهدرت ضماناته، من قِبل سلطة التحقيق[3].
3. **التزام القاضي بالموضوعية بسبب رقابة الجمهور:** تَسمح العلنيةُ بجلب الطمأنينة على نفس المتّهم، حيث يستقر في وجدانه أن القاضي يعمل تحت سمع وبصر الجمهور؛ كون أن القضاة يخشون المساس بالحريات والحقوق الشخصية للخصوم، عندما يعملون علانية أمام أعين الناس، وقد لا يجدون نفس الحرْج، إذا كانت المحاكمة تجْري سراً دون حضور ورقابة الجمهور؛ لذلك نجد أن للجمهور دوراً فعّالاً في تحقيق فكرة العلانية[4].
4. **التزام القاضي بالتطبيق السليم للقانون:** العلانية تحْمل القضاة على التطبيق السليم للقانون، وعدم التمييز في المعاملة بين الأفراد؛ فيكون القاضي أكثر حرصاً ودقة في

(1) المادة (1/6) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

(2) جعفر، شرح قانون المحاكمات الجزائية، (ص319).

(3) خوين، ضمانات المتّهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، (ص85).

(4) الفاعوري، علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني، (ص14).

الإنصاف، ودفع الظلم، عن الأشخاص، وأكثر حِرصاً على عدم مخالفة الإجراءات المرسومة قانوناً[1].

5. **تحقيق فكرة الردْع والزجْر بين الأفراد:** العلانية في هذه الحالة تُساهمُ في تحقيق فكرة الردْع والزجْر؛ كونها تبين الأثر الرادع للقانون من خلال إطلاع الجمهور على مصير المجرمين من خلال ما يُتخذ ضدهم من إجراءات وعقوبات[2].
6. **تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع:** فالعلانية تعدّ ضمانة للمتّهم في محاكمة عادلة؛ لأنها تحمل القضاة على تطبيق القانون تطبيقاً عادلاً، واستبعاد جميع الحسابات الشخصية، بل لا بد عليه تطبيق ما يمليه عليه القانون، واحترام حقوق الأفراد الشخصية وحمايتها[3].

الفرع الثالث: الهدف من مبدأ العلانية

مبدأ علانية جلسات المحاكمة يحقق الأهداف التالية:

1. يستهدف مبدأ العلانية تحقيق مصلحة المجتمع، وذلك من خلال تتبّع الجمهور للحوادث الإجرامية، وما يتخذ فيها من إجراءات، وبذلك يطمئن الناس إلى عدم إفلات الجناة من العقاب، وإلى عدم إتباع وسائل غير قانونية في المحاكمة، لذلك قيل وبحق أنه لا يكفي أن تؤدّي العدالة بل يجب أن يَعرف الناس كيف تُؤدىّ[4].
2. علانية الجلسات وسيلة يتحقق بها الردْع، فمن خلالها يعرف جمهور الناس كيف يكون مصير المجرمين.
3. يحقق مبدأ العلانية أحد أهم الأهداف التي تَسعى إليها الدولة الحديثة، ألا وهو دعم الثقة بأحكام القضاء، ويكون ذلك عندما تنعقد المحاكمات أمام جمهور الناس وتحت رقابته، فعندئذٍ يَتَعرّف الجمهورُ على مدى تجرّد المحاكم وحيادها والتزامها بحكم القانون.
4. يعدّ مبدأ علانية المحاكمة ضمانة من الضمانات الأساسية لاحترام حقوق الخصوم وحرياتهم، فالقضاة يخشون المساس بالحريات والحقوق الشخصية للخصوم، عندما يعملون

---

(1) خوين، مرجع سابق، (ص95).
(2) الفاعوري، مرجع سابق، (ص21).
(3) الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، (ص299).
(4) الكيلاني، مرجع سابق، (ص535).

علنية أمام جمهور الناس، في حين لا يجد في نفسه الحرج فيما لو كانت المحاكمة سرية، فمن يعلم حينها كيف حدثت المحاكمة، وكيف سارت الإجراءات، وكيف صدرت الأحكام.

الفرع الرابع: تقييم مبدأ علانية المحاكمة الجزائية

كما رأينا بأن العلانية لا تتجسد إلا بفتح أبواب قاعة الجلسة للجمهور بحضور المحاكمة، وهو ما يعدّ من القواعد العامة للمحاكمة الجزائية العادلة، لكن الإفراط في مبدأ العلانية قد يؤدي بالمساس ببعض المصالح، سواءً للمتّهم أو للمجتمع، فلعلانيةِ المحاكمة الجزائية إيجابيات تجعل المتّهم بالدرجة الأولى يطمئن لجهاز العدالة، وأيضاً بالنسبة للجمهور الذي تتشكل لديه قناعة بعدالة القضاء، كما أن مبدأ العلانية لا يخلو من السلبيات، سواءً بالنسبة للمتّهم أو للجمهور.

أولاً- إيجابيات مبدأ العلانية:

إن (الحقيقة) تعدّ ضمانة أساسية بالنسبة للمتّهم في محاكمة عادلة؛ كونها تكشف عن الحقيقة، وتبرز الأشياء الغامضة، كما أنها تجعل القضاة يتجنبون الوقوع في الأخطاء القضائية[1].

وهو يجعل القضاة يخشون المساس بحقوق وحريات الأطراف في الخصومة؛ لأنهم يعملون تحت رقابة الجمهور، وهذا ما يجعلهم يسعون إلى التطبيق السليم للقانون، والحرص على عدم الإخلال بالعدالة[2].

فعلانية جلسة المحاكمة تعدّ ضمانة جوهرية لسلامة إجراءات المحاكمة، من خلال المتابعة الفعالة من طرف الرأي العام على حسن سير المحاكمة.

تُساهم العلانية في منح المتّهم فرصة الدفاع عن نفسه؛ لأنها تعدّ المجال المناسب لذلك في ممارسة حقوقه، والعلانية تفيد الجمهور بحيث تمكنهم من معرفة القوانين والجزاءات التي تترتب عند مخالفة القانون، مما يجعل الأفراد يخشون ارتكاب الجرائم.

وللعلانية كذلك دورٌ إيجابي في تحقيق الردْع العام من خلال ما تبيّنه المحاكمة في جلسة علانية، وهذا ما يجعل الأشخاص يتجنّبون ارتكاب الجرائم؛ خشيةً من العقوبة.

---

(1) سلام، حق المتّهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، (ص390).

(2) الحديثي، حق المتّهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، (ص122).

ثانياً: سلبيات مبدأ العلانية:

لِلْعلانية من جهة أخرى سلبياتٌ خاصة بالنسبة للمتّهم؛ بسبب كونها تجعل المتّهم أو الفاعل عرضة لمضايقات الآخرين والتقليل من كرامته.

حيث إن للعلانية أثراً سلبياً كبيراً على نفسية المتّهم الذي يعرض للمحاكمة لأول مرة، والذي يستحي عند تقديمه للمحاكمة أمام الجمهور، عكس متعدد الإجرام الذين لا يبالون بحضور الجمهور، وبالتالي المجرم المبتدئ نجده دائماً مضطرب النفسية، وهذا ما يجعله لا يستطيع ممارسة حق الدفاع عن نفسه بأكمل وجه أو بالشكل المناسب[1].

ومن بين سلبيات العلانية كذلك أنها تهدم أو تقضي على قرينة البراءة، التي مفادها أن المتّهم بريء حتى تثبت إدانته؛ كون أنّ الجمهور بمجرّد رؤية الشخص أمام القضاء تتشكّل في أذهانهم أفكاراً سيئةً على المتّهم، ويَعُدّونه مجرماً خطيراً، وهذا ما يجعل المتّهم يدخل في دوامة من القلق[2].

فمبدأ علانية الجلسة كذلك تعدّ وسيلةً لتعلم المجرمين أساليب الإجرام من خلال مشاهدتهم لجميع الجرائم التي تعرض في المحاكم.

بحيث تؤدّي العلانية إلى زيادة عدد المجرمين؛ لأنها الوسيلة الفاعلة التي تعلّم جميع أشكال الإجرام من خلال مشاهدة تلك الجلسات.

وأيضاً تقوم العلانية بخرقِ وانتهاكِ حرياتِ الأفراد الخاصة، من خلال جَعْلِهم عُرضة للمشاهدة والمساس بأسرارهم الشخصية خاصة في الدعاوى المتعلّقة بالحالات العائلية، وذلك من خلال نشرها وبثّها في وسائل الإعلام.

كما أن لوسائل الإعلام أثراً سلبياً كبيراً على مجريات الخصومة؛ كون أن هذه الوسائل تتمادى في بعض الأحيان عند القيام بنشر وعرض وقائع ليست لها أي أساس من الصحة، أو ليس لها علاقة بمجريات الجلسة، خاصة إذا تُطُرِّقَ إلى أمورٍ ليست مطابقةً مع مجريات المحاكمة: كالمساس بسمعة المتّهم[3] .

---

(1) السلام، مرجع سابق، (ص392).

(2) خوين، مرجع سابق، (ص96).

(3) بكار، حماية حق المتّهم في محاكمة عادلة، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة، (ص183).

وترى الباحثة بأن لمبدأ العلانية الكثير من الإيجابيات ورغم وجودها إلا أن لهذا المبدأ سلبيات كثير ،وقد ذكرت جزء منها في طيات التعداد السابق.

المطلب الثاني

مبدأ علانية المحاكمة وفق التشريعات والمواثيق الدولية

إن علانية المحاكمات من الحقوق الأساسية للإنسان بوجهٍ عام، وللمتّهم بوجهٍ خاص، حيث حرصت القوانين المعاصرة والمواثيق الدولية وكذلك الشريعة الإسلامية على تطبيق هذا المبدأ، والعمل به، وجعلته من أهم موادها الأساسية، وجعلته ركناً أساسياً تقوم عليه العدالة، فلا يمكن استبعاد هذا المبدأ أثناء المحاكمات الجزائية؛ وذلك لوجود الكثير من المصالح التي يحميها هذا المبدأ، ولوجود مصالحَ تتعارض مع هذا المبدأ القيّم.

ولتوضيح ذلك قمت بتقسيم هذا المطلب لعدة فروع، حيث تناولت في الفرع الأول المصالح التي تحميها العلانية، وفي الفرع الثاني المصالح التي تتعارض مع العلانية، وتناولت في الفرع الثالث علانية المحاكمة في المواثيق الدولية والقوانين المعاصرة، وبيّنتُ في الفرع الرابع موقف الشريعة الإسلامية من علانية المحاكمة.

الفرع الأول: المصالح التي تحميها العلانية

إن قاعدة العلانية من شأنها أن توفّر الحماية لكثير من المصالح التي تتأثر بغيابها، وأهم المصالح التي تحميها العلانية: هي مصلحة العدالة، ومصلحة المتقاضي، ومصلحة الجمهور.

أولاً- مصلحة العدالة:

إن علانية الجلسات تكفل إشراف الجمهور على التهمة، وعلى الحجج، وعلى الحكم، الأمر الذي يضْطر معه القاضي أن يكون متيقّظاً إلى ما يجب عليه من المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء، ويحمله ذلك على أن يجتهدَ في أداء واجبه في هذا الخصوص في جميع مراحل الترافع من بدايتها إلى نهايتها، وأن يتحرى الطرق التي تضمن إظهار الحكم العادل كافة، وأن يتجنب كل تصرف يقْدح في عدْله ومساواته بين الخصوم، ولا شكّ أن كل ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بتحقيق العدل، وسيجعل القاضي يَصوغ أحكامه بشكل أدق ويسببها بشكل أوضح.

إطلاع الناس أو الجمهور على إجراءات المحاكمة، وبعد ذلك علمهم بالحكم الصادر ضد المتّهم يوفّر الأثر الرادع وللقانون، وهو بالتالي يدفع القاضي إلى الاهتمام بعمله، والتزام القانون، والعدل[1].

فمجرّد شعور القاضي بأن الأبصار موجّهة إليه، ومسلّطة عليه، يجعله يُمسك بزمام نفسه، ويبتعد عن أي خطأ، أو شطط؛ فيُحسن إدارة مجريات الجلسة، وتوجيه دفّة المحاكمة.

والعلانية لا تهدف فقط إلى تحقيق مصلحة العدالة عن طريق إيجاد الرقابة على أعمال القضاة وحدهم، فالرقابة تمتدّ أيضاً إلى رقابة الرأي العام على كل من ممثلِ النيابة، ومحامي المتّهم، إضافة إلى الشهود، وهذه الرقابة تحملهم إلى توخي الاتزان في القول، والاعتدال في الطلبات والدفوع[2] .

وبالنسبة إلى الشاهد ترى الباحثة أن هذه الرقابة تدعوه إلى الدقّة في إعطاء معلوماته، وتقلل بذلك عدد حالات شهادة الزور، كما أن العلانية قد تجْذِب شاهداً لم تُسمع شهادته، ويقدِّم إلى القضاء معلوماته التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى الحقيقة.

ثانياً- مصلحة المتقاضي:

إن مبدأ علانية إجراءات المحاكمة يَجلب السكينة إلى قلب المتّهم، ويحمل الاطمئنان إليه، فهو يؤمن بأن القاضي لن يتخذ ضده أي إجراء غير عادل في غفلة من الرأي العام، فيتيح له ذلك أن يحسن من عرض دفاعه[3].

والعلانية كما تعدّ ضمانة لعدالة المحاكمة، فإنها تعدّ أيضاً من ضمانات الحرية الفردية، وإدلاء المتّهم بدفاعه أمام الرأي العام يعود بالفائدة عليه، إضافة إلى إعلان براءته على الملأ بين الحضور.

ومن شأنها أن تطمئن المتّهم أيضاً إلى عدم الانحراف في الإجراءات، أو التأثير على الشهود، فيطمئن هو بالتالي إلى تحقيق العدالة، وذلك على عكس الإجراءات التي تُتَّخَذُ في غيبته،

---

(1) حسني، مرجع سابق، (ص829)، وما بعدها.

(2) عبيد، مرجع سابق، (ص544).

(3) حسني، مرجع سابق، (ص829).

حتى لو كانت حقيقية وواقعية لا لبس فيها، فالسرية فقط تولد الشكّ، وتوحي بالخضوع للتأثير والإيحاء[1].

ثالثاً: مصلحة الجمهور:

العلانية تحقق مصلحة الجمهور؛ لأنها تحقق نوعاً من الرقابة الديمقراطية على أعمال السلطة القضائية، فمن حق الناس أن يطمئنوا إلى أن الأحكام التي تصدر في المنازعات التي قد يطرحونها على القضاء، أو في التهم التي توجّه إلى أفراد منهم، قد صدرت متفقة مع القانون والعدالة، ومن حق كل فرد أن يقف يوماً موقف المتّهم الذي يحاكم أن يطمئن إلى أن هذا المتّهم قد لقى محاكمة عادلة، فهذا الحق هو فرع من حق الجمهور في أن يعرف ما يجري من شؤون العدالة، وهو نتيجة تبادل الأنباء والآراء.

ولا يمكن أن تعيش الحرية في بلد يُساق أفراده إلى المحاكمة، وتصدر عليهم الأحكام خفية بعيدة عن رقابة الرأي العام، فإن من شأن ذلك إذا حدث، أن يهدِم التوازن المنشود بين السلطات، وقد يؤدي إلى تعسّف الحكومة في معاملة خصومها السياسيين، كما قد يؤدي إلى التستر على الجرائم التي يرتكبها أنصارها.

ويبدو من تحليل المصالح التي تحميها العلانية وإن كان من بينها مصلحة المتقاضي في الدعوى الجزائية بوجه خاص، أنها تحمي مصالح أخرى، فلو كانت هذه العلانية مقررة لمصلحة المتّهم وحده لكان على المحكمة أن تجيبه على طلبه إذا رأى أن تجري محاكمته سراً، ولكن الحق في العلانية ليس حقاً للمتّهم وحده، بل إنه حق عام يملكه المجتمع، فمِن حق الجمهور أن يطمئن إلى أن العدالة تؤدّى على أكمل وجه، ومن حقه أن يمارس رقابته الديمقراطية على أعمال السلطة القضائية، فليس بكافٍ أن تؤدّى العدالة، بل يجب أن يَعرف الناس كيف تؤدّى[2].

ومن هنا فإن مصلحة الجمهور لا تقلّ عن مصلحة المتّهم في العلانية، ويمكن أن تكون العلانية مصلحة حقيقية للدولة؛ لأن مبدأ العلانية من شأنه أن يوحي بالشفافية، وعدم تحكم القضاة والدولة، ولا نجد بمبدأ العلانية مصلحة شعور الجمهور، وفي بعض الأحيان أن الحكم الصادر في الدعوى ليس موائماً لهواهم أو مطابقاً لمشاعرهم، فتكون العلانية عندئذٍ ضرورية لإمداد الجمهور بشعور من العدالة فيما يتعلق بأحكام القضاء أو باستقلاله.

---

(1) المرصفاوي، مرجع سابق، (ص572).

(2) المرصفاوي، ضمانات المحاكمة، (ص28).

الفرع الثاني: المصالح التي تتعارض مع العلانية

رغم ما تحققه العلانية من مصلحة للعدالة والمتقاضي والجمهور، إلا أن النقد قد وُجّه إليها؛ وذلك لإضرارها ببعض المصالح، وهذه المصالح التي تضر بها العلانية تتلخص في: الإساءة إلى المتّهم، وإفشاء الأسرار، والتأثير على الأخلاق والآداب العامة، وتعليم الإجرام، والتأثير على القضاء والشهود.

أولاً- الإساءة للمتّهم:

مع أن الهدف من تقرير العلانية في الدساتير وقوانين الأصول الجزائية هو تحقيق مصلحة العدالة، ومصلحة المتّهم، وضمان المحاكمة العادلة له، إلا أن هذه العلانية قد تسيء إلى المتّهم، فالعلانية تُشهّر به، وإذا اتضحت براءته بعد ذلك، فليس من الميسور أن يُمحى أثرُ اتهامه من أذهان الناس.

وهذه العلانية تُفسد الإجراءات التي تُتخذ ضد المجرم الحدث والمجرم بالصدفة، ومن يُتهم لأول مرة، وحين يرى القاضي وقف تنفيذ العقوبة عملاً بأحكام المادة (54) مكررة من قانون العقوبات بالنسبة له، أو يمنحه نظاماً بديلاً عن سلب الحرية، كالاختبار القضائي في بعض الدول، فقد تعدّ العلانية عقوبة أشدّ من عقوبة الحبس، وقد تؤخّر عودته إلى الاندماج في المجتمع.

ويبدو هذا الاعتراض واضحاً في النظريات الحديثة التي تنظر إلى الغاية من العقوبة على أنها: العمل على تقويم المتّهم، والعودة به إلى حظيرة المجتمع مواطناً صالحاً، والتي تفرد العقوبة تبعاً لحالة المتّهم وظروفه، فالفحص النفسي، والعقلي، والاجتماعي، الذي تدعو إليه هذه النظريات الحديثة قد يستوجب الحد من العلانية، بل إنه قد يتوجب أحياناً الحد من حضور المتّهم نفسه بعض إجراءات هذا الفحص، والاكتفاء بحضور محاميه، وهذا الفحص وما يسمّونه بإنشاء ملف عن شخصية المتّهم يتناول بالضرورة حياة المتّهم الخاصة، وحياة أسرته، والمتصلين به، والأمراض الوراثية التي نقلت إليه، ونوع البيئة التي يَعيش فيها، فالكشف عن ذلك في جلسة علانية فضلاً عن أنه انتهاك لحياة المتّهم الخاصة وحياة أسرته، فإنه يُفسد قيمة هذا الفحص ويعرّض المتّهم للخطر في صحته النفسية[1].

(1) المرصفاوي، مرجع سابق، (ص31).

وقد دعا ذلك بعض فقهاء القانون إلى أن يقترح تقسيم مرحلة المحاكمة إلى مرحلتين، مرحلة الإدانة وهي مرحلة موضوعية، تبحث فيها المحكمة نسبة الجريمة إلى المتّهم وتوافر أركانها، وتجري إجراءاتها في علانية، ومرحلة الحكم، وتنظر المحكمة في شخصية المتّهم، وظروفه، وتقدر العقوبة المناسبة له، وتنظر إجراءاتها في غير علانية.

ثانياً- إفشاء الأسرار:

انتُقدت العلانية على أنها تعرض الأسرار المالية والعائلية للإفشاء في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية[1]، فقد تكون الذمة المالية محل سر بالنسبة لصاحبها، وكذلك مشروعاته التجارية، وبالقدر نفسه من الاهتمام والسرية قد تخشى سرية النسب والإرث وخلافه من أمور الأحوال الشخصية.

ثالثاً- التأثير على الأخلاق والآداب العامة:

للعلانية أثرها على الأخلاق والآداب العامة، فهي تثير الغرائز والفضول والدنس، وتجعل الجريمة من كثرة ما يطالعه الناس عنها أمراً مألوفاً، فتوحي للناشئين، وضعاف النفوس، بالمحاكاة والتقليد، ونشر عدوى الجريمة[2].

رابعاً- تعليم الإجرام:

انتُقدت العلانية على أساس أنها مدرسة حقيقية للصوص والسفاحين، فمنها يتعلمون أساليب الإجرام، وهي تجعل من المتّهم أحياناً بطلاً تنسج حوله القصص والأساطير، وهو أمر يجعل الجريمة في عيون الناشئين تبدو وكأنها بطولة، ومغامرة، فإذا صدر الحكم بالبراءة، فإن العلانية التي تحيط به تدفعه إلى الاستهانة بالجريمة.

خامساً- التأثير على القضاء والشهود:

إن العلانية تخلق تيارات في الرأي العام لمصلحة المتّهم، أو ضده، لا تلبث أن تؤثر في القاضي، وهي تهدم كل قيمة لما يوجبه القانون من سماع كل شاهد على انفراد؛ لأن في إمكان الشاهد الذي لم تُسمع أقواله بعد أن يطلع في الصحف على ما أدلى به الشهود الذين سبقوه من

(1) العطيفي، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، (ص515).
(2) الفاعوري، مرجع سابق، (ص34).

أقوال أن يتأثر بها، وهذه العلانية عينها توحي للشاهد بوقائع لم يشهدها، وهي بذلك تلحق ضرراً بسير الخصومة[1].

الفرع الثالث: علانية المحاكمة في المواثيق الدولية والقوانين المعاصرة

حق الإنسان في محاكمة عادلة وعلنية أصبح يحتل مركزاً سامياً ويحرص المجتمع الدولي والتشريعات على حمايته، من خلال الإعلانات، والصكوك الدولية، ونصوص المواد في القوانين المحلية، والتي جميعها تنادي بحقوق الإنسان.

أولاً- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

يعدّ هذا الإعلان أول وثيقة دولية تعترف بالحقوق الأساسية للإنسان، وبمبادئ الحرية والمساواة والعدالة.

ويعدّ بمثابة المرجع الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد أعطى هذه الحقوق الطابع العالمي[2].

ومن بين هذه الحقوق التي أقرّها هذا الإعلان نجد حق المتّهم في أن تنظر قضيته أو دعواه في محكمة نزيهة، وبصفة علانية، وعادلة، وهذا ما أكّدت عليه نص المادة (10) منه والتي تنص على: " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلانياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تُهمة جزائية توجّه إليه".

كذلك نجد نص المادة (11) من نفس الإعلان تأكّد وتنص على أن كل شخص يعدّ بريئاً إلى غاية إثبات ارتكابه للجريمة، وحرصت على أن تكون محاكمته في جلسة علانية، تؤمن أن توفر له جميع الضمانات المقررة للمحاكمة العادلة فتنص المادة (11) على ما يلي: "كل شخص متّهم بجريمة يعدّ بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محكمة علانية، تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

ومن خلال هذين النصين نرى بأن هذا الإعلان قد أكّد وحرص على تطبيق مبدأ علانية المحاكمة الجزائية، وأنه أخضع جميع الدول الموقعة له، أو التي انضمت إليه، أن تكرس هذا الحق في دساتيرها، وقوانينها الداخلية؛ لأنه يعدّ حقاً عالمياً لا يمكن إنكاره، أو التغاضي عنه، ويعدّ هذا

(1) الفاعوري، المرجع السابق، (ص35).

(2) معاليقي، حقوق الإنسان بين الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، (ص32).

الإعلان أول مَن نادى إلى تطبيق مبدأ العلانية في جلسات المحاكمة، والذي أعطى لـه الصبغة الإلزامية.

ثانياً- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

فجاء هذا العهد ليبيّن بصفة خاصة الحقوق القضائية المتعلقة بالإنسان، والتي لا بد على الدول أن تحميها وتوفرها، ولقد أشار إليها العهد في المادة (14) بالتفصيل، بحيث تنص المادة (1/14) الناسُ جميعاً سواء أمام القضاء، ومِن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجّه إليه، أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف، وعلني، من قِبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون.

ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها، أو بعضها؛ لدواعي الآداب العامة، والنظام العام، أو الأمن القومي، في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية، حيث يكون من شأن العلانية في بعض الظروف الاستثنائية أن تُخِلّ بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية، أو دعوى مدنية، يجب أن يصدر علانيةً، إلا إذا كان الأمر يتّصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك، أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين، أو تتعلق بالوصاية على الأطفال.

حسب هذه المادة نجد أن العهد كفل الحق في المحاكمة العلانية؛ كونه عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة، فأوجَب المحكمة أياً كان نوعها أن تعلن وتتبع الإجراءات اللازمة، والتي ينص عليها القانون أثناء المحاكمة، ومن جهة أخرى أجاز لها أن تستبعد الجمهور، ووسائل الإعلام، من حضور ومشاهدة الجلسة كلها، أو بعضها؛ لدواعي الحفاظ على الأمن العام، والآداب العامة، أو من أجل المحافظة على بعض مصالح الأشخاص.

وعلى أساس أن هذا الحق يحمل صبغة عالمية، أو دولية، فإنه ينبغي على القضاء الداخلي لكل الدول أن يضمن للشخص، أو للمتّهم الأصول القانونية في المحاكمة العادلة، والتي تقوم على الحق في محاكمة علانية، ومستقلة، ومنحازة، والتي تتوافق مع الحقوق المقررة في هذه الصكوك الدولية[1].

لقد أُقِرّ بهذا الحق؛ من أجل الانسجام مع مبادئ العدل والإنصاف، وكذلك من أجل إفساح المجال أمام الجميع، سواء كانوا متّهمين أو لا؛ للاطلاع على مجريات سير الدعوى من جهة،

(1) بكار، مرجع سابق، (ص645).

ومن جهة أخرى الاطلاع على المرافعات، والأحكام الصادرة فيها، والتأكّد من حُسن سير العدالة، وطريقة ممارسة القضاء لمهامه بطريقةٍ مستقلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى إحقاق الحق بين الأفراد.

ثالثاً- علانية المحاكمة في القوانين المعاصرة:

لخطورة قاعدة العلانية وأهميتها لم يقتصر إيرادها في قوانين الإجراءات، بل ورد النص عليها كذلك في قوانين ودساتير الدول.

فقد نص الدستور الأردني المعدل لسنة 1952م في المادة (101/2) على أن: "جلسات المحاكمة علانية، إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية؛ مراعاة للنظام العام، أو للمحافظة على الآداب العامة".

ونصت المادة (169) من الدستور المصري على أن: "جلسات المحاكم علانية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية؛ مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق في جلسة علانية".

وقد نصت القوانين الإجرائية الجزائية على هذا المبدأ، فقد جاء في المادة (171) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لعام 1961م: "تجرى المحاكمات علانيةً ما لم تقرّر المحكمة إجراءها سراً؛ بداعي المحافظة على النظام العام، أو الأخلاق، ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث، أو فئة معينة من حضور المحاكمة".

ونصت المادة (268) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950م على أنه: "يجب أن تكون الجلسة علانية، ويجوز للمحكمة مع ذلك؛ مراعاة للنظام العام، أو محافظة الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها، في جلسة سرية، أو أن تَمنع فئاتٍ معينة من الحضور".

وكذلك نص المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "تجرى المحاكمة علانية، ما لم تقرّر المحكمة إجراءها سرية؛ لاعتبارات المحافظة على النظام العام، أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث، أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة".

وكذلك نص المادة (14) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م، والمادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية على أنه: "تكون جلسات المحاكم علانية، إلا إذا قررت

المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، جعلها سرية؛ مراعاة للآداب، أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علانية".

وقد نصت المادة (834) من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 1 لسنة 2006م على أن: "تجرى المحاكمة علانية، ما لم تقرّر المحكمة إجراءها سرية؛ لاعتبارات المحافظة على النظام العام، أو الأخلاق، ويقصد بالعلانية: السماح للجمهور بحضور المحاكمة، ولا يكفي لتحقيقها حضور الخصوم أو ممثليهم فحسب، ويجوز في جميع الأحوال منع الأطفال، أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة"[1].

الفرع الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من علانية المحاكمة

لا يُماري أحدٌ في أن النظام القضائي الإسلامي كان له السبق في تأْكيد أهمية علانية جلسات المحاكمة كدعامة لحق المتّهم في عدالتها، فعلانيةُ الجلسات تكفل إشراف الجمهور على التهمة، وعلى الحجج، وعلى الحكم، الأمر الذي يضطر معه القاضي أن يكون متيقظاً إلى ما يجب عليه من المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء، ويحمله ذلك إلى أن يَجْتهد في أداء واجبه في هذا الخصوص في جميع مراحل الترافع من بدايتها حتى نهايتها، كل الطرق التي تضمن إظهار الحكم العادل، وأن يجتنب كلَّ تصرف يقْدح في عدله ومساواته بين الخصوم، ولا شكّ أن جميع ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بتحقيق العدل، وسيجعل القاضي يصوغ أحكامه بشكل أدق، ويسببها بشكل أوضح، ويدفعه أيضاً إلى أن يجعل من القضاء وسيلة من وسائل التذكير بالخالق سبحانه وتعالى، وسيعرف الناس ما لهم وما عليهم عملياً؛ فيتناهون عن الخصومات بدون داعٍ.

وتستخلص علانية المحاكمة في الشريعة الإسلامية من ثلاثة أمور:

أولاً- عمومية مجلس القضاء وسعته:

وهو (المحكمة) ينبغي أن يكون مكاناً جيداً، وسكينة، ووقاراً، ولا مجال فيه للعبث، وللتطاول، ولسوء الأدب، من قبل الحاضرين، سواء كانوا من خصوم الدعوى، أو من الشهود أو من غيرهم، وإذا جلس القاضي في مجلسه للقضاء فيجب أن يكون في حالة نفسية هادئة راضية؛ حتى يكون مستعداً تمامَ الاستعداد لسماع الدعاوى، وما يقدّمه الخصوم من بيّنات ودفوع.

وفي هذا الصدد فإنه من المستحب أن يكون مجلس القضاء في مكان فسيح، كجامع، أو يجلس القاضي في فضاء واسع، أو دار واسعة، في وسط البلد إن أمكن؛ ليكون ذلك أوسع

(1) نصت المادة (834)، من التعليمات القضائية للنائب العام رقم (1) لسنة 2006م.

للجمهور وأقرب للعدل، فمِن المندوب إليه أن يجلس القاضي في موضعٍ بارزٍ يصل إليه كل الناس، والحكمة من فساحة القضاء تكمن في؛ توقي الخصوم أذى ضيقه، ولكي لا يزاحم فيه الشيخ العجوز، ولا يتأذى فيه أحد بِحَرٍّ أو ببرد فوق العادة، أو برائحة كريهة، ولدرء مسببات القلق والضجر؛ أخذاً بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قال لأبي موسى الأشعري: "إياك والقلق والضجر"[1].

وصفوة القول: من المستحب أن يكون مجلس القضاء فسيحاً، يَسع مَن يغشّاه من الجمهور، ويتيح للقاضي فرصة التأني؛ كي يصل إلى الحقيقة، ويسهل عليه تحقيق العدل، ويفضل أن يكون المكان غيرَ المسجد، فرغم جواز إقامة القضاء في المسجد شرعاً، إلا أنه غير مستحب؛ لقوله –ﷺ–: "جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وحدودكم، وسلّ سيوفكم، وشرائكم وبيعكم"[2]، بالإضافة إلى ما يصاحب الخصومات من لغط، وبعض السفه، فاستحب أن ينزه عنه المسجد.

وإن حرص علماء الأمة الإسلامية على أن يكون مجلس القضاء في المسجد، وفي مكان واسع، في وسط البلد يدل على رغبة في تيسير الحضور للكافة، ودرء العنت على أصحاب الحقوق، وتسهيل سبل استيفائها، وهو ما يؤكّد مدى احترامهم لعلانية المحاكمة، انسجاماً مع سمو مراميها في بلوغ العدالة[3].

ثانياً– الحث على استحضار الفقهاء أو بالإذن لهم بالحضور إلى مجلس القضاء:

من المتفق عليه بين فقهاء المسلمين أن حضور أهل العلم مجالس القضاء من الأمور المرغوب فيها؛ للاستفادة من آرائهم عند الحاجة، وليكونوا شهوداً، ورقباء، على حسن سير العدالة، ولضمان استقامة مجرياتها[4].

ولا شكّ أن الحرص على استحضار الفقهاء لمجلس القضاء كما يفيد الرغبة في التشاور وصولاً إلى الحقيقة، فإنه من ناحية أخرى يؤكّد على أهمية علانية المحاكمة[5].

---

(1) الحنبلي، المغني، (ج11/ ص388).

(2) ابن ماجة، سنن ابن ماجه، (ح750/ ج2/ ص68).

(3) الرواشدة، ضمانات استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، (ص337).

(4) البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، (ص380).

(5) الرواشدة، مرجع سابق، (ص337).

ثالثاً- الإعلان عن يوم الجلوس للحكم:

فمن الواجبات الأساسية أن يأمرَ القاضي مَن ينادي بالإعلان عن يوم جلوسه للحكم، وكان يقصد من وراء ذلك توجيه الدعوى إلى أصحاب القضايا؛ للحضور، وإعلان الجميع بيوم الجلوس للقضاء فيها؛ لإتاحة الفرصة أمام الجميع للحضور، وشهود إجراءاتها[1].

وإذا أُعلن عن موعد الجلسة فليس للقاضي أن يؤخّر الخصومة بغير مبرر، وإذا حضر اثنان أو أكثر دفعة واحدة، أقْرَع بينهم، فيقدّم مَن خرجت له القرعة؛ حتى لا يكون هناك تمييز بين الحضور، ولترك الحرية لهم في البقاء، أو الانصراف، بغير قيد؛ دفعاً لمظنة المحاباة، وإفساحاً لمجال الحضور أمام الكافة، الأمر الذي يؤكّد فرْط الحرص على علانية مجريات الفصل في الخصومات على أحسن ما تكون عليه العلانية في المحاكمات[2].

(1) البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، (378).

(2) محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية و القانون، (ص125).

المبحث الثاني

مظاهر علانية المحاكمة والمبادئ القانونية المنبثقة عنها

إن مبدأ علانية المحاكمة يخضع ويستند إلى مجموعة من القواعد، والتي هي في حقيقة الأمر عبارة عن ضمانات أساسية لمحاكمة جزئية عادلة، بحيث تسعى المحكمة من خلالها إلى إحاطة المتّهم بها أثناء المحاكمة، وجعله يطمئن على صحة وسلامة جميع الإجراءات التي تتخذ في حقه، وكذلك بشأن الحكم الذي يصدر، سواء ضده، أو لصالحه.

لكل ذلك نقسم المبحث إلى مطلبين: نتناول في المطلب الأول مظاهر علانية المحاكمة، وفي المطلب الثاني المبادئ المنبثقة عن مبدأ علانية المحاكمة.

- **المطلب الأول: مظاهر علانية المحاكمة.**
- **المطلب الثاني: المبادئ المنبثقة عن مبدأ علانية المحاكمة.**

المطلب الأول

مظاهر علانية المحاكمة

للعلانية مظاهر عدة، وتتجلى هذه المظاهر في: حضور الجمهور، وذلك بفتح أبواب المحكمة أمام الجمهور دون تمييز، وكذلك نشر ما يجري في الجلسة على الرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويتصل بذلك نشر الحكم الذي يصدر في الدعوى، كما يعدّ من مظاهر العلانية النطق بالحكم في جلسة علانية.

لدراسة ذلك قسمتُ المطلب إلى ثلاثة فروع، تناولت في الفرع الأول حضور جلسات المحاكمة، وفي الفرع الثاني نشر إجراءات المحاكمة، وفي الفرع الثالث علانية الحكم.

الفرع الأول: حضور جلسات المحاكمة

تعني العلانية في أبسط معانيها: أن يكون من حق كل شخص أن يشهد جلسات المحاكمة بغير قيد، وأن تجري إجراءاتها في حضور مَن يشاء من الجمهور بغير تمييز، ومن ثَمَّ فلا يكفي تحقيقاً لها حضور الخصوم وأعوان القضاء، وغيرهم ممن لهم دور في الدعوى[1].

ويعدّ حضور إجراءات المحاكمة دون قيد أو شرط هو أساس العلانية، لذا لا يكفي لتحقيق هذا المظهر أن يحضر المتّهم، والخصوم، أو ذويهم، إذ إن حضور هؤلاء أمر لازم، ولو كانت

(1) بكار، مرجع سابق، (ص652).

المحكمة قد أمرت بأن تكون الجلسة سرية[1]، ولكن الحضور الذي يُقصد به هو العلانية الخارجية التي يحضرها الجمهور، هذا بالإضافة إلى ترك أبواب قاعات الجلسات مفتوحة؛ لتمكين الجمهور من الدخول إلى قاعة المحاكمة دون قيد أو شرط .

ومتى كان متيسّراً للجمهور حضور جلسات المحاكمة، فإن قاعدة العلانية تكون قد احتُرمت، حتى ولو لم يحضرْ أحدٌ من الجمهور[2]، ويُقصد بالجمهور: الأشخاص الطبيعيون، أو المعنويون، وكذلك الصحفيون، وممثلو الإذاعة والتلفزيون الذين يقومون بتغطية وقائع الجلسة.

وقد أكد نص المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "تجرى المحاكمة علانية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية؛ لاعتبارات المحافظة على النظام العام، أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث، أو فئة معينة من الأشخاص، من حضور المحاكمة".

وكذلك نص المادة (14) من قانون السلطة القضائية والمادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية على أنه: "تكون جلسات المحاكم علانية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية؛ مراعاة للآداب، أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علانية".

وقد نصت المادة (834) من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 1 لسنة 2006م على أن: "تجرى المحاكمة بصورة علانية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها بصورة سرية؛ لاعتبارات المحافظة على النظام العام، أو الأخلاق، ويقصد بالعلانية: السماح للجمهور بحضور المحاكمة، ولا يكفي لتحقيقها حضور الخصوم أو ممثليهم فحسب، ويجوز في جميع الأحوال منع الأطفال، أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة".

فقد تضمّنت هذه المواد تنظيم هذا المبدأ؛ ضماناً لحسن سير العدالة، بحيث يكون للجمهور حق حضور جلسات المحاكمة، ولو لم يكن لهم شأن في الدعوى، والهدف من ذلك؛ هو تمكين هذا الجمهور من مراقبة أداء القضاء لوظيفته، وهذا ما يجعله واثقاً من حسن تطبيقه للقانون ولذا قيل لا يكفي أن تؤدّى العدالة، بل يجب أن يعرف الناس كيف تُؤدى، وحتى يتحقق هذا المبدأ لا بد أن يتضمّن الحكم ما يشير إلى أن الجلسة كانت علناً، وإلا كان الحكم باطلاً[3].

---

(1) عبد الستار، مرجع سابق، (ص436).

(2) بكار، مرجع سابق، (ص453).

(3) الفاعوري، مرجع سابق، (ص139).

ولتوضيح كيفية التوفيق بين العلانية، ونظام الجلسة، وإثبات علانية الجلسات، في النقاط التالية:

أولاً– العلانية ونظام الجلسة:

إذا كان مبدأ علانية المحاكمة من المبادئ التي كفلها الدستور، فإن هذا المبدأ يجب ألا يخلّ بنظام الجلسة، فلا يُقبل من الجمهور، أو المتّهم، أو المحامين، الإخلال بنظام الجلسة، بحجة العلانية، ونبحث فيما يلي هذا الأمر بالنسبة للجمهور، والمتّهم، والمحامين.

1. الجمهور ونظام الجلسة:

إذا كانت قاعدة علانية المحاكمة تقضي إبقاء أبوابِ قاعة الجلسة مفتوحة لمن شاء الدخول، أو الخروج من أفراد الجمهور، إلا أن هذا لا ينبغي أن يحرم المحكمة من أن يسود الهدوء في القاعة؛ حتى تستطيع أن تحقق في الدعوى، وأن تصل فيها إلى رأي يمثل العدالة، وقد استوجب هذا أن تخوّل المحكمة من السلطة ما يمكنها من أن تحفظ الهدوء، والنظام، أثناء المحاكمة، بما يستتبع هذا من حق إخراج بعض الأفراد من قاعة الجلسة بمن فيهم المتّهم.

فلا يتنافى مع مبدأ العلانية حق رئيس الجلسة في أن يخرج من يُخلّ بنظامها، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني، فلِرئيس المحكمةِ سلطةُ تنظيم الحضور لقاعات الجلسات؛ لحفظ النظام فيها، كما يجوز له أن يمنع الدخول لقاعة المحكمة بعد أن تمتلئ بالحاضرين[1].

ولفظ الجلسة ينصرف ابتداءً إلى المكان الذي تنعقد فيه المحكمة، وتُباشر نظر القضايا المطروحة عليها فعلاً، يستوي في هذا المكان المعتاد، أو أي مكان آخر يتقرر عقدها فيه، ولا شكّ أن لفظ الجلسة ينصرف أيضاً إلى الوقت الفاصل بين رفع الجلسة، ودخول القاضي غرفة المداولة؛ لأن أي إخلال يقع فيه يعدّ مساساً بالحرمة الواجبة للمحاكم، وتنطبق النصوص القانونية الخاصة بنظام الجلسات كذلك، في حالة ما إذا كان أعضاء المحكمة في حجرة المداولة يباشرون عملهم، إذ تعدّ الجلسة قانوناً ما زالت منعقدة حتى تمام عمل القضاة في يومهم، وينبغي توفير الاحترام للمحكمة، والجو الهادئ للعمل، وهي الحكمة التي من أجلها شرعت القاعدة.

والأفعال التي تقع في الجلسة، إما تنطوي تحت نص قانوني يُعاقب عليها فتعدّ جريمةً من أي نوع كانت، أو لا تنطوي تحت مثل هذا النص، فلا تعدّ جريمةً، إنما مجرّد إخلال بنظامها، وفي

([1]) المرصفاوي ،مرجع سابق ،(ص18).

سبيل المحافظة على هيبة القضاء، ورعاية حرمة الجلسات، تمنح المحكمة حق إقامة الدعوى بالنسبة إلى الأفعال التي تعدّ جرائم، دون توقف على إرادة النيابة العامة، أو إرادة مَن يتطلب منه القانون شكوى أو إذن، في الأحوال التي يشترط فيه القانون ذلك، وتخول المحكمة حق الفصل في الجرائم التي ترفع عنها الدعوى، أيْ أنّ القاضي يجمع في يده سلطتَي الاتهام والحكم، وهذا الاستثناء وإن كان يُخالف القواعد العامة إلا أن الغاية المرجوة منه توجب إعماله، أما الأفعال التي لا تعدّ جرائم، وإنما تقتصر على مجرّد الإخلال بنظام الجلسة، فقد وضعت لها أحكام خاصة تتفق مع طبيعتها، وتحقق غاية معينة، هي عودة الهدوء إلى قاعة الجلسة[1].

إن حفظ النظام في الجلسات أمر منوط برئيس الجلسة فالمادة (189/1) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أن: "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها"، وهذا يقتضي من رئيس الجلسة اتخاذ كل ما هو ضروري لضبط الجلسة وإدارتها؛ فيكون له استناداً إلى ذلك أن يخرج من الجلسة كل من يُخلّ بنظامها، وكذلك المادة (189/2) إجراءات، ويتصل بهذه السلطة التي لرئيس الجلسة أن يمنع الدخول إلى قاعة المحكمة إذا لم يكن هناك متسع في القاعة، وله أن يأمر بإخراج بعض الحاضرين الذين ليس لهم مقاعد للجلوس، وفي كل الحالات السابقة لا يكون رئيس الجلسة قد أخلّ بالعلانية، ولا نكون بصدد جلسة سرية، بل اعْتُنيَ بالعلانية، وكل ما في الأمر أنها نُظمت.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية، وأن الحكم صدر وتُلي علناً، فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية، إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول".

والأمر بإخراج أحد الأشخاص من الجلسة لا يخلّ بمبدأ العلانية، طالما أن الجلسة متاحة لغيره من الأشخاص الذين لا يخلّون بنظام الجلسة[2].

والعلانية يجب أن تمتدّ إلى جميع الإجراءات التي تتخذ في جميع الجلسات، فتشمل التحقيقات، والمرافعات، وإصدار الأحكام سواءً الفاصل منها في الموضوع، أو السابق على الفصل

(1)المرصفاوي، مرجع سابق، (ص18).

(2) سرور، أصول المحاكمات الجنائية، (ص679).

فيه، فإذا حدث أي من هذه الإجراءات في جلسة سرية –دون أن تأمر المحكمة بذلك حيث يكون جائزاً لها– كانت الإجراءات التي تمت في هذه الجلسة باطلة[1].

ومما تجدر الإشارة إليه أن علنية جلسات المحكمة لا تشمل المداولة القضائية التي تسبق إصدار الحكم، ومن غير المسموح للقضاة أن يفشوا سريتها.

2. المتّهم ونظام الجلسة:

إذا كان القانون يُعطي لرئيس الجلسة وللمحكمة سلطة العقاب وتوقيعه على مَن يقع منه إخلال بنظام الجلسة، فإنه يتبادر إلى الذهن التساؤل عما إذا كانت تلك القواعد تطبّق بالنسبة إلى المتّهم من عدمه بسبب وضعه الخاص في المحاكمة، وضرورة كفالة كل سبل الدفاع عن نفسه، والقاعدة الأصولية في المحاكمة تقضي بضرورة وجوده في كل مراحل المحاكمة، على أن المنطق نفسه يقتضي من ناحية أخرى وجوب ألا يكون حضوره سبباً في عدم تمكين المحكمة من مباشرة الإجراءات، بما يوصلها إلى وجه الحق في الدعوى المطروحة عليها[2].

وقد أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني للمحكمة بإبعاد المتّهم عن قاعة الجلسة إذا وقع منه تشويش، حيث ترى المحكمة أنه من غير الميسور الاستمرار في المحاكمة، ولا يعدّ هذا الإجراء تحويلاً للمحاكمة من علانية إلى سرية؛ ذلك لأن الدخول إلى قاعة الجلسة ما يزال مباحاً بالنسبة إلى الجمهور.

وإذا كانت الضرورة تقدر بقدرها، فإنه إذا ما انتفى السبب الذي من أجله أحدث المتّهم إخلالاً بنظام الجلسة –كسماع شاهد معين، أو مناقشة خبير– تعينت إعادته إليها، وإلا كان في استمرار إبعاده مساسٌ بحق الدفاع، وفضلاً عن هذا فإنه رعاية لحق الدفاع يتعين أن يعلم بما دار في الجلسة في فترة إبعاده عنها، وتعدّ الإجراءات التي تحصل مدة إبعاد المتّهم عن الجلسة كأنها حصلت في حضوره.

3. المحامون ونظام الجلسة:

من ضمانات المحاكمة العادلة في قوانين أصول المحاكمات الجزائية حق المتّهم في توكيل محامٍ للترافع عنه، وهذا الحق يضمنه القانون للمتّهم في مرحلتَي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، فقد أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني للمتّهم في مرحلة التحقيق الابتدائي الحق في

(1) عبد الستار، مرجع سابق، (ص464).
(2) المرصفاوي، مرجع سابق، (ص24).

الاستعانة بمحامٍ يختاره، وهذا مستفاد من العديد من نصوص القانون، وفي مقدمتها المادة (2/97) التي جاء فيها: "للمتّهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة (24) ساعة لحين حضور محاميه، فإذا لم يحضر محاميه، أو عدل عن توكيل محامٍ عنه، جاز استجوابه في الحال".

ويعدّ حق الاستعانة بمحامٍ من الضمانات المُهمّة في التحقيق الابتدائي؛ إذ بواسطة المحامي يستطيع المتّهم أن يدرأ التهمة عن نفسه إن كان بريئاً، فيمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، ويكون المحامي حاضراً معه خير معينٍ له على ذلك.

ولا جدال حول ضرورة تمكين المحامي في سبيل أداء الواجب الملقى على عاتقه من الشعور بالطمأنينة الكاملة، حتى لا يحسّ بأي قيد على حريته في المرافعة، بَيد أنه قد يخرج عن واجبات مهنته، أو الاحترام الواجب للمحكمة ، أو تقع منه جريمة، وفي هذه الحالة يجب أن تمتدّ إليه يد القانون فتأخذه عما ارتكب، مع مراعاة أن يسود جو الجلسة الهدوء، فلا يعكره ما يسفر عن مؤاخذة المحامي فور ارتكاب الفعل المسند إليه، ومن ثَمَّ تطبّق في حقه إجراءات خاصة لا تمسّ بحق الدفاع، وتحافظ على الهدوء الذي يسود المحاكمة، وهذه الإجراءات لا تمسّ علانية المحاكمة؛ لأن أبواب قاعة المحاكمة تبقى مفتوحة أمام الجمهور لحضور جلسة المحاكمة[1].

وقد نصت على ذلك المادة(193) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بقولها: "إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائياً، أو ما يجوز عَدُّهُ تشويشاً مخلاً بالنظام؛ يحرّر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرّر إحالة المحامي إلى المدّعي العام؛ لإجراء التحقيق، إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائياً، وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيّاً، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث، أو أحد أعضائها، عضواً في المحكمة التي تنظر في الدعوى".

ثانياً- إثبات علانية الجلسات:

عندما يقرر التشريع اتباع العلانية في جلسات المحاكمة فبعلمه هذا إنما يقرر اتباع أشكال جوهرية يترتب على مخالفتها بطلان إجراءات المحاكمة، ومن أجل التحقُّقِ من أن هذه الأشكال الجوهرية قد استوفيَتْ، فمن الواجب على المحكمة أن تُثبت في محضر الجلسة أو الحكم بأن جلسة المحكمة قد حدثت علانية.

---

(1) المرصفاوي، مرجع سابق، (ص26).

وهذا ما أخذ به المشرّع المصري، وذلك في المادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه: "يجب أن يحرّر محضراً بما يجرى في جلسة المحاكمة، ويوقّع على كل صفحة منه رئيس المحكمة، وكاتبها، في اليوم التالي على الأكثر، ويشْتمل هذا المحضر على تاريخه، ويبيّن به ما إذا كانت علنية، أو سرية...".

وقد سارت محكمة النقض المصرية في الاتجاه المتقدم، حيث قضتْ بأن خلوَّ محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصحّ أن يكون وجهاً لنقض الحكم، ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير موجب قانوني[1].

وإذا ما جرت المحاكمة في أكثر من جلسة، فيجب أن تثبت العلانية في جميع الجلسات دون الاقتصار على تلك الجلسة التي صدر فيها الحكم.

الفرع الثاني: نشر إجراءات المحاكمة

يترتب على مبدأ علانية المحاكمة السماح بنشر ما يجري داخل الجلسات من إجراءات بطرق النشر كافة، وفي هذه الحالة فإنّ ما يجري في الجلسة العلانية يكون مِن حق الجمهور، والصحف أن تنشره، بل إن العلانية لا تتأكّد إلا بحرية الصحافة في النشر[2].

وقد أقرّ المشرّع الفلسطيني حرية الصحافة في نشر وقائع جلسات المحاكمة، وحظر نشر محاضر التحقيق في أي قضية قَبل إحالتها إلى المحكمة؛ وذلك في المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر سنة 1995م، التي جاء فيها: "يُحظر نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة عليها قَبل صدور الحكم القطعي فيها، وفي كل قضية تتعلق بمواطنٍ يقل عمره عن (16) سنة، إلا إذا أجازت المحكمة نشرها"[3].

([1]) مجموعة القواعد ،حكم محكمة النقض المصرية في 1929/4/25م ،(ج1/ص282/ر241).

(2) سرور، مرجع سابق، (ص119).

([3]) وقد عرَّفت المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر (الصحافة) بالقول: "هي مهنة إعداد المطبوعات الصحفية، وتحريرها، وإصدارها، وإذاعتها، كما عرّفتِ (الصحفيّ) بالقول: "هو عضو النقابة المسجّل بسجلها، واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها، كما عرّفت (دار النشْر) بالقول: هي المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات، وإنتاجها، وبيعها، وكذلك فقد عرّف (الفقه) أشخاص الصحافة بأنها: تشمل كلّ شخص يُشارك في إعداد العمل الصحفي، ونشره، وتوزيعه، حتى يصل إلى يدِ القارئ، وبعبارة أخرى إنه: الشخص الذي لولا مشاركته في إنجاز العمل الصحفي، لما وصل ليد القارئ.

ونتناول الشروط الواجب توافرها في الخبر الصحفي المنشور:

إن نشر ما يدور في جلسات المحاكمة يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمظهر الأول من علانية المحاكمة، والمتمثل في الحضور جلساته، وحق اطلاع الجمهور على ما يدور فيها، ومن هنا جاء حق الصحافة في أن تنشر ما يدور في جلسات المحاكمة على الرأي العام؛ لأن ذلك يحقق مبدأ العلانية، إضافة إلى ما ذُكرَ سابقاً من أن قاعاتِ المحاكمة قد لا تتسع لحضور الجمهور؛ نظراً لمحدودية مساحتها؛ وعليه فقد أجاز المشرّع أن تنقل وقائع ومناقشات الجلسات، وما يُطرح فيها من أسئلة وردود واستجوابات عبر وسائل الإعلام المختلفة: كالصحافة، والإذاعة، والتلفزيون[1]، ولكن هذا الحق مقيّد بشروط عدة: وهي أن يكون الخبر الصحفي حقيقياً، ووافياً، وأن تتوافر الأمانة، وحسن نية الصحفي في نشر الخبر.

أولاً- أن يكون الخبر الصحفي حقيقياً:

فإذا اشتمل الخبر الصحفي على سردٍ للوقائع، والمرافعات، التي حدثت في الجلسة دون أي تعليق، أو رأي شخصي للصحفي، بحيث لا يتضمن مناصرة رأي على آخر، عُدّ الخبر الصحفي حقيقياً، كما يعدّ الخبر الصحفي حقيقياً عندما يتضمن التهم المنسوبة للمتّهم، وأقوال الشهود، وأدلة الإثبات، ومرافعات النيابة العامة، وكذلك دفاع المتّهم، وإذا كانت حرية الصحافة قد كفلتها معظم دساتير العالم، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ تقديراً للصحافة وأهميتها، فإن هذه الحماية لا تمتدّ لحماية الصحف عند نشرها الأخبار الكاذبة، وغير الحقيقية[2].

ثانياً- أن يكون الخبر الصحفي وافياً:

ويستلزم هذا الشرط أن يكون الخبر الصحفي كاملاً غير منقوص أو مختزل، بل يجب أن يعطي المعنى الحقيقي لِما يدور من مناقشاتٍ ومرافعاتٍ في الجلسة.

فلا يجوز نشر أخبار المحاكمة بطريقة مشوّهة، تغير الصورة الحقيقية للقضية، كأن يذكر الصحفي التهم، أو الوقائع الموجّهة إلى أحد الخصوم من الخصم الآخر دون أن يذْكر دفاعه عنها، أو أن يذكر شهادة شهود الإثبات دون أن يذْكر شهادة شهود النفي، ولكن يحق للصحفي أن يلخص الإجراءات التي انتهت في جلسة المحاكمة؛ فيذكر مثلاً الإجراءات الجوهرية، ويستبعد الإجراءات غير الجوهرية، فلا يشترط التطابق بين ما ينشره الصحفي، وما حدث في الجلسة، ولكن يشترط فيما ينشره الصحفي أن يكون (وافياً) بحيث يستطيع القارئ الإلمام بشكل كافٍ بما دار في

(1) السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، (ص574).
(2) الفاعوري، مرجع سابق، (ص115).

جلسة المحاكمة من مرافعات، ومناقشات، بصورة كاملة، وهذا ينطبق فقط على مرحلة المحاكمة، أما إذا تناول الخبر الصحفي نشر وقائع التحقيق الابتدائي، فإن ذلك يعدّ مخالفة لأحكام المادة: (39) من قانون المطبوعات والنشر.

ثالثاً- أن تتوافر الأمانة وحسن نية الصحفي في نشر الخبر:

يجب أن تتوافر الأمانة وحسن النية في نشر الخبر الصحفي، والأصل هو افتراض الأمانة وحسن النية ما لم يثبت العكس، واشتراط الأمانة في النشر يرجع إلى شرط سلامة النشر وصدقه، أما اشتراط حسن النية فهو مبدأ عام، ولا يجوز للناشر أن يحتجّ بحقه في النشر بسوء نية؛ لأن حسن النية شرط عام لاستعمال الحقوق، ويقصد (بالأمانة): أن يُعطي النشرُ لمن لم يشهد المحاكمة صورةً صحيحة عمّا جرى فيها، ولا يعدّ كذلك مَن ينشر أخبار المحاكمة بطريقة مشوهة، فيعطي فكرة غير صحيحة عن وقائع القضية، ومثال ذلك: ذكر التهم، أو الوقائع الحساسة المسندة من أحد الخصوم إلى آخر دون ذكرٍ لردّه عليها، أو دفاعه عنها، أو ذكر ما شهد به شهود الإثبات من غير أن يذكر معه ما شهد به شهود النفي، الذين سمعوا في الجلسة نفسها، فليس مقبولاً من الصحفي أن يختار جانب الهجوم أو الدفاع دون الجانب الآخر، ومع ذلك يمكن للصحفي في إطار الموضوعية أن يلخّص الإجراءات، وأن يستبعد الوقائع غير الجوهرية[1].

ولا يشترط لتوافر الأمانة المطابقة الدقيقة بين ما يُنشر وما حَدث في الجلسة، وإنما يكفي النشر الذي لا يتضمن تغييراً للحقيقة، أو تشويهاً، أو الخروج عن الحياد في العرض، وتقدير مسألة الأمانة هو أمر موضوعي يُترك تقديرُه لمحكمة الموضوع.

والمقصود بسوء النية: ألا يتّجه في النشر لغرض سيء، أو لتحقيق باعث ممقوت، كالتحريض والتشهير، بغض النظر عن مطابقة العبارات، أو الوقائع التي نشرها لإجراءات الدعوى التي بوشرت في المحاكمة، والناشر سيء النيّة يتعسّف في استعمال حقه في النشر، وهو ما لا يجوز مباشرته إلا بحسن النية[2].

والأصل أنه متى كان الناشر أميناً، فإن حسن النية يعدّ متوافراً، ومع ذلك فقد يُفَسَّر حسن النية الذي يشترط عند نشر إجراءات المحاكمة العلنية تفسيراً واسعاً، فاشترط أن يكون النشر في وقت معاصر لجلسة المحاكمة؛ مما يجعل سوء النية متوافراً عند التأخر في النشر، أو عند قصد

(1) محمد، في جرائم النشر، (ص362).
(2) محمد، مرجع سابق، (ص363).

إرسال المكتوب على أشخاص مختارين بوجه خاص، إلا أن حسن النية يتوافر بلا شكّ إذا كان النشر المتأخر في مجال التوثيق، أو البحث العلمي التاريخي أو الأدبي[1].

ولا يتوافر حسن النية إذا كان النشر مبالغاً فيه، أو انطوى على تعسّف أو تحيز؛ ذلك أن نشر أخبار المحاكمات يتطلب توازناً بين الحق في الإعلام، وحق الفرد في المحافظة على أسراره، وحماية شرفه، واعتباره، حتى لو كان متّهماً بأبشع الجرائم، بالإضافة إلى حقه في محاكمة عادلة بعيدة عن التأثير في الدعوى بواسطة أجهزة الإعلام، وفي قضية خاصة بمحاكمة أحد الأطباء في فرنسا عن أبحاثه العلمية عن مرض الروماتيزم والايدز، انتهت المحكمة الاستئنافية إلى تبرئته مما نُسِب إليه، وأشارت المحكمة إلى دور أجهزة الإعلام التي تناولت هذه الدعوى بالنشر قَبل الحكم، فقالت بأنه كان يجب عليها أن تتوخى أن يكون النشر بعيداً عن الفن الصحفي، والتشويق والإثارة الزائدَين، خاصة إذا كان الموضوع يتصل بأمر حيوي يمسّ صحة المواطنين، أو بحث يتصل بحالةِ كثير من المرضى[2].

وقد أوصى المؤتمر الثالث للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي انعقد في لشبونة عام 1961م بوجوب أن يلتزم النشر في كل مراحل الدعوى المبدأ القائم على قرينة: "إن كل متّهم بريء حتى تثبت إدانته"، والامتناع عن نشر روايات كاذبة، أو محرضة عن الوقائع، وأنه يجب أن تتنزه الطريقة التي تُروى بها هذه الوقائع عن المبالغة، أو التهويل، وعلى الأخص فيما يتعلق بكيفية النشر، وبالشرح الفوتوغرافي[3].

الفرع الثالث: علانية الحكم

يجب أن يصدر الحكم في جلسة علانية حتى ولو انتهت إجراءات الدعوى في جلسة سرية؛ وفقاً للمادة (273/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني؛ ذلك لأن علانية النطق بالحكم لن تضيع حكمة جعل الجلسة سرية، فضلاً عمّا في علانية الأحكام من أثر الردْع والزجر، ومن تحقيق للغاية التي توخّاها الشارع، وهي تدعيم الثقة في القضاء، والاطمئنان إليه[4].

ويقتصر الأمر في علانية النطق بالحكم على عملية النطق به؛ لأنه بهذا وحده تتحقق حكمة العلانية، أما ما يَسبق هذا من مداولة قبل النطق بالحكم، فإنه يعدّ من الأسرار التي يُعدّ

---

(1) عبيد، سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع، (ص131).

(2) سرور، مرجع سابق، (ص122).

(3) سرور ،مرجع سابق ،(ص123).

(4) المرصفاوي، مرجع سابق، (ص27).

إفشاء ما دار فيها مكوناً لجريمة؛ ذلك لأنه إذا كانت القاعدة العامة هي صدور الحكم بأغلبية آراء قضاة المحكمة –إلا في بعض الأحوال الاستثنائية التي قد يتطلب فيها القانون الإجماع– والكشف عمّا دار في المداولة قد يؤدي إلى بلبلة الفكر في شأن تمثيل الحكم للعدالة.

ويذهب رأي في (الفقه) إلى وجوب قصر النطق بالأحكام علناً على الأحكام القطعية الصادرة في الموضوع، وأنه لا محل لتعميم حكمها على الأحكام التحضيرية والتمهيدية[1].

وقد انتُقد الرأي السابق –بحق– على أساس أنه تقييد بغير حكمة، ولا موجب له من إطلاق النصوص، وإذا صدر الحكم قبل الفصل في الموضوع في سرية، فإنه يمكن إصلاحه، بإلغاء الحكم، وتقرير العلانية، ثم معاودة النطق ما دامت الجلسة منعقدة[2].

فالنطق بالحكم إذن يَجب أن يكون في جلسة علانية، وعلى مرأى من الجمهور، ويُتلى الحكم من رئيس المحكمة بصوت مرتفع بعد انتهاء المداولة، وإلا كان الحكم باطلاً، (والحكم) يعرف بأنه: "كل قرار يصدر عن المحكمة في النزاع المطروح أمامها، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم، وسماع مرافعة الخصوم"[3].

وصدور الحكم علانية يحدث بحضور المتّهم، وممثل النيابة العامة، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بحقه في استئناف الحكم خلال (15) يوماً، ويجب أن يشتمل الحكم على الوقائع التي وردت في قرار الاتهام والمحاكمة، وعلى مطالب المدّعي العام، والمدّعي الشخصي، ودفاع المتّهم، وعلى الأدلة، والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمها، وفي حالة الإدانة يجب أن يشتمل قرار الحكم على المادة القانونية التي تنطبق على الفعل، ويجب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم والنطق به، ويقصد من ذلك أن الحكم قد صدر ممن سمع الدعوى، وعليه لا يترتب البطلان إذا لم يحضر القاضي جلسة النطق بالحكم.

ولا يكفي في الحكم مجرّد النطق به علانية بل يجب أن يكون مكتوباً، ويتضمن بيانات معينة مثل: التوقيع، والديباجة، والأسباب، والمنطوق، وأن العبرة في الحكم هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب، ويوقع عليها القاضي، وتحفظ في ملف الدعوى، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون مشروعة إلا للمحكمة، وللمحكمة كامل الحرية في تغيير ما تراه في شأن الوقائع والأسباب

---

(1) عبيد، مرجع سابق، (ص607).

(2) المرصفاوي، مرجع سابق، (ص27).

(3) ذياب، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي ،(ص577).

مما لا يهدد حقوق الخصوم عند إرادة الطعن، كما يعدّ من مظاهر علانية الحكم توزيع صورة عن الحكم متى كانت مشتملة على البيانات الجوهرية، وموقعة من قبل القاضي[1].

المطلب الثاني

المبادئ المنبثقة عن مبدأ العلانية

يعدّ مبدأ علانية المحاكمة الجزائية الضمانة الرئيسة والأولى لحق المتّهم في محاكمة عادلة؛ حيث تتاح الفرصة للجمهور لحضور إجراءات المحاكمة، ولمراقبة حسن سير العدالة، وبذلك يجلب الطمأنينة إلى نفس المتّهم، حيث يستقر في وجدانه أن القاضي يعمل تحت سمع وبصر الجمهور.

حيث إن لهذا المبدأ عدة مبادئ قانونية منبثقة عنه، تدعمه وتؤيده، ودون هذه المبادئ يصبح مبدأ العلانية لا قيمة له، وتتمثل هذه المبادئ في: شفوية إجراءات المحاكمة، ومباشرة الإجراءات في حضور الخصوم، وتدوين إجراءات المحاكمة.

ولبيان ذلك نتناول في هذا المطلب تفصيل هذه المبادئ، حيث تناولت بالحديث في الفرع الأول منه عن شفوية المحاكمة، وفي الفرع الثاني مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم، وفي الفرع الثالث تحدثت عن تدوين إجراءات المحكمة.

الفرع الأول: شفوية المحاكمة

أولاً- التعريف بمبدأ شفوية المحاكمة:

إن مبدأ (شفوية المحاكمة) يعني: إخضاع الإجراءات والأدلة كافة في الدعوى للنقاش، والحوار، بحيث لا يصح قبول أدلة في الدعوى لم تطرح في الجلسة للمناقشة، ولا يكون للشاهد أن يقدم شهادة مكتوبة، وإذا كان الشاهد قد سبق وأنْ أدلى بشهادته في التحقيق، فلا يصح الاكتفاء بها ما لم يحضر للمحكمة، ويُناقَشُ بها، ولا يجوز للمحكمة أن تبني اقتناعها على مجرّد محاضر الاستدلالات والتحقيقات، بل يجب أن تسمع بنفسها أقول الخصوم، وشهادة الشهود، وآراء الخبراء، كما يجب أن تكون الأدلة كافة تحت بصر المحكمة، وخاضعة للمناقشة الشفوية[2].

ومبدأ المحاكمة الشفوية بهذا المعنى مستفاد من نص المادة (273) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت في الفقرة الأولى منها على أن: "تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي

(1) المرصفاوي، المرجع السابق، (ص128).
(2) الوليد، مرجع سابق، (ص76).

تكونت لديها بكامل حريتها، ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة، أو تُوصِّلَ إليه بطريقة غير مشروع".

ثانياً- أهمية مبدأ شفوية المرافعة:

المحاكمة الشفوية لها أهمية كبيرة يمكن إجمالها فيما يلي:

1. يشكل مبدأ الشفوية رقابة من قِبل المحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي؛ إذ إن الأدلة التي تمخضت عن مرحلة التحقيق تُعرض من جديد على المحكمة، وتدور بشأنها المناقشات من أجل تقدير قيمتها مجدداً[1].
2. مبدأ شفوية المرافعة يلعب دوراً أساسياً في كشف الحقيقة؛ إذ إن مناقشة الأدلة في الجلسة توضح حقيقتها، وتجلي غموضها، وتكشف للمحكمة العناصر التي تكون قناعتها، فعلى سبيل المثال يُتيح مبدأ الشفوية للمحكمة أن تتبين مدى صدق الشاهد في أقواله، وذلك عند حضوره للإدلاء بشهادته أمام المحكمة؛ إذ يتعين على القاضي أن يراقب الشاهد من حيث طريقة كلامه، وثقته بنفسه، أو تردده، أو ارتباكه.
3. يعدّ مبدأ الشفوية ضماناً لتحقيق العدالة؛ وذلك لأنه يمكّن المتّهم من التعليق على الأدلة التي تقدم في الدعوى وتفنيدها[2].

ثالثاً- الاستثناءات التي ترد على مبدأ شفوية المرافعة:

لقد أورد المشرّع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية بعض الاستثناءات التي ترد على مبدأ شفوية المرافعة، بمقتضاها تستطيع المحكمة أن تحكم استناداً على ما ثبت في التحقيقات الأولية، دون الحاجة إلى إعادة الإجراء أمامهم من جديد، وهذه الاستثناءات هي:

1. الاستناد إلى شهادة الشهود في التحقيق الابتدائي:

أجاز المشرّع للمحكمة أن تستند إلى أقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيق الابتدائي دون الحاجة لسماعهم ومناقشتهم بها؛ وذلك إذا توافرت إحدى الحالات التالية:[3]

---

(1) حسني، مرجع سابق، (ص880).

(2) الكيلاني، المرجع السابق، (ص545).

(3) نصوص المواد (229، 230)، من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

أ. إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب التي تحول دون سماعه في الجلسة: كوفاته، أو سفره، أو مرضه العقلي، وهذا ما نصت عليه المادة (229) من قانون الإجراءات الجزائية.

ب. إذا حضر الشاهد جلسة المحكمة وقرّر أنه لم يعدْ يذكر واقعة من الوقائع التي وردت بشهادته في التحقيق الابتدائي، وذلك وفق نص المادة (230) من قانون الإجراءات الجزائية.

ت. إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته السابقة، وهذا ما جاءت به المادة (230) إجراءات.

ث. إذا قَبِل المتّهم، أو وكيله، الاكتفاء بتلاوة أقوال الشاهد بالجلسة، وفق نص المادة (229) من الإجراءات الجزائية.

فإذا ما توافرت إحدى الحالات السابقة؛ يكون للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد التي أُبديت في التحقيق الابتدائي.

وقد تقرر المحكمة تلاوة الشهادة بكاملها كما لو كان الشاهد قد تعذر حضوره، وقد تقرر المحكمة تلاوة جزء من الشهادة وخاصة إذا تعلّق بالواقعة التي لم يعدْ يتذكرها الشاهد، أو بالواقعة التي تعارضت شهادته فيها.

2. الاستناد إلى أقوال المتّهم بالتحقيق الابتدائي:

نصت المادة (304) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:

1. إذا لم يحضر المتّهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المرسلة إليه حسب الأصول يُحاكم غيابياً، ويستند إلى ما ذكره في التحقيق.
2. إذا حضر المتّهم جلسة المحكمة، ثم انسحب منها، لأي سبب كان، أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، يجوز لتلك المحكمة أن تُباشر نظر الدعوى، أو تستمر في نظرها كما لو كان المتّهم حاضراً، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا بالاستئناف.

يُستفاد من هذا النص أن المشرّع قد أجاز للمحكمة في حالة عدم حضور المتّهم في اليوم المحدد في مذكرة الحضور، أو إذا لم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، فيجوز أن تحكم في غيبيته، ويكون ذلك من خلال اطلاع المحكمة على محضر التحقيق الابتدائي، إذ إن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة هو حكم غيابي، أجاز المشرّع الطعن فيه بالمعارضة، فإذا طعن

فيه تحقق مبدأ الشفوية، ولكن غياب المتّهم لن يحقق العلة من مبدأ الشفوية؛ إذ إن المتّهم هو أهم أطراف المناقشة الشفوية التي يقوم عليها هذا المبدأ[1].

وترى الباحثة في هذا المقام أنه إذا كانت أقوال المتّهم في الجلسة مخالفة لأقواله في التحقيق الابتدائي، أو إذا حضر الجلسة، وامتنع عن الإجابة على الأسئلة الموجّهة إليه من المحكمة، فيجوز للمحكمة أن تستند على أقواله المثبتة في التحقيق الابتدائي.

3. الاستغناء عن إجراء سماع الشهود في حالة اعتراف المتّهم:

يجوز للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود وذلك استثناءً من مبدأ شفوية المحاكمة في حالة اعتراف المتّهم أمام المحكمة عند سؤاله عن التهمة المسندة إليه، وهذا ما يستفاد من نص المادة (250) حيث نصت الفقرة الثانية منها على أنه: "إذا اعترف المتّهم بارتكاب الجريمة يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه"، ثم جاءت الفقرة الثالثة بقولها: "إذا أنكر المتّهم التهمة، أو رفض الإجابة، أو التزم الصمت، تبدأ المحكمة في الاستماع إلى البينات".

وهذا يعني أنه في حالة الاعتراف الشفوي أمام المحكمة يجوز للأخيرة أن تحكم في الدعوى بغير سماع الشهود مكتفية بهذا الاعتراف، إذا كان مستوفياً لشروطه، طالما أن المحكمة ارتأت أن الدعوى صالحة للحكم فيها بناءً على الدليل المستمد من الاعتراف، فإذا رأت المحكمة أنّ الاعتراف غير كافٍ فعليها الاستماع إلى باقي البيانات.

وفي هذا الاتجاه قضت محكمة الاستئناف العليا (دائرة غزة) بقولها: "وبما أن الحكم المستأنف قد أبان واقعة الدعوى بالتفصيل، وانتهى إلى نتيجة سليمة محمولة على الأسباب التي أقيم عليها التي تأخذ بها هذه المحكمة، وتضيف إليها أنه لم يكن إلزاماً على المحكمة الابتدائية سماع إفادات الشهود بعدما اعترف المستأنفان بمقارفة الجرم المسند إليهما؛ تطبيقاً بما جرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة (33) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أنه، إذا أجاب المتّهم بأنه مذنب تسير المحكمة بالقضية بأنها أصدرت حكماً بإدانته"[2].

---

(1) حسني، مرجع سابق، (ص884).

(2) الحايك، استئناف عليا جزاء فلسطيني (دائرة غزة)، القضية رقم (1964/93)، جلسة 1964/12/17م، الجزء (19)، (ص55).

4. استثناء المحاكم الاستئنافية من مبدأ شفوية المحاكمة:

القاعدة التي تحكم نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية هي أن هذه المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء تحقيق نهائي مرة أخرى إلا إذا كان هناك نقص في التحقيقات التي أجريت أمام محكمة أول درجة، فإذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها استناداً إلى التحقيق النهائي أمام محكمة أول درجة، فإن محكمة الاستئناف تُصدر حكمها بعد الاطلاع على الأوراق.

وهذه القاعدة يمكن استخلاصها من نص المادة (334) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه: "يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقض آخر من إجراءات التحقيق".

5. استثناء الأصول الموجزة من مبدأ شفوية المرافعة:

الأصول الموجزة هي الإجراءات التي تتبع عند مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق[1]، فإذا وقعت مخالفة للقوانين، والأنظمة المذكورة، ترسل أوراق الضبط المنظمة بها إلى القاضي المختص؛ لكي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل دون حاجة لدعوة مرتكب المخالفة الذي يبلغ إليه الحكم حسب الأصول، وهذا يعني أن المحكمة عندما أصدرت الحكم اكتفت بالاطلاع على الأوراق دون أن تجرى مناقشة شفوية.

6. تقرير المختبر الحكومي:

إن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر عن الموظف المسئول من مختبر الحكومة الكيماوي، أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أي مادة مشتبه فيها، يقبل في معرض البيّنة في الإجراءات الجزائية دون أن يدّعي ذلك الموظف، أو المحلل كشاهد[2].

وفي هذا الاتجاه قضت محكمة الاستئناف العليا في فلسطين بقولها: "وحيث إن الواضح من المادة آنفة الذكر أن حضور الخبير يستلزم إذا طلب المتّهم ذلك إجراءات معينة نصت عليها الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وهي تقديم الطلب بعد دفع الرسم، وقبل المحاكمة بخمسة أيام،

---

(1) نص المادة (308)، من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه: "تسري الأصول الموجزة المبينة في هذا الفصل لدى مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق".

(2) نص المادة (220)، من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه: "تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسمياً، والموقعة منه، والمتضمنة نتيجة الفحص الكيماوي، أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أي مادة يشتبه فيها، ولا يقتضي ذلك دعوته لأداء الشهادة في هذا الشأن، إلا إذا قدرت المحكمة أن حضوره ضروري لتأمين العدالة ".

وإذا رأت المحكمة وجوب حضوره وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى فيكون بذلك إلزام المحكمة بسماع شهادة الخبير المذكور أمراً لا يستلزمه القانون طالما أنه خبير من المختبر الحكومي للدولة، وقد قُدم تقريره موقعاً عليه منه، والمحكمة ترى الاعتماد عليه لعدم وجود ما يدحضه، أو يشكّك في صحته.

كما قضت بقولها: "وحيث إنه عن الدفع الأخير الخاص بضرورة حضور الخبير للمحاكمة، وإبراز تقريره طبقاً لنص المادة السابعة من قانون البيّنات، فإن نص هذه المادة يعفي الخبير من الحضور، إذا كان موظفاً مسئولاً في المختبر الحكومي .

الفرع الثاني: مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم

من المبادئ الأساسية للمحاكمات الجزائية ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التي تجريها المحاكم بحضور الخصوم، ولا جدال في وجوب حضور النيابة العامة؛ لكونها عنصراً من عناصر تشكيل المحكمة، لا يتصور انعقاد جلسات المحكمة بدونها.

أما المتّهم فلا بد من تمكينه من حضور إجراءات المحاكمة، وكذلك بالنسبة إلى كل من المدّعي بالحق المدني.

ولا شكّ أن لحضور المتّهم إجراءات المحاكمة أهمية بالغة، فحضوره يتيح له تفنيد أدلة الاتهام، وبحضوره تستطيع المحكمة تقدير شخصيته، كما أن حضوره يمكّنه من إثارة ظروف التخفيف في حالة رجحان أدلة الإدانة.

وفي كل الأحوال يكون للمتّهم الاستعانة بمحامٍ؛ إذ لا يوجد في القانون ما يحظر عليه ذلك[1].

وبناءً على ما سبق لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على إجراءات اتُّخِذت في غيبة المتّهم ودون أن تتاح له فرصة الحضور، وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "لا يجوز أن يستند الحكم على محضر معاينة أجرتها المحكمة بحضور النيابة العامة وبغير حضور المتّهم"[2].

وإذا كانت المحكمة قد سألت أحد الشهود دون تمكين المتّهم من حضور الجلسة، فإن ذلك يترتب عليه بطلان الدليل المستمد من الشهادة؛ لكل ذلك كان من الواجب تمكين المتّهم من

---

(1) نص المادة (1/102)، من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه: "يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق".

(2) مجموعة القواعد القانونية، نقض جنائي مصري، 1933/12/27م، (ص229).

الحضور، فإن كان محبوساً احتياطياً وجب إحضاره جلسة المحاكمة عن طريق إعلانه بواسطة مأمور السجن، وإذا كان مفرجاً عنه وجب تكليفه بالحضور، وإعلانه بذلك.

حالات عدم حضور المتّهم:

هناك ثمة حالات يجوز فيها إجراء المحاكمة دون حضور المتّهم وهذه الحالات هي[1]:

1. **الحالة الأولى:** هذه الحالة نصت عليها المادة (243) من قانون الإجراءات بقولها: "يحضر المتّهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجري عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاد المتّهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تُعْلِمَه بكل ما حصل في غيبته من إجراءات".

والنص السابق يقرر ابتداءً القاعدة العامة، وهي عدم جواز إبعاد المتّهم عن الجلسة، لكنه يستثني حالة ما إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك.

فهنا يجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عن الجلسة على أن تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره.

2. **الحالة الثانية:** وهذه الحالة تقررت بموجب نص المادة (305) من قانون الإجراءات حيث: "أجاز المشرّع فيها للمتّهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محامياً؛ للإقرار بارتكابه الواقعة، أو غير ذلك من الإجراءات، ما لم تقر المحكمة حضوره بنفسه".

وبمفهوم المخالفة بأنه لا بد من حضور المتّهم بنفسه إذا كانت الجريمة من الجنايات، أو من الجنح المعاقب عليها بالحبس.

وفي كل الأحوال إذا قررت المحكمة حضور المتّهم فلا بد من حضوره بنفسه حتى وإن كانت الجريمة المسندة إليه بخصوص جنحة من الجنح المعاقب عليها بغير الحبس.

3. **الحالة الثالثة:** وهي الحالة التي يتغيب فيها المتّهم عن الجلسة بالرغم من تبليغه حسب الأصول، أو إذا كان المتّهم فاراً من وجه العدالة، حيث يكون استمرار الإجراءات في غيابه ضرورة لا مفر منها[2].

---

(1) حسني، مرجع سابق، (ص887).

(2) نصت المادة (1/291)، من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه: "إذا لم يسلّم المتّهم الفارّ نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الإمهال، وتجري المحاكمة طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون".

الفرع الثالث: تدوين إجراءات المحكمة

أوجب القانون على كاتب المحكمة القيام بتدوين جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة الذي يوقع عليه مع هيئة المحكمة، ويشتمل هذا المحضر على: تاريخ الجلسة، ويبين فيه ما إذا كانت الجلسة علنية، أو سرية، وأسماء القضاة، والكاتب، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم، كما يشار فيه إلى الأوراق التي تُليت، وجميع الإجراءات التي حصلت، والطلبات التي قُدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضى به من المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وتكمن الحكمة من تحرير المحضر في أن تدوين الإجراءات التي اتخذت في الجلسة يلعب دوراً في إثباتها، فهو بذلك يمكّن الجهة التي يُطعن أمامها في الحكم من الاطلاع على ما أبداه الخصوم من طلبات، ودفوع، وأوجه دفاع، وما أدلى به الشهود من أقوال، وبذلك تستطيع الفصل في الطعن دون حاجة إلى إعادة الإجراءات من جديد[1].

والقاعدة أن ما أثبت بالمحضر من إجراءات يعدّ حجة على وقوع الإجراء، ولا تجوز المنازعة في ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، إلا أن الخطأ المادي في تدوين المحضر لا يدعو إلى الطعن بطريق التزوير ما دام واضحاً، وغير مؤثّر على سلامة الحكم[2].

غير أن عدم إثبات بعض الإجراءات لا يعني بالضرورة عدم وقوعها، إذ إن الأصل بالنسبة لإجراءات المحاكمة أنها قد اتُخذت ومَن يدّعي عكس ذلك له إثبات ذلك بالطرق كافة، فإذا كان ما يدّعيه هو عكس ما ثبت بالمحضر، فلا يكون أمامه إلا الطعن بالتزوير، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن: "فقدان محضر الجلسة بعد أن انتهت الإجراءات، وبعد أن صدر الحكم، لا يصبح وحده سبباً لنقض الحكم؛ إذ الأصل في الأحكام أن الإجراءات القانونية قد رُوعيت أثناء الدعوى، على أن القانون أباح لذوي الشأن في حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات في المحضر أو الحكم أن يثبت بالطرق القانونية كافة أنّ تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، ولا شكّ أنّ فقدان المحضر هو بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات في المحضر، وحكمه حكم عدم الذكر، أي أن الإجراءات تعدّ أنها وقعت صحيحة، إلا أن للمحكوم عليه أن يثبت ما يدّعيه فيها من نقص أو بطلان بطرق الإثبات القانونية كافة".

---

(1) نص المادة (253)، من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه: "يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة".

(2) رمضان، مرجع سابق، (ص51).

ومحضر الجلسة وما دوّن فيه من بيانات يعدّ مكملاً للحكم، أي أنـه يسدّ ما يعتري الحكم من نقص في البيانات، ويصحح ما ورد فيه من أخطاء مادية، وبناءً عليه قضى أنه: "إذا كان من الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أنّ ذكر اسم مستشار في الحكم بدلاً من اسم المستشار الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهوٍ وقَع فيه الكاتب، إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة سابقة لم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء مَن حضروا الجلسة التالية التي جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعن لا يدّعي أن هذا الخلاف يعدّ عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة".

كما أن الحكم يكمل المحضر، ويثبت ما بوشر من إجراءات أغفل إثباتها المحضر، فإذا كان الحكم قد اشتمل على أسماء القضاة الذين أصدروه، وكانوا هم الذين سمعوا المرافعة، فلا يؤثر في صحته خلوّ المحضر من بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة[1].

على أن الحكم لا يكمل محضر الجلسة إلا فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة الشكلية دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق، وتطبيقاً لذلك لا يجوز أن يستند الحكم على شهادة شاهد سمع في جلسة المحاكمة، ولم تثبت شهادته في المحضر، أو أثبتها الكاتب على خلاف الحقيقة نتيجة سهو أو خطأ مادي.

(1) الوليد، مرجع سابق، (ص89).

الفصل الثالث

سرية المحاكمة

الفصل الثالث
سرية المحاكمة

تمهيد:

علانية المحاكمة من الأصول الجوهرية في المحاكمات الجزائية، غير أن الأصل ليس مطلقاً، بل ترد عليه العديد من القيود المُهمّة، وتشترك هذه القيود جميعها في أن هدفها الأساسي هو الحيلولة دون الاطلاع على إجراءات المحاكمة، ويتحقق ذلك من خلال انعقاد المحاكمة سرية، سواء بالنسبة للناس كافة، أو لفئة معينة من الناس.

وتكون المحاكمة سرية، سواء اتخذت المحكمة القرار بالسير في إجراءات المحاكمة في جلسات سرية، أو عندما تقرر البقاء على المحاكمة علانية، ولكنها تمنع بعضاً من حضورها، أو عندما يمتنع على وسائل الإعلام نشر وقائع المحاكمة، حيث تندرج جميع هذه الإجراءات تحت مبدأ سرية المحاكمة.

وهناك حالات تتقرر فيها السرية، إما بنص القانون؛ وذلك لأن المحاكمة تتعلق بشخصية المتّهم ومكانته، كونه طفلاً أو لمركزه الوظيفي، وحالات تتقرر فيها السرية بقرار من المحكمة؛ وذلك مراعاة للنظام العام، والحفاظ على الآداب العامة في المجتمع.

والسرية تكون للحفاظ على النسيج الاجتماعي، والأخلاق العامة داخل المجتمع، ففرض السرية أثناء المحاكمة ومنع نشر مجرياتها في بعض القضايا؛ للحفاظ على الأمن الاجتماعي، ولكيلا تكون مجريات المحاكمة دروساً يقتضي بها المجرمين، فيؤدي إلى انتشار الجريمة في داخل المجتمع، وذلك بمنع وسائل الإعلام من نشر مجريات المحاكمة، أو أي شيء يخص أي دعوى قد فرضت المحكمة أن تكون سرية، ووضع عقوبات جزائية على من يخالف تلك القرارات.

ولبيان ذلك قسمت هذا الفصل لمبحثين، تناولت في المبحث الأول ماهية سرية المحاكمة حالاتها وخصائصها، وفي المبحث الثاني حظر نشر وقائع المحاكمة الجزائية.

- **المبحث الأول: ماهية سرية المحاكمة حالاتها وخصائصها.**
- **المبحث الثاني: حظر نشر وقائع المحاكمة الجزائية.**

المبحث الأول

ماهية سرية المحاكمة حالاتها وخصائصها

بعد أن أكدّ المشرّع على مبدأ العلانية في القانون الأساسي المعدل لسنة 2005م وفي القوانين الداخلية، نجد بأنه خرج عن الأصل وقرر سرية الجلسات كاستثناء.

وذلك في حالات معينة تقتضي المصلحة العامة بذلك، بحيث إذا انعقدت تلك الجلسات علانية في بعض القضايا يمكن بذلك أن تمسّ بمصلحة المتّهم، وأن تسيء كذلك للنظام العام، والآداب العامة، فالقانون أوجب أن تكون المرافعة فيها سرية.

ولتوضيح ذلك قسمتُ المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول تحدثتُ فيه عن مفهوم سرية المحاكمة، وفي المطلب الثاني وضحتُ حالات سرية المحاكمة.

- **المطلب الأول: مفهوم سرية المحاكمة.**
- **المطلب الثاني: حالات سرية المحاكمة.**

المطلب الأول

مفهوم سرية المحاكمة

متى قررت المحكمة جعْل الجلسة سرية، فذلك يعني أنه لا يُسمح بالتواجد في قاعة الجلسة لأي أحد من الجمهور، أما الأشخاص الذين لهم الحق، أو عليهم واجب المساهمة في إجراءات الدعوى، فوجودهم لا يطعن في مبدأ سرية المحاكمة؛ وذلك لوجود صفة لهم في الدعوى المنظورة.

ولتوضيح ذلك قسمتُ المطلب لفرعين تناولت في الفرع الأول تعريف سرية المحاكمة، وفي الفرع الثاني شروط تقرير سرية المحاكمة.

الفرع الأول: تعريف سرية المحاكمة

يتوجب علينا أن نتوقف على بيان تعريف السرية قبل تناول الموضوع الأصلي، وعليه سنوضح مفهوم سرية المحاكمة أولاً في (اللغة)، ثانياً في (الاصطلاح)، ثالثاً في (الفقه).

أولاً- التعريف اللغوي:

السـرية في اللغة: هي مصدر مأخوذ من السرّ بلفظة سرر، والسرّ ما أُخفيت، ورجل سِرِّيّ أي يصنع الأشياء سرّاً من قوم سرّيين، ورجل سري هذا الأمر، أي عالماً بدقائقه وخفاياه، واستتر

الهلال في آخر الشهر خفى والسرّ في لغة العرب هو الذي يُكتم، وجهة أسرار وهو ما يكتمه الإنسان في نفسه[1].

يُقال صدور الإصرار قبور الأسرار، أو ما تكتمه وتخفيه، وما يسِرّه المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليها، أو كما في قوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [2].

ثانياً- التعريف الاصطلاحي:

عرّف الفقه (السر) عدة تعريفات منها: "أنه كل ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعة أو كرامته"[3].

أو: "كلّ ما يعْرِفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسته مهنته، وكان في إفشائه ضرر لشخص، أو لعائلة، إما لطبيعته، أو بحكم الظروف التي تحيط به"[4].

أو أنه: "واقعة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدود من الأشخاص، إذا كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص، أو أكثر، في أن يظل العلم بها محصوراً في ذلك النطاق"[5].

والسرية بوجه عام صفة تخلع على موقف أو مركز أو خبر أو عمل مادي، وتؤدّي إلى إيجاد رابطة تتصل بهذا الموقف أو المركز أو الخبر أو العمل بالنسبة لمَن له حق العلم به، ولمَن وقع عليه الالتزام بعدم إفشائه للغير.

فالسرية تقتضي ألا يعلم بالخبر سوى الأشخاص الذين تحتّم الظروف وقوفهم على هذه السرية، كما تقتضي أن يتم العمل الذي يحيطه المشروع بالكتمان في غير علانية، بعيداً عن كل شخص ليس طرفاً فيه[6].

ويجب أن يلاحظ أن السرية ليست دائماً الوجه المقابل للعلانية، فقد تكون هناك أخبار لا تتوافر فيها صفة السرية، ومع ذلك يرى المشرّع عدم نشرها، فكل خبر أو عمل سري يقتضي حتماً عدم نشره، ولكن ليس معنى ذلك أن ما يحظر نشره هو سر دائماً[7].

---

(1) المنجد في اللغة والإعلام، تحت كلمة "سر"، (ط7).

(2) [طه: 7].

([3]) عبدالملك، الموسوعة الجنائية، (ص47).

(4) مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، (ص423).

(5) حسني، قانون العقوبات قسم الخاص، (ص753).

(6) سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، (ص137).

(7) العطيفي، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، (ص336).

ثالثاً– التعريف الفقهي:

لم نجد تعريفاً للسر أو للسرية في قوانين العقوبات، أو أصول المحاكمات الفلس0طينية والمصرية، ويقصد بسرية المحاكمة هنا: منْع الجمهور من الدخول إلى قاعة الجلسة إن كانت السرية كلية، أو بعض الأفراد إن كانت السرية جزئية، والمقصود (بالجمهور) هو كل فرد ليس له علاقة بالقضية المطروحة على المحكمة[1].

وبذلك فإن السرية لا تسري على الخصوم ووكلائهم، فهؤلاء يحضرون الجلسة السرية دون الحاجة إلى قرار من المحكمة، وإلا تكون المحكمة قد أخلّت بحقوقهم في الدفاع.

وكذلك يقصد بسرية المحاكمة: هو إجراء المحاكمة في جو من السرية، والكتمان، وصد مَن لا شأن له به في حضور جلساته، أما الذين ترتبط مصالحهم به، أو لهم دور فيه، فمِن حقهم حضورها[2].

وهذا التعريف قد حدد معنى السرية، ونطاقها، والأشخاص الذين ينبغي عليهم الكتمان والحفاظ على هذه السرية، وذلك نتيجة توافر صفة معينة فيهم، وذلك كقاضي التحقيق، أو كاتب التحقيق، بحكم وظيفته، أو مهنته.

الفرع الثاني: شروط تقرير سرية المحاكمة

أولاً– إلغاء العلانية وتقرير السرية:

إذا كان الأصل في جلسات المحاكمة أن تكون علانية يُسمح للجمهور بحضورها كما ذكرنا سابقاً، إلا أن هناك من القضايا ما قد يؤدي نظره في جلسة علانية إلى الإخلال بالنظام العام، والآداب العامة؛ لذا أجاز المشرّع للمحكمة مراعاة للنظام العام، والآداب العامة، أن تقرر سماع الدعوى كلها في جلسة سرية، وفي هذا تنص المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: "تجري المحاكمة علانية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية؛ لاعتبارات المحافظة على النظام العام، أو الأخلاق..."، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن سرية الجلسة مقصورة على سماع الدعوى، وهي بذلك لا تشمل الإجراءات السابقة على سماع الدعوى، كتلاوة قرار الاتهام، ولا الإجراءات اللاحقة، كالنطق بالحكم الذي يكون دائماً في جلسة علانية حتى لـــو كانت الدعوى قد

(1) المرصفاوي، ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية، (ص30).

(2) جرادة، موسوعة الإجراءات الجزائية، (ص900).

نظرت في جلسة سرية المادة (3/273) إجراءات[1]، وبالنظر إلى نص المادة السابقة نجد بأنه متعلق بعلانية إصدار الأحكام قد جاء مطلقاً، والمطلق يُؤخذ على إطلاقه، لذا فهو يشمل جميع الأحكام، بما فيها الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي قررت المحكمة إجراءها سرية، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

وقد تقتصر السرية على جلسة واحدة، أو جلسات متعددة، أو تكون شاملة لجميع الجلسات دون أن تمتد إلى النطق بالحكم[2].

ومتى قررت المحكمة جعل الجلسة سرية فالقاعدة أنه لا يسمح بالتواجد في قاعة الجلسة إلا للأشخاص الذين لهم الحق، أو عليهم واجب المساهمة في إجراءات الدعوى، وهذا يعني أن مبدأ العلانية يتصل بالجمهور، أما أطراف الدعوى فإن حضورهم لا يتصل بمبدأ العلانية، وإنما يتصل بمبدأ آخر ألا وهو (المواجهة بين الخصوم).

ثانياً- شروط تقرير سرية المحاكمة:

ولكي يلغى الأصل وهو (العلانية) ويتقرر الاستثناء وهو (السرية) لا بد من توافر الشروط التالية، وهي:

1. يجب أن يكون المبرر في إلغاء العلانية متعلقاً بالنظام العام، والآداب العامة، وهذا يلاحظ أن المشرّع قد استخدم لتبرير السرية عبارات مُبهمة، ليس من اليسير تعريفها؛ لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "إذا كان ما جاء في محضر الجلسة هو أنها جعلت سرية مراعاة "للأمن العام" فهذا لا يقتضي نقض الحكم إذ هو لا يعدو أن يكون من قبيل التجوز في التعبير مراد به مراعاة النظام العام".

وتقدير تعلّق الدعوى بالنظام العام، والآداب العامة، متروك للمحكمة بناءً على ظروف الدعوى، ويحدث ذلك في نظر الجرائم الجنسية، والجرائم الأخرى التي ترى المحكمة أن من الصالح العام نظرها في جلسة سرية.

---

(1) نص المادة (3/273) من قانون أصول الإجراءات الجزائية، بقولها: "يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية".

(2) سلامة، مرجع سابق، (ص55).

2. أن يكون إلغاء العلانية بموجب حكم تُصدره المحكمة، فلا يكفي قرار من رئيس المحكمة، غير أن العودة إلى العلانية تكون بقرار من رئيس المحكمة وحده دون تسبيبه؛ ذلك أنه عودة إلى الأصل(1).

3. أن يكون قرار الإلغاء مسبباً، ويكفي لتسبيبه أن تذكر المحكمة أن الجلسة سرية؛ مراعاة النظام العام، والآداب العامة، دون أن تلتزم ببيان تفصيل أسباب إخلال العلانية بالنظام العام، ولا شكّ أن ذلك السبب له أهميته في رقابة محكمة النقض على قانونية قرار المحكمة.

4. يجب أن يكون قرار المحكمة بجعل الجلسة سرية أو سماعها بأكملها سرية مثبتاً في محضر الجلسة، وفي الحكم الصادر منها، غير أن خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله.

والحكمة من تقرير سرية المحاكمة تكمن في أن العلانية في بعض الأحيان أثناء المحاكمة ولا سيما في بعض القضايا قد تجلب ضرراً يفوق الفائدة المتوخاة من تقرير علانية المحاكمة، وعندما تتعارض المصالح فلا بد من تغليب إحداهما، وحتماً ستغلب مَن تكون أقل ضرراً؛ لأنه كما يُقال: إن الضرر الأعلى يُدفع بالضرر الأدنى، ومِن هنا تتضح الغاية من تقرير السرية[2].

أما موقف الشريعة الإسلامية من سرية المحاكمة فهو أن الدعوى في النظام الجنائي الإسلامي كانت تمر بمرحلة واحدة حيث كانت مرحلة التحقيق الابتدائي الجنائي الإسلامي ،مدمجة مع مرحلة المحاكمة ،حيث لم يحدث قط أن حكم على شخص في ذلك الوقت دون التحقيق معه ،وقد وضع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نظاماً يفوق أنظمة العالم أجمع في التحقيق حيث جمع بين مصلحتين ،مصلحة تحقيق العدالة ومصلحة الفرد ،وقال صلى الله عليه وسلم " لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة" [3]، وبذلك تكون الشريعة قد حرمت إفشاء الأسرار بصفة عامة، وتأكيداً لذلك فلم يكن النشر مباحاً عن الجرائم ومرتكبيها بل كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحث الناس على عدم التشهير بالغير و التستر على أقوال الفرد[4].

---

(1) حسني، مرجع سابق، (ص876).

(2) خوين، مرجع سابق، (ص99).

(3) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا، (ج4/ص2002).

(4) القيسي، إجراءات التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية ،(ص195).

المطلب الثاني
حالات سرية المحاكمة

إن حالات فرض السرية في مرحلة المحاكمة يمكن إرجاعها إلى سببين رئيسيين، وهما: السرية بنص القانون، والسرية بقرار المحكمة، فلا خيار أمام المحكمة بالأخذ بعلانية المحاكمة إنْ نصَّ القانون على الأخذ بسرية المحاكمة، وإلا عُدَّتْ إجراءات المحاكمة باطلة؛ وذلك لمخالفة القانون، وتقدير فرض السرية يعود لمحض إرادة المحكمة وتقديرها.

ولبيان ذلك قمت بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، تناولت في الفرع الأول السرية بنص القانون، وفي الفرع الثاني السرية بقرار المحكمة، والفرع الثالث سرية المداولة.

الفرع الأول: السرية بنص القانون

قد يكون الخروج عن مبدأ العلانية بمقتضى نص من القانون الذي يفرض بضرورة إجراء الجلسة سرياً، وهنا ليس للمحكمة رأي في ذلك، بل هي ملزمة بتطبيق القانون، وإلا كانت إجراءاتها باطلة، والمشرّع من خلال إقراره بجعل جلسات المحكمة سرية كان ذلك لهدفٍ، ومن وراء هذا الهدف حماية شخص المتّهم، أو المحل الذي ترد عليه الدعوى الجنائية.

بحيث إن هذا التقييد للعلانية وجعلها سرية تكون لمصلحة المتّهم في بعض الاستثناءات؛ لأن العلانية تعدّ حقاً للمتّهم، ولكن هذا الحق في بعض الحالات يُمكن أن ينقلب ضد صاحبه مما جعل المشرّع يتدخل، ويَحدّ منه؛ وذلك حفاظاً لمصلحة ذلك الشخص.

أولاً- جلسات الأحداث:

إن الأصل في إجراءات المحاكمة أن تكون علانية، وأن تكون الإجراءات كافة تحدث علانية؛ وذلك كنوع من أنواع الرقابة على أحد أركان العدالة، وإعطاء المواطنين فرصة من أجل حضور مجريات المحاكمة كافة الذي يعمل على إعطاء المواطن ثقة في القضاء والقانون، وكذلك أعمال العلانية في إجراءات المحاكمة يحقق بُعداً وِقائياً لردع مَن تسوّل إليه نفسه إلى ارتكاب جرم معاقب عليه من القانون لما تتضمنه المحكمة من إجراءات تعمل على كشف الحقيقة[1]، وهذا ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (105) التي تنص على: "جلسات المحاكم علانية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية؛ مراعاة للنظام العام، أو الآداب العامة، وفي جميع

(1) عوين، قضاء الأحداث، (ص197).

الأحوال ينطق بالحكم في جلسة علانية"، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية في المادة (3/273) الحكم في جلسة علانية ولو كانت الدعوى التي نظرت في جلسة سرية.

إلا أنه يجب أن تكون محاكمة الحدث سريةً في الجلسات؛ وذلك من أجل مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، والحفاظ عليه؛ إذ إن الإبقاء على علانيتها يضرّ بمصلحة الحدث؛ لأنها تعدّ وسيلةَ تشهير غير مباشرة للحدث، توسمه بوسم المنحرف، وتؤثر في حالته النفسية، وتسبب له الخجل والرهبة، وكما أنها تؤثر على حياته الاجتماعية فيما بين أقرانه وأبناء مجتمعه فيما لو كانت الجلسة تنظر بطريقة علانية[1].

1. خصوصية الأحداث:

كذلك فإن القانون أعطى الخصوصية للأحداث؛ وذلك لأنهم أطفال ذو سن صغيرة لا تجارب لهم، ولا خبرات، لذلك أعطى القانون إجراءات خاصة أثناء مراحل المحاكمة؛ من أجل أن يتجنب الطفل التأثيرات النفسية المترتبة على علانية الجلسات، فجاء القانون وأعطى ميزة لجلسات قضايا الأحداث أن تكون جلسات سرية، إلا أنه ووفقاً للواقع العملي حتى ولو كانت الجلسات سرية فإن الطفل يعاني من خلال الإبقاء عليه أمام الجمهور، سواء أثناء انتظاره في القاعات بالمحكمة مع البالغين، أو في نظارات التوقيف في المحكمة خلال مجريات المحاكمة، مما يؤدي إلى شعور الطفل بالوصمة الاجتماعية المرتبطة بالفعل الذي قام به، والذي يعدّ مخالفاً للقانون[2].

إذ نصت المادة (7) من قانون إصلاح الأحداث الأردني لعام 1954م الذي كان ساري المفعول بالضفة الغربية قبل صدور قانون حماية الأحداث الفلسطيني عام 2016م في الفقرة (3، 4، 5،) على تدابير تحدّ من علانية الإجراءات وجلسات محاكمة الأحداث، وتسبق هذه النصوص المادة (1/7) من قانون إصلاح الأحداث الأردني الذي كان ساري المفعول في الضفة الغربية الذي نص على: "انعقاد محكمة الأحداث كلما أمكن ذلك في غير المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحاكمة الاعتيادية، أو في غرفة القضاة، إذا استصوب ذلك"، وحيث إنه جاء فيها المادة (4/7) من قانون الأحداث الأردني رقم 16 لسنة 1954م الذي كان نافذاً في مناطق الضفة الغربية على أنه: "لا يجوز لأحدٍ دخول قاعة المحاكمة إلا مراقب السلوك، ووالدي الحدث، أو موظفي المحكمة، أو أحد الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالجلسة.

---

(1) العوجي، الحدث المنحرف أو المهدد بالانحراف، (ص217).

(2) الدرعاوي، قضاء الأحداث بين الممارسة والتشريع (دراسة مقارنة للتشريعات المتعلقة بالأحداث في الضفة الغربية وتطبيقاتها العملية)، (ص34).

والغاية من هذا الإجراء هي تجنيب الطفل وذويه لوصمة العار التي قد تلحق بهم، وحتى لا يتعرض الصغار إلى الوقوف أمام الجمهور بمظهر المجرمين المتّهمين؛ مما قد يؤثر في نفوسهم، وأخلاقهم، ووضعهم الاجتماعي[1].

أما فيما يتعلق في قانون المجرمين الأحداث في قطاع غزة والذي لم يرد فيه نص يتعلق بسرية المحاكمة أثناء محاكمة الحدث.

2. ضمانة سرية المحاكمة:

أما فيما يتعلق بضمانة سرية المحاكمة وفقاً لقانون حماية الأحداث الفلسطيني، حيث نُص في المادة (1/30) على ضرورة انعقاد جلسات المحاكمة للمتّهمين الأحداث سريةً، فإذا لم تكن سرية، فإن الإجراءات كافة التي اتُّخذت تعدّ باطلة، ونصت أيضاً أنه لا يجوز محاكمة الحدث إلا بحضور كلٍّ مِن ولي أمره، ومرشد حماية الطفولة، وكذلك محاميه، ومَن تُجيز لهم المحاكمة الحضور فقط[2].

حيث إن سرية المحاكمات لمتّهمي الأحداث أمر بات من الضرورات، وعدم سريان محاكمة الحدث بشكل سري يرتب البطلان على إجراءات المحاكمة كافة، بحيث إنه من النظام العام؛ لِما لِسرية الجلسات من فائدةٍ جمّة تعود على الحدث، والدولة، بحيث إن سرية الجلسات تعمل على إبقاء نفسية الطفل جيدة، ولا تؤثر عليه سلباً، من خلال إبقائها سراً دون نشر تفاصيل الحدث المتّهم، واسمه، والتي تعمل على تشهير له بطريقة غير مباشرة، وتوصمه بوصمة المنحرف في نظر أقرانه، والمجتمع، الأمر الذي يعمل على التأثير على نفسيته، وسلوكه. وإبقاء المحاكمة سراً هو إجراء علاجي يعمل على تقويم سلوك الطفل الحدث، ولا يُبقي في نفسه، وعقليته، أي حقد على المجتمع، وطريقة معاملتها له، في حالة كون الجلسات علانية.

3. حضور المحاكمة مع الحدث:

أما فيما يتعلق بحضور المحاكمة مع الحدث فإنه لا تسري إلا بحضور ولي أمره، ومرشد حماية الطفولة، بالإضافة إلى محاميه، ومن تُجيز له المحكمة الحضور، ككاتب المحكمة ومَن يعمل فيها؛ لسير إجراءات العدالة في قيام القانون بتحديد مَن يحق له حضور جلسات المحاكمة مع الحدث أمر ضروري، يحافظ على سرية المعلومات، وسرية الإجراءات.

---

(1) تقرير حول حماية الطفل في ظل السلطة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، (ص22).

(2) نص المادة (1/30)، من قانون حماية الأحداث الفلسطيني.

4. الواقع الفلسطيني:

عدم وجود محاكم خاصة بالأطفال في الواقع العملي الفلسطيني يدفع لعقد الجلسات علنية، مخالفة بذلك نص المادة (7)، فلا تعقد جلسات المحاكمة سرية إلا بطلب من وكيل الحدث، وإنما بالأحوال العادية تعقد الجلسات علانية، إلا أن التوجّه لدى المحامين أيضاً في التعامل في قضايا الأطفال الأحداث شأنهم شأن البالغين خاصة في الجوانب الإجرائية، ولا يراعون الأحداث في الخصوصية، والضمانات، التي نص عليها القانون، وكذلك الانعكاسات السلبية على شخصية الطفل، ومستقبله، وارتباط ذلك في حقوق الطفل الأساسية في النماء؛ لأن التأثيرات السلبية على الأطفال أثناء حضور جلسات المحاكمة، وكذلك دخولهم في منظومة القضاء، إن لم تراعَ فيها الجوانب الاجتماعية، وظروف الطفل النفسية، قد تؤثر على حقوقه الأساسية الأخرى مثل: الحق في التعليم، والحق في الصحة، إذ إن الواقع هو عقد جلسات المحاكمة علانية الأمر الذي لا يخلق ضمانات للمتّهمين الأحداث في المحاكمة.

وإن كان الطفل شريكاً لبالغٍ في التهمة لا تعقد الجلسة كجلسة سرية، وإنما تعقد علنية، إضافة على أن النطق بالحكم يكون كذلك بشكل علني؛ وذلك وفق قانون الأحداث الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية.

أما في قانون حماية الأحداث الفلسطيني، والذي نص في المادة (26/ 2) على أنه: "إذا كان هناك فعل مجرم قام به بالغ وحدث، يجب أن يفصل بين الحدث والبالغ، ويحاكم الحدث وحده أمام المحكمة المختصة، أي أنه عند وجود متّهم بالغ ومتّهم حدث مشتَرِكَين في جريمة واحدة، يجب أن يحاكم الحدث وحده أمام محكمة الأحداث المختصة، وبالتالي تسري عليه سرية الجلسات، ويحاكم البالغ أمام المحكمة المختصة بالبالغين، وتكون الجلسة علانية بحق البالغ، وسرية بحق الحدث"[1].

وحسناً فعل المشرّع باتخاذ مثل هذا الإجراء؛ حتى لا نساهم في زجر الطفل الحدث دون العمل على إصلاحه وتقويمه.

حيث إنه وفيما يخص الحكم ونطقه، فقد كفلت معظم التشريعات ضمانة علانية إصدار الأحكام بحق المتّهمين؛ وذلك حرصاً على تدعيم الثقة في الجهاز القضائي، والاطمئنان إليه. وهذه الضمانة في غاية الأهمية بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الجزائية للبالغين، غير أن علانية الحكم قد تتعارض مع مبدأ سرية محاكمة الأحداث، والقاضي بعدم نشر أي معلومات

(1) نص المادة (2/26)،من قرار بقانون حماية الأحداث الفلسطيني.

تتعلق بالحدث؛ وذلك لحمايته، والمحافظة على سمعته. ونرى أنه في حالة توصل المحكمة إلى قرار ببراءة الحدث، يُعلن هذا القرار بجلسة علانية، حتى ولــو كانت الدعوى قد نظرت سرية، الأمر الذي لا يتعارض مع الغاية التي استهدفتها التشريعات الحديثة، وهي الحفاظ على سمعة الحدث من أي ضرر قد يصيبه، فإعلان براءة الحدث هو أمر لصالحه، ومشرف بحقه.

5. قرار المحكمة بالإدانة:

أما في حالة كون قرار المحكمة الإدانة، فنرى وجوب إعلان القرار بجلسة علانية مع المحافظة على سرية المعلومات التي من شأنها أن تؤدّي إلى معرفة شخصية الحدث، كي لا يتعارض مع مصلحة الحدث الفضلى. هذا وقد أغفل قانون إصلاح الأحداث الأردني تنظيم مسألة علانية الحكم، وترك هذا الأمر إلى قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، والذي نص في مادته (3/273) على أن: "يصدر الحكم في جلسة علانية، ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية".

6. علانية الحكم:

أما فيما يتعلق بعلانية الحكم، وكما جاء ونص عليها قانون حماية الأحداث الفلسطيني في المادة (9/ 2) والتي نصت على: "أنه يجوز للمحكمة السماح بنشر الحكم النهائي على أن لا يُذكر فيه سوى الأحرف الأولى من اسم الحدث، أو كنيته، أو لقبه"، بحيث إن المشرّع لم يقم بالنص على سرية الحكم، بل إنه نص على علانيته، ونشره، ولكن بحدود معينة، وشروط، أيْ أنْ يذكر الأحرف الأولى من اسمه، أو كنيته، أو لقبه، وكل هذه الإجراءات؛ حفاظاً على الطفل، وسمعته، والعمل على تقويمه وعلاجه[1].

ولكن نظراً لعدم وجود محاكم متخصصة للأحداث في الأراضي الفلسطينية نجد في المحاكم أن الطفل الذي في خلاف مع القانون يعامل شأنه شأن البالغ أثناء مراحل المحاكمة، أما فيما يخص عدم مراعاة خصوصية الأطفال في المحاكمات، حيث يُذكر اسم الطفل على لوحة المحكمة، والتهمة المسندة إليه، إضافة الى موعد الجلسة، شأنه شأن البالغين، وتكون هذه اللوحة معلّقة خارج قاعة المحكمة، وهذا الأمر يتنافى مع ما نص عليه قانون الأحداث الأردني الذي كان ساري المفعول في الضفة الغربية في المادة (5/7)، والتي تنص على: "أنه لا يسمح لأحد أن ينشر اسم الحدث الماثل أمام محكمة الأحداث، أو مكان إقامته، أو اسم مدرسته، أو رسمه الفوتوغرافي، أو أي شيء أو أمر يؤدي إلى معرفة هويته.

(1) نص المادة (2/9)، من قرار بقانون حماية الأحداث الفلسطيني.

وفي محاكم الضفة الغربية نجد أن قاعات الانتظار الموجودة في المحاكم مشتركة لمن لـه قضية، سواء أكان متهماً وغير موقوف، أو مدّعىً عليه، أو مدّعياً في مخالفات، أو جنح، أو جنايات أيضاً، بحيث يكون الأطفال والبالغين بعضهم مع بعض، وهذا يعني أنه لا يُجنب الطفل التعرض أمام أنظار عدد كبير من الناس، واختلاطه في المتّهمين البالغين أيضاً، وما يستتبع ذلك من آثار نفسية سيئة عليه، ويلحقها آثار اجتماعية أيضاً[1].

كما أن مبدأ سرية المحاكمة الحدث تعدّ من النظام العام؛ لأنها تمسّ حقوق الحدث بالدفاع، وعليه فإن الجلسة التي يحضرها أحد غير الأشخاص الذين سمح لهم القانون حصراً بذلك، تعدّ جلسة علانية، تستوجب نقض الحكم، لتعلّقه بأحد المبادئ العامة لمرحلة المحاكمة بالنسبة للحدث[2].

ومن الواقع العملي أيضاً أنه في الأحوال التي تُعقد فيها الجلسات سرية إلا أن الحكم ينطق علانية؛ استناد إلى نص المادة (105) من القانون الأساسي دون الالتفات على أن الخاص يقيد العام، وأنه لا يوجد نص في القانون يَمنع من سرية المحاكمة، أو النطق في الحكم في قضايا الأطفال الأحداث؛ لأن العبرة من العلانية تنتفي فيما يخص الأطفال الأحداث، كما أن مبدأ السرية لا يتعارض وروح القانون الأساسي؛ لأنه عند النطق بالحكم فإن ردة فعل الطفل على الحكم تكون ذات وقع كبير عليه، والذي بالتأكيد ينتابه الخوف، والارتباك، وإن كانت الأحكام تتمثل بإجراء إصلاحي مثل: الربط بكفالة رقابة سلوك، وفي ذات الوقت الجلسات التي عقدت بشكل سري، وإن كانت الأحكام فيها علانية، استطاع القضاة فيها إعطاء الدور الإرشادي، والبعد الاجتماعي؛ نظراً لعدم الضغط على المحكمة بسبب كثرة الحضور وفرض هيبة المحكمة، واستطاع فيها القضاة التأثير في الأطفال بالطرق الإيجابية، وكذلك في والديهم؛ نظراً لانعدام الإحراج، وقدرة الطفل للحديث عن ظروفه بشكل أفضل، وكذلك والد الطفل، أو وصيه، وتكوين قناعة لدى القاضي عن حالة الطفل، وهذا لا يكون متاحاً في علانية الجلسات؛ لتراكم القضايا، والإعداد، ممن لهم قضايا في المحكمة والمحامين، كما يحرم الطفل الذي يشترك مع بالغ في دعوى واحدة من الحق في خصوصية الإجراءات، ولا تعقد الجلسات في هذه الحالة إلا علانية، وتنتفي جميع الضمانات للطفل التي ذُكرت وفق القوانين المحلية، والتوصية في هذا الإطار أن تعقد الجلسات الخاصة في

(1) تقرير حول حالة الطفل في ظل السلطة، مرجع سابق (ص23).

(2) عطية، الإجراءات الجنائية بشأن الأحداث في التشريعين الليبي والمصري في ضوء الأفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث، (ص67).

الأطفال الأحداث في غرفة القضاة، كإجراء أولي حتى يتسنى إقامة محاكم خاصة بالأطفال الأحداث، وأن تكون بوقت محدد يجنب الطفل الانتظار في قاعة المحاكمة مع البالغين.

وكذلك حول الواقع العملي في المحاكم الفلسطينية فإننا نرى وأثناء إدلاء الطفل الحدث بإفادته في المحكمة، وهي أحد الدفوع التي يمتلكها الطفل في الدفاع عن نفسه، ولعدم وجود أعمال لمبدأ السرية تعقد الجلسات علانية، فإن الحدث في الكثير من الأحيان لا يتمكن من الإدلاء بإفادته، ويتخبط في الإجابة، وفي هذه الأحوال يُشار إلى المحكمة إلى عدم قدرة الطفل على اعطاءه إفادة؛ لعدم سرية الجلسة، وإنْ أدلى بإفادة في كثير من الأحيان تكون بصوت منخفض، وبإنزال الرأس، والخوف، والارتباك؛ وذلك لوجود عدد كبير من الجمهور يحضرون الجلسات مع التأكيد أن معاملة القضاة للأحداث ترتقي إلى مستويات عليا من الإنسانية، ولكن الظروف المحيطة في الجلسة لا توفر مبدأ إعطاء الفرصة للطفل في التعبير عن نفسه، وحق الدفاع؛ نظراً لوجوده في قفص الاتهام مع متّهمين آخرين من البالغين، وأمام هيئة من القضاة، وفي قاعة تتسع في بعض الأحيان إلى (30) شخص أو أكثر، وبحضور عدد من المحامين، إضافة إلى الشرطة، والنيابة، والكاتب، في المحكمة، والمراسل[1].

ولعل خير ما يعبّر عن المحكمة من النص على سرية إجراءات محكمة الأحداث هو ما جاء في قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (251/77) والذي جاء فيه: "أن المشرّع عندما أوجب في المادة العاشرة من قانون الأحداث إجراء محاكمة الحدث سراً إنما قصد رعاية النظام العام، والآداب العامة؛ حتى لا يتعرض الصغار إلى الوقوف أمام الجمهور بمظهر المجرمين المتّهمين؛ مما قد يؤثر في نفوسهم وأخلاقهم"، وقد رتبت أحكام محكمة التمييز البطلان على مخالفة شروط السرية.

ثانياً- جلسات القضاة وأعضاء النيابة العامة:

لقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م الدعاوي المتعلّقة بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الباب العاشر منه، وتحديداً في المواد من (153-163)، ونجد بأن المشرّع قد أجاز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في حالتين فقط، الأولى: إذا وقع من القاضي، أو عضو النيابة، في عملهم غشٌ، أو تدليس، أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه، والثانية: في الأحوال التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات؛ ولِما لهذا الموضوع من أهمية قصوى بالنسبة للسادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة من جهة، ولذوي المصلحة لمخاصمتهم من جهة أخري.

---

(1) الدرعاوي، مرجع سابق، (ص19).

أ. حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة:

لم يرِد نص في قانون الإجراءات الجزائية بشأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، واكتفي بالقواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في الباب العاشر، وعنوانه (دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة).

وفي حال وقع من القاضي، أو عضو النيابة العامة، في عملهم غش، أو تدليس، أو خطأ مهني جسيم، وتوضيحاً لمقصد المشرّع مما ورد بالمادة (153) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.

1. إذا وقع غش أو تدليس:

ابتداءً نجد أن هذا السبب من أسباب المخاصمة كان المشرّع المصري قد استبعده من تشريعه لفترات سابقة، غير أنه قد أعاد النص في تشريعه النافذ؛ ويعزي (الفقه) ذلك إلى أن مما يقع في نفس الخصوم والمتقاضين نسبة الغش، والغدر للقضاة، وإن المصلحة العليا تقتضي أن يُزال ذلك الريب من نفوس المتقاضين[1].

ونعني (بالغش): كل أمر من شأنه أن يكون شيئاً من التدليس، والمفاجأة، أو أي من الوسائل التي تستخدم بواسطة الخصم في مواجهة الخصم الآخر؛ يقصد من هذا التصرف تضليل المحكمة، وحرفها عن الوجهة الحقيقة التي ينبغي أن تسير عليها الدعوى[2]، ومن الأمثلة على ذلك: كما لو أَخفى محامي الخصم بتواطؤ مع الخصم الآخر بعض المستندات التي من شأنها أن تغيّر السير في الدعوى، ومثال آخر على ذلك: اللجوء إلى الإكراه؛ لإلزام الخصم بحلف اليمين.

وترى الباحثة أن الغش حتى يصلح أن يكون محلاً لدعوى مخاصمة القضاة من الواجب أن يتوافر فيه مجموعة الشروط نذكر منها:

1. أن يكون الغش غشاً حقيقياً في المفهوم لا بعض الأمور التي من الممكن أن تكون تقصيراً من الخصم أو وكيله أثرت بنتيجتها في سير الدعوى.
2. أن يقع الغش في وجه الخصم مقدّم الدعوى لمخاصمة القاضي.

---

(1) المليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، (ص727).

(2) أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، (ص928).

3. أن يكون هذا الغش قد أثر في حكم المحكمة، فإذا لم يؤثر الغش في حكم المحكمة لا يعتدّ به كما لو رُدّت الدعوى بعلة التقادم، وكان الخصم قد أخفى بعض الأوراق التي تثبت صحة الادعاء.

4. ويجب أن يكون الخصم مقدم الطعن مَن وقع عليه في وجهه الغش، لا يدري بوقوع الغش أثناء المحاكمة، فلو علم بوقوع ذلك الغش أثناء المحاكمة؛ فيكون له إثارة الدفوع التي من شأنها أن تعيد الدعوى للسير على السكة التي رسمت لها وفق الأصول، وسنتناول الحديث عن هذا السبب عند الحديث عن إمكانية التدارك.

5. وكما يجب أن تكون الخصومة السابقة غير معترضة لهذا الغش كما لو حصل الطعن بوجود الغش هذا أمام محكمة أخرى أثناء السير في تلك الدعوى.

ماذا يقصد بالغش؟

يقصد بالغش: انحرافٌ عن العدالة؛ بقصدٍ، وبسوء نيةٍ؛ لاعتبارات خاصة تتنافى مع النزاهة، وضَعَ القاضي فيها سلوكه الشخصي بالمحاباة، أو البغض، لأحد أطراف الخصومة[1]، وقد عرّفت محكمة استئناف القاهرة (الغش) بأنه: "ارتكاب الظلم عن مصلحة شخصية بدافع الكراهية لأحد الخصوم. وتضيف محكمة استئناف القاهرة بهذا الشأن: "إذا حرف القاضي عن قصد أقوال أحد الخصوم، كما لو كتب التقرير المكلف بإعداده محرّفاً عن قصد، وكما لو وصف مستنداً مقدماً في القضية بغير ما اشتمل عليه؛ حتى يخدع باقي أعضاء المحكمة".

وربما كان هذا ما يمتاز به الخطأ المهني الجسيم عن الغش، والتدليس، فيفترض في القاضي الذي يتربع على منصة القضاء العلم، والدراية، والخبرة، التي تؤهّله لإصدار الأحكام، هذا وقد أتاح له المشرّع في قانون أصول المحاكمات المدنية متى استشعر الحرج أن يتنحى عن نظر الملف الذي يقع عليه عبء إصدار الحكم فيه، وترى الباحثة أن هذا السبب يرقى ليكون السبب الأبرز الذي يتيح للقاضي التنحي عن رؤية الملف؛ لأن فيه احقاقاً للعدل وبغيره تعزيزاً للظلم.

ويلاحظ في المادة (153) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها استخدمت الغش، والتدليس، في بوتقة واحدة، ولم تفرّق بينهما، ويرى الدكتور (عثمان التكروري) في الكافي بأن: الغش، والتدليس، ينبثقان من بوتقة واحدة؛ وبذلك يرى أن الغش، والتدليس، هما سواء، فالتدليس

(1) التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (3) لسنة 2001م، (ص111).

يقع عندما يصدر القاضي الحكم مخالفاً للعدالة عن سوء نية، وعن علم لذلك، ويرى أن الغش يشتمل التدليس[1].

وقبل أن نورد أمثلة على الغش، والتدليس، التي يقع فيها القضاء لا بد لنا من الإشارة إلى أن أوجه الغش، والتدليس، لا تقع ضمن حصر، فأي تصرف متى كان فيه سوء نية منحرف عن العدالة فهو غش، أو تدليس، ومن الأمثلة على ذلك حصول القاضي على منفعة مالية لقاء إصدار الحكم وفق الصورة التي ابتغاها الخصوم، وصحيح أن المشرّع الفلسطيني –كغيره من التشريعات المقارنة– لم ينص على أن الرشوة تعدّ من قبيل الغش، أو من الأسباب المُجيزة استقلالاً لمخاصمة القضاة.

ومن الممكن عَدُّ الغش سبباً من الأسباب المؤثرة في الحكم[2]، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ما جرى عليه اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية الموقرة في قرارها رقم(2008/166)، والذي جاء فيه نصاً: "إن لائحة الطلب بإعادة المحاكمة قد تضمن أسباباً لم تتعرض لها محكمة الاستئناف خصوصاً ما يتعلق بما صرح به الطاعن بأن أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم قد تقاضى رشوة من المدّعي، ولما صرح الطاعن بذلك ولم تتعرض له المحكمة، فإن حكمها والحالة هذه يكون مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

مما تقدم نجد أن محكمة النقض الموقرة قد نحت في ذات المنحى وذات الرأي المذكور، فعَدَّتْ الرشوة أحد الأسباب التي تُعدّ من قبيل الغش، والتي يجوز معها مخاصمة القضاة، طالما أنها سارت في منحى عُدّت فيه الرشوة غشاً قام بها القاضي، يجيز الطعن بإعادة المحاكمة.

ومن الأمثلة الأخرى للغش للتدليس في الأحكام القضائية: التحريف، والعبث بالبينات، والدلائل، وتحريف أقوال وإفادة الشهود، والاستناد إلى بيّنة على خلاف ما ترمي إليه هذه البينة.

يضيف المشرّع المصري إلى أسباب المخاصمة حالة (الغدر)، وهي صورة من صور الانحراف عن العدالة عمداً، يكون الدافع الحصول على منفعة مادية للقاضي، أو لغيره؛ إضراراً بالخزينة العامة، أو أحد الخصوم؛ لذلك نجد أن الغش، والتدليس، والغدر، يجمعهما شرط أساسي وهو سوء النية.

---

(1) التكروري، مرجع سابق، (ص111).

(2) سقف الحيط، المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية، (ص33).

2. إذا وقع خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه:

قضت محكمة النقض الفلسطينية في أحد أحكامها: "إن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي والموجب لمساءلته مدنياً أمام الخصوم هو الخطأ الفاضح، والجهل بمبادئ القانون الأساسية، والذي لا ينقصه سوء نية ليكون غشاً، أو تدليساً[1].

وقد عدّت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها (2009/298) أن الخطأ المهني الجسيم هو سبب آخر يختلف اختلافاً كلياً عن الغش، والتدليس، وقد جاء في قرارها: "وتصنيف تلك الحالة كحالة ثالثة في سياق نص تلك المادة يدل بوضوح على أن الخطأ المهني الجسيم يختلف اختلافاً كلياً عن الغش، والتدليس، بأوجه كثيرة، ومتعددة، أهمها: العنصر (المعنوي) بمعنى انتفاء القصد الجرمي، وإنّ مخاصمة القاضي لا تجوز إلا للخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الخطأ، والإهمال في أداء الواجب، وهذا هو الخطأ في أعلى درجاته، وهو الخطأ الفاحش التي تبلغ فيه الخطأ مبلغ الغش، والذي ينقصه لِعَدِّهِ غِشاً اقترانه بسوء نية"[2].

ويبدو أن محكمة النقض الموقرة وهي في سبيل إصدارها لهذا الحكم أصدرته متأثرة بمنهج الفقه المصري، فهي اتخذت في أن أساس التفرقة بين الغش، والتدليس، هو معيار سوء النية، وعدّت متى كان تطبيق أحكام القانون دون أن يقترن بسوء نية، فإن ذلك يرقى ليكون السبب المندرج تحت الخطأ المهني الجسيم.

وهناك أمرٌ آخر انفرد به المشرّع الفلسطيني عن سائر التشريعات المقارنة: وهو أنه أردف عبارة "خطأ مهني جسيم" بعبارة لا يمكن تداركها، ويلاحظ هنا باستعراض القوانين الإجرائية المقارنة لم تنص على مثل هذه الإضافة فوقوفاً مع المادة (741) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في تنظيمها لدعوى (مدعاة الدولة) والمادة (494) من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968م، وكذلك المادة (486) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لسنة 1953م، وقانون المرافعات المدنية العراقي في مادته (296) والتي نظمت (الشكوى على الحكام).

وهنا نجد أن المشرّع الفلسطيني قد انفرد عن غيره ممن ذكرنا من التشريعات بهذا الحكم، وهو أن يكون الخطأ جسيماً غير مقدور التدارك، ونحن هنا بدورنا لا بد لنا من الغوص في ثنايا هذه الكلمة، والبحث فيما إذا كان معها يحتمل أن يكون لأصحاب المصلحة الحق في إقامة دعوى مخاصمة قضاة أم لا، وكذلك الوقوف مع أهم الاجتهادات القضائية والفقهية المرتبطة بشأنها، ونجد

---

(1) سقف الحيط، حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 2007/56، مرجع سابق، (ص150).

(2) سقف الحيط، حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 2009/298، المرجع السابق (ص150).

ابتداءً أن هذه الحالة لا يمكن العثور عليها في مراجع الفقه المقارن، وربما يعود سبب ذلك إلى أن المشرّع الفلسطيني انفرد عن بقية التشريعات في هذه الزيادة الواردة في هذه المادة.

3. الامتناع عن نظر الدعوى أو الفصل فيها (انكار العدالة):

لم ترد ضمن نصوص القانون الفلسطيني حالة انكار العدالة، وجاء النص عليها في القانون المصري واليمنى نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني مادة (3/145) على أنه يجوز مخاصمة القاضي إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر إلى الدعوى، أو الفصل في قضية صالحة الحكم فيها دون عذر شرعي، وهذا النص أيضاً جاء في قانون المرافعات المصري مادة رقم (494) مرافعات مصري: "على جواز المخاصمة إذا امتنع القاضي من الإجابة عن عريضة قُدمت له، أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، وذلك بعد إخطاره مرتين على يد محضر، يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى المستعجلة والتجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.

وبالمقارنة بين التشريع اليمني والمصري نجده أورد من ضمن أسباب المخاصمة امتناع القاضي عن الفصل في القضية كَسَببٍ للمخاصمة، نستنتج أيضاً من النصوص السابقة أن صور انكار العدالة هي امتناع القاضي عن النظر في الدعوى، وامتناع القاضي عن الفصل في الدعوى، وهناك صورة ثالثة من صور إنكار العدالة تطرّق الفقه إليها وهي تأخير النظر في الدعوى.

ويقصد بها التأخير في إعلان الرأي القضائي في المسألة المطروحة على القضاء، وترك المراكز القانونية في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار[1].

والواقع أن العلة من النص على حالة إنكار العدالة، هي أن الفصل في المنازعات والفصل في القضايا متى صارت صالحة للفصل فيها من أهم واجبات القاضي الوظيفية، حيث إن وظيفته هي الفصل في المنازعات وتحقيق العدل وفقاً للقانون، وليس من حق القاضي أن يتحدّى القانون، أو مجاوزة حدوده المشروعة له في وظيفته.

4. تعمد القاضي الجور بالحكم:

لم يرد في القانون الفلسطيني النص على هذه الحالة، وإنما انفرد المشرّع اليمني في النص صراحة على هذا السبب من أسباب المخاصمة في المادة (4/145) مرافعات يمني، والتي تنص: "إذا اعترف القاضي أنه تعمد الجور في حكمه، أو أنه قضى بغير الحق، أو بناءً على رشوة".

---

(1) حسن، مخاصمة القضاة في القانون اليمني دراسة مقارنة، (ص87).

نستنتج من النص السابق أن هناك ثلاث صور لهذه الحالة، الأولى تعمّد الجور في الحكم، والثانية الحكم بغير الحق، والثالثة القضاء بناء على رشوة، كما أن هذا السبب مأخوذ من الفقه الإسلامي غير أن رأياً في الفقه اتجه إلى أن السبب يصعب تحققه في الواقع العملي؛ لأنه يرجع إلى القاضي نفسه، ولن يعترف بإدانته لنفسه إلا في حالات نادرة[1].

5. حالات أخرى يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض:

نص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م في المادة (2/153) على الحالات التي يجوز فيها المخاصمة: "في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض"، وهذا ما جاءت به أيضاً نص المادة (3/494) مرافعات مصري: "تجوز المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض".

الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي، والحكم عليه بالتعويضات في هذه الحالة يشترط وجود نص في القانون يرتب مسؤولية على القاضي لسبب معين، وأن يقرر صراحة في النص أن ما يترتب على هذه المسؤولية هو الحكم على القاضي بالتعويض.

وعلى ذلك تقضي المادة (175) من قانون المرافعات المصري بالحكم على القاضي بالتضمينات، إذا لم يودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه في الميعاد الذي حدده القانون، إذا ترتب على ذلك بطلان الحكم، كما جاءت المادة (179) من ذات القانون بضرورة توقيع رئيس المحكمة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة، وسبعة أيام في القضايا الأخرى، وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويض، وبالتالي طبقاً للقانون المصري يجوز مخاصمة القاضي في الحالتين السابقتين، بشرط أن ينص القانون على مسؤولية القاضي بالتعويض.

أما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني لم ينص على هذه الحالات، وإنْ نص عليها كحالة من الحالات التي يجوز مخاصمة القاضي فيها.

وهنا ترى الباحثة أن حالات المخاصمة وردت على سبيل الحصر، وليس القياس، بالتالي لا يجوز التوسع في تفسير هذه الحالات، وإنما النص على هذه الحالات في مواد قانونية معينة

(1) حسن، مرجع سابق، (ص94).

يسأل فيها القاضي، ويلزم بالتعويض، ولا يترك الباب مفتوحاً أمام الاجتهاد والقياس والتوسع في هذه الحالات.

ب. المحكمة المختصة:

إن المادة (155) من قانون أصول المحاكمات المدنية[1] قد جعلت الاختصاص مناطاً بمحكمة الاستئناف، ومن المعروف أنه وسنداً لأحكام قانون السلطة القضائية فإن محاكم الاستئناف هي محاكم ثلاثة: محكمة استئناف القدس ، ومحكمة استئناف رام الله، ومحكمة استئناف غزة، وقد أشارت المادة محل البحث إلى أن الدعوى تقام أمام محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي.

وهنا لا بد لنا من أن نبدي أن المشرّع في ذلك لم يكن موفقاً عند صياغة هذا النص؛ فلم يتضح المراد من مقصده بالتابع لها القاضي، فالقاضي إدارياً لا يتبع لمحكمة استئناف معينة، وإنما يكون اختصاص المحكمة القضائي بنظر طعون مقدمة على أحكام صادرة من محكمة معينة، وهنا نجد أنه كان على المشرّع أن يبدي أن الاختصاص ينحصر لمحكمة الاستئناف سنداً لأساس أكثر دقة في التحديد غير الصورة التي أومأت بأن القاضي يتبع إدارياً إلى محكمة معينة.

ومن وجهة نظر الباحثة على نص المادة (1/155) نجد أن المشرّع قد نص على أن الدعوى: "تقدم إلى قلم محكمة الاستئناف التابع لها" عند قراءة هذا النص مع المادة (158) من ذات القانون، والتي نصت على: "إذا كان المدّعى عليه قاضياً بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف، أو نائباً عاماً، تختص الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض، أما إذا كان المدّعى عليه من غير هؤلاء تختص بنظرها محكمة الاستئناف.

نجد أن المشرّع قد استخدم التكرار عند إيراد النصوص والأحكام الناظمة للمحكمة المختصة، فكان من الأفضل أن يقول في المادة (1/155) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: "تقدم إلى قلم المحكمة المختصة"، ومن ثم يبين المحكمة المختصة سنداً لذلك في المادة (158) وفق ما أورد عند الحديث عن ذلك.

---

(1) المادة 155، من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م، نصت على أنه: "1 – تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم إلى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة العامة موقعة من المدّعي أو من وكيله بموجب توكيل خاص، 2– يجب أن تشتمل اللائحة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن ترفق بها الأوراق المؤيدة لها، 3– على المدّعي إيداع خزينة المحكمة مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً على سبيل الكفالة".

مما تقدم يتضح لنا أن الاختصاص ينبري لمحكمة الاستئناف إجمالاً في نظر دعاوى المخاصمة، وينعقد الاختصاص أيضاً لمحكمة النقض في الحالة التي يكون فيها المدّعى عليه قاضياً في محكمة الاستئناف، أو قاضياً في المحكمة العليا.

ولا غبار على النص من حيث الاختصاص لمحكمة النقض بخصوص الدعاوى المقامة ضد القضاة محاكم الاستئناف، إلا أن النص بخصوص الدعوى المقامة ضد قضاة المحكمة العليا فقد جاء مطلقاً لإحدى دوائر محكمة النقض.

وهنا ترى الباحثة أن المشرّع قد جانب الصواب عندما لم يشترط أن يكون أعضاء هيئة محكمة النقض التي تنظر هذه الدعوى أن يكونوا أصحاب أقدمية على القاضي المدّعى عليه، أسوة بالنصوص الواردة بشأن تَرَؤُّسِ الهيئات وما إلى ذلك.

ومن ناحيةٍ أخرى نلاحظ أن القانون أجاز للخصوم الطعن بالحكم الصادر بدعوى مخاصمة القضاة، فقد أعطت المادة (162) من قانون أصول المحاكمات[1] هذا الحق للخصوم، غير أنها قد وضعت على ذلك قيداً، وهو الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة النقض؛ وذلك انسجاماً مع ما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية في مادته الصادرة عن محكمة النقض، وذلك انسجاماً مع ما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية في مادته (3/233) والتي نصت على أنه: "في جميع الأحوال لا يجوز الطعن بالحكم الصادر عن محكمة النقض بأي حال من الأحوال، وإن كان هنا ليس محل التعليق على هذا النص إلا أننا نجد أنه يتعارض تعارضاً صريحاً مع المادة (158) من ذات القانون، والتي أجازت صراحة مخاصمة القضاة في المحكمة العليا.

وربما نستطيع أن نقرأ ذلك أيضاً بعدم جواز مخاصمة قضاة محكمة النقض بدعوى مخاصمة قضاة، وإنما مخاصمة قضاة المحكمة العليا أو محكمة العدل العليا، ذلك أن المادة (158) المشار إليها قد وردت في نص جاء يتحدث عن: "المدّعى عليه قاضياً في المحكمة العليا أو.. نائباً عاماً"[2]، ومن هنا نستطيع أن نقرأ هذا النص بجواز المخاصمة لقضاة المحكمة العليا، سواء أكان القضاة الجالسون فيها في المحكمة العليا أوفي محكمة النقض.

---

(1) المادة 162 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م، نصت على أنه: "يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة ما لم يكن صادراً من محكمة النقض".

(2) نص المادة 158، من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، أنه: "إذا كان المدّعى عليه قاضياً بالمحكمة العليا، أو بمحكمة الاستئناف، أو نائباً عاماً، تختص بنظر الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض، أما إذا كان المدّعى عليه من غير هؤلاء تختص بنظرها محكمة الاستئناف".

وإجمالاً ترى الباحثة جواز مخاصمة قضاة محكمة النقض؛ ذلك أن قضاة محكمة النقض هم من قضاة المحكمة العليا ذلك بحكم القانون، وكما أن نصوص دعوى مخاصمة القضاة هي نصوص خاصة على بقية نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وعند التناقض في قراءة نص خاص على نص مجمل عام، فيقدم النص الخاص وهو المادة (158) في حالتنا هذه على النص العام وهو المادة (3/233)[1] في حالتنا هذه.

ت. نظر دعوى المخاصمة:

وفقاً لنص المادة (156) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن نظر الدعوى واستثناءً عما ورد بالمادة (115) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني فإنها يجب أن تكون سرية، وبعد سماع الخصوم مرافعة، أو بناء على مذكرات مكتوبة، تقرر المحكمة ابتداءً إما قبول دعوى المخاصمة، أو عدم قبولها، وفي حال قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة أو بردها، تحكم على المدّعي بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبمصادرة الكفالة مع التعويضات، إذا كان لها وجه[2]، أما إذا قضت المحكمة للمدّعي بطلباته، تحكم على المدّعى عليه بالتعويضات، والمصاريف، وببطلان تصرفه، ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في نوعها بعد سماع الخصوم، فقد تقرر مثلاً بالدعوى رقم (2009/298) نقض فلسطيني: "عدم نظر الدعوى والحكم على الجهة المدّعية بغرامة مقدارها مائة وخمسون ديناراً، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ومصادرة الكفالة المدفوعة"، وتقرر أيضاً في الدعوى (2004/1) نقض فلسطيني: "ولما كان ما صدر عن الهيئة المخاصمة لا يعدو مجرّد خطأ في تسبيب الحكم، ولما كان الخطأ في التسبيب لا يعدّ خطأ مهنياً جسيماً لهذه الأسباب عملاً بالمادتين (157-160) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م تُقرر المحكمة عدم قبول دعوى المخاصمة، والحكم على الجهة المدّعية بغرامة مقدارها خمسمائة دينار أردني، ومصادرة الكفالة".

وبموجب المادة (2/160) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يحق للمحكمة وفي حق للمحكمة المنظورة أمامها دعوى المخاصمة أن تقرر بطلان التصرف الصادر من القاضي، أو عضو النيابة المخاصم، سواءً أكان القرار صادراً عن القاضي، أو أي إجراء قانوني

---

(1) نص المادة 233 الفقرة 3، من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، أنه: "في جمع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق".

(2) نص المادة 156، من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، على أنه: "يأمر رئيس محكمة الاستئناف بتحديد جلسة سرية لنظر دعوى المخاصمة يبلغ بها الخصوم".

يدخل في مهام عضو النيابة العامة في حدود وظيفته، إلا أنه إذا تعلّق الأمر ببطلان حكم صادر لمصلحة خصم آخر غير المدّعي بدعوة المخاصمة، فإنه يتوجب على المحكمة المنظورة أمامها دعوى المخاصمة أن تستأخر ذلك الحكم لحين تبليغ ذلك الشخص صاحب المصلحة، وإبداء أقواله وفقاً لما نصت على ذلك المادة (161) من قانون الأصول[1].

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن القاضي يصبح غير صالحاً للنظر بالدعوى التي أقيمت بناءً عليها دعوى المخاصمة من تاريخ قبول دعوى المخاصمة، لا من تاريخ إقامتها وتسجيلها لدى المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة.

الفرع الثاني: السرية بقرار المحكمة

منح القانون للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو جزئها في جلسة سرية؛ مراعاة للنظام العام، والمحافظة على الآداب العامة، كما أجاز كذلك منع فئات معينة من حضور جلسات المحاكمة، وهذا ما أكّدته نص المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية: "تجري المحكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءاها سرية؛ لاعتبارات المحافظة على النظام العام، أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث، أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة".

ويستشف من هذا النص أن المحكمة لها كامل السلطة في جعل جلسة المحاكمة سرية متى رأت أن وقائع القضية التي هي محل النظر تمسّ أو تخل بالنظام العام، والآداب العامة.

أولاً- مراعاة النظام العام:

النظام العام: هو كل ما يتعلق بالمبادئ التي تعبر عن المصالح والقيم العليا الأساسية للمجتمع، وعلى سبيل المثال: يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء جلسة سرية في بعض الجرائم الماسّة بأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ لتفادي ما سيؤدي إلى نشر وبث أخبار المحاكمة مِن تهديد نظام الدولة؛ خشية تأثير الدعايات المغرضة لأمنها ونظامها الداخلي[2].

كما يجوز أيضاً للمحكمة أن تقرر بجعل الجلسة سرية في الدعاوى التي تمسّ بأسرار الدفاع الوطني، والجرائم المتعلقة بالتجسس الخطيرة، فالمحكمة من خلال جعل الجلسة سرية فهي تهدف إلى حماية مصلحة الدولة، والحفاظ على استقرار أمنها وكيانها؛ لأن العلانية من خلال

---

(1) نص المادة 161، من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، على أنه: "لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدّعي إلا بعد تبليغه لإبداء أقواله".

(2) الحديثي، حق المتّهم في محاكمة عادلة دراسة مقارنة، (ص124-125).

السماح بنشر أخبار الجلسة هي وسيلة تمكّن العدو من الاطلاع على جميع أسرار المحاكمة، وما حصل فيها من إجراءات.

وما يعدّ من النظام العام في مجال الحدّ من علانية جلسة المحاكمة يترك تقديره لمحكمة الموضوع التي تزنه بميزان المصلحة العامة وفق المصلحة العامة، وفق ما هو معمول به في نظامها السياسي والاجتماعي، وبالتالي إذا ما رأت أن العلانية تستهدف القضاء على المصلحة العامة يجوز لها الحد منها[1].

ومن تطبيقات النظام العام: يعدّ باطلاً كل اتفاق يحدث بين الأفراد يتعارض مع قاعدة من قواعد الدستور، فمثلاً يعدّ من النظام العام كل ما يتضمنه الدستور من الحريات العامة، كحق الترشيح والانتخاب، والحرية الشخصية، وحرية الإقامة، وحرية العقيدة، وحرية الزواج، وحرية العمل والتجارة.

في القانون الإداري يعدّ من النظام العام كل ما يتصل بالوظيفة، وتنظيم المرافق، وفي القانون المالي تعدّ قوانين (الأحوال الشخصية) أكثر قواعدها مرتبطة بالنظام العام؛ لأنه يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، بينما في المعاملات (المالية) لا تعدّ أكثر قواعدها متصلة بالنظام العام، بل هي مكمّلة لإرادة المتعاقدين، ويجوز الاتفاق على مخالفتها.

ثانياً- المحافظة على الآداب:

يقصد بالآداب مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمون باتباعها طبقاً لقاموس أدبي يسود علاقتهم الاجتماعية، فجرائم العِرض هي جرائم ماسّة بالآداب العامة؛ لذلك يجوز للمحكمة أن تقرر إجراء المحاكمة فيها بصورة سرية[2].

أما (الآداب) فيقصد بها: مجموعة القواعد الأخلاقية التي تَدين بها الجماعة في منطقة معينة، وزمن معين، وبهذا التعريف فإنها تعدّ الجانب الأخلاقي لقواعد النظام العام.

أي أن الآداب هي عبارة عن الحد الأدنى للقواعد الأخلاقية التي يستلزمها المجتمع لمنع انحلاله، بحيث تفرض على الجميع احترامها. ونشير إلى أن فكرة النظام العام والآداب تضيق وتتسع تبعاً لأفكار المجتمع، وعاداته، وتقاليده، وهي منفذ مُهم لتدخل منه العوامل الاجتماعية،

(1) الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، (ص196).
(2) الحديثي، مرجع سابق، (ص125).

والاقتصادية، والأخلاقية، إلى النظام القانوني؛ لتلائم بينه وبين التطور الذي يحدثه المجتمع في عصر معين[1].

كما يجوز للمحكمة من جعل الجلسة سرية لفئة معينة من الناس، بحيث تمنع تلك الفئة من الدخول إلى قاعة المحكمة؛ ذلك لأن طبيعة الدعوى تستلزم ذلك، والسرية في هذه الحالة نسبية مقتصرة على فئة معينة كالنساء والأطفال مثلاً.

وفي حالة ما إذا قررت المحكمة أن تكون الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام، والآداب العامة، فهذه السرية، أو هذا الحظر، يمسّ أيضاً وسائل الإعلام التي كان يُسمح لها بالدخول إلى قاعة الجلسات، ونشر وقائع المحاكمة، فالسرية إذ تمنع النشر الصحفي؛ ويعود السبب إلى هذا المنع على خطورة إفشاء المناقشات التي دارت بالجلسة التي لها علاقة بالنظام العام، والآداب العامة.

وفي حالة ما إذا قررت المحكمة جعل جزء أو كل المحاكمة سرية يستلزم عليها أن تقرر وتعود إلى العلانية بعد أن تكون قد سمعت ما أرادت أن تسمعه سراً، وإعادة المحاكمة إلى شكلها العلني، ويكون بقرار من رئيس الجلسة؛ ذلك لأن مبدأ العلانية هو الأصل، والسرية هي الاستثناء[2].

ومن تطبيقات الآداب العامة: يقع باطلاً كل اتفاق يخالف الآداب، كاتفاق يُراد به إيجاد علاقة جنسية غير مشروعة فهو يقع باطلاً؛ لمخالفته للآداب، ويكون باطلاً أيضاً كل اتفاق يتعلّق ببيت للبغاء، أو بمقامرة، أو رهان.

الفرع الثالث: سرية المداولة

بعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة، سواء تمت هذه الإجراءات بشكل علني أم بشكل سري، تقوم المحكمة المختصة برفع الجلسة للقيام بالمداولة وإعطاء الحكم.

ولا بد في هذه المرحلة من مراعاة بعض الأمور المُهمّة، مثل: الالتزام بسرية المداولة فيما بين القضاة، وعلانية النطق بالحكم.

---

(1) أبو الرب، المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م، (ص255).

(2) خوين، مرجع سابق، (ص102).

الالتزام بسرية المداولة:

إن المقصود بالمداولة: المناقشة، وتبادل الرأي فيما بين قضاة المحكمة، وتكون هذه المناقشة في وقائع الدعوى، وظروفها، أو فيما ينبغي أن يقضي به فيها.

وهي بالتالي لا تكون إلا إذا كانت المحكمة التي تنظر في الدعوى مشكلة من أكثر من قاضٍ، وينبغي إجراء هذه المداولة بين القضاة مجتمعين، وتبطل عند حصولها في غيبة أحدهم[1].

ولا يجوز للقاضي إبداء رأيه في القضية المنظورة أمامه في أثناء نظره لها، سواء في داخل الجلسة أو خارجها، وهذا ما يقصد بسرية المداولة، وإذا حصل وأنِ اشتركَ في المداولة قاضٍ سبق له إبداء رأيه، فإن الحكم الصادر بعد ذلك يكون باطلاً[2].

وإذا توفّى أحد القضاة المشتركين في المداولة، أو نُقل بعد قيامه بسماع المرافعات، فإن باب المرافعة تعاد نتيجته مرة أخرى؛ ليعاد النظر فيها أمام الهيئة الجديدة.

ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بنظام المداولات بين المحلفين في القوانين الإنجلوسكسونية، فرغم سرية مثل هذه المداولات إلا أنه يجوز لأصحاب الرأي المخالف للأغلبية، بأن يفصحوا عن رأيهم القانوني المخالف علانية.

وسرية المداولة تعني عدم حضورها لأي شخص من غير قضاة المحكمة، فلا يجوز أن يحضرها ممثل النيابة، أو الكاتب، أو المدافع على سبيل المثال؛ لأن في السرية صيانة لكرامة القضاة، وذلك بعدم تمكين عامة الناس من الاطلاع على أي خلافات في الآراء أثيرت أثناء المداولة[3].

وقد نصت المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م على أنه: "تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية، وإلا كان الحكم باطلاً".

إلا أن المشرّع الفلسطيني في قانون العقوبات لم يُرِد نصاً يُعاقب كل من ينشر ما حدث في المداولة؛ لذا ندعو مشرّعنا الكريم بتنظيم نص يعاقب على هذه الجريمة.

---

(1) عبيد، مرجع سابق، (ص750).

(2) حسني، مرجع سابق، (ص922).

(3) حسني، المرجع السابق، (ص923).

ويؤدي الكشف عمّا قد دار في المداولة إلى بلبلة الفكر حول تمثيل الحكم للعدالة، وقد عاقبت المادة (191) من قانون العقوبات المصري على إفشاء سرية المداولة، وعدّتها جريمة من نوع خاص، وقد أحسن المشرّع المصري فعلاً بذلك، فهو بذلك أكّد الأهمية الخاصة بالالتزام بسرية المداولة لِما للالتزام بسرية المداولة من أهمية خاصة.

المبحث الثاني

حظر نشر وقائع المحاكمة الجزائية

يتصل بعلانية المحاكمة تمكين الصحافة من نشر ما يدور في جلسة المحاكمة، والسماح لوسائل الإعلام المسموع والمرئي بنقل وقائعها.

فنشر المحاكمة وسيلة تتيح للجمهور إمكانية الوقوف بصورة غير مباشرة، على ما يقع في المحاكمة من إجراءات.

وتعدّ حرية وسائل الإعلام، سواء المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، أو بواسطة الإنترنت، في النشر ضمن النتائج المترتبة على تطبيق مبدأ علانية المحاكمة.

لذا فإن حظر النشر يمكن أن يعدّ من قبيل إحدى مظاهر السرية على المحاكمات؛ وذلك لعدم تطبيق بعض مظاهر العلانية، ولبيان ذلك قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت في المطلب الأول الموقف التشريعي من حظر النشر، وفي المطلب الثاني ذكرت الموقف القانوني والشرعي من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام.

- **المطلب الأول: الموقف التشريعي من حظر النشر.**
- **المطلب الثاني: الموقف القانوني والشرعي من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام.**

المطلب الأول

الموقف التشريعي من حظر النشر

على الرغم من أن الأصل هو مبدأ علانية المحاكمة، ومن أحد مظاهر العلانية هو نشر إجراءات المحاكمة، وكذلك نشر الحكم الصادر في القضية المطروحة أمام المحكمة في وسائل الإعلام، ولكن ورد استثناء على الأصل، ألا وهو سرية المحاكمة والتي يحظر فيها نشر مجريات المحاكمة، وكذلك عدم التواجد داخل الجلسة لمن لا شأن له في الدعوى المنظورة، ومَن يقوم بنشر أي إجراء من إجراءات المحاكمة السرية فهو بذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

ولبيان ذلك قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، تناولت في الفرع الأول حظر النشر بواسطة المطبوعات، وفي الفرع الثاني النشر بواسطة الوسائل السمعية والبصرية، وفي الفرع الثالث نقل إجراءات المحاكمة والجرائم المتعلقة بها.

الفرع الأول: حظر النشر بواسطة المطبوعات

إن نشر الأخبار المتعلقة بالوقائع التي تدور في المحاكمات مسألة مشروعة بحسب الأصل غير مقيدة إلا بالتزام احترام الحقيقة، وبأن يكون غرض النشر إعلام الجمهور بالإجراءات التي تجري أمام المحاكم.

وترد على هذا الأصل مجموعة استثناءات تشترك في أنها ليست من قبيل التقرير بسرية كاملة للمحاكمة[1]، وإنما هي حظر لأحد مظاهر العلانية، مع الإبقاء على سائر مظاهرها الأخرى. لكن تختلف هذه الاستثناءات فيما بينها من حيث مصدرها، فقسم منها يستند إلى قرار المحكمة بمنع النشر، وقسم آخر مستمد من نص القانون مباشرة.

أولاً- منع النشر بقرار من المحكمة:

تمتلك المحاكم سلطة واسعة تمكنها من تقرير منع نشر إجراءات المحاكمة، فَلِلْمحكمة في المحاكمات التي تجري علانية أن تمنع نشر ما يحدث من إجراءات دون تعليق ذلك على أسباب معينة، أو تحديده في حالات محددة، وذلك على خلاف سلطتها بإعلان إجراء المحاكمة سرية الذي لا يكون إلا في حالات محددة ولأسباب معينة.

ولعل ما يؤخذ على هذه السلطة اتساعها مع كل ما يتضمن من مساس بحرية الإعلام من ناحية، ومن تقييد لمبدأ علانية المحاكمة من ناحية أخرى.

غير أن الذي يعني هذا القسم من الدراسة هو علاقة حظر النشر بعلانية المحاكمة، فنشر ما يجري من المحاكمات يُعدّ امتداد لمبدأ علانية المحاكمة الذي يعني تمكين جمهور الناس من الاطلاع على ما يتم من إجراءات خلال المحاكمة[2]، هذا الاطلاع الذي يتحقق بصورة أوسع من مجرّد السماح للجمهور بحضور المحاكمات.

فلا شكّ في أن مجال تطبيق علانية المحاكمة يظل أضيق عندما يحدث من خلال السماح للجمهور بحضور إجراءات المحاكمة، إذ تتحقق العلانية بالنسبة لكل من يرغب في الانتقال والدخول إلى المكان الذي تنعقد فيه المحاكمة، الأمر الذي يمكننا من القول بأن علانية المحاكمة، في ضوء هذا المفهوم التقليدي ذات أثر نسبي، فهي لا تتحقق إلا بالنسبة لمن يقرر حضور المحاكمة بنفسه.

---

(1) حسني، مرجع سابق، (ص808).

(2) سرور، مرجع سابق، (ص209).

بينما يؤدي نشر وسائل الإعلام سواءً المقروءة، أو المرئية، أو المسموعة، أو عبر الإنترنت، إلى فتح مجال التطوير في تطبيق مبدأ العلانية من خلال التوسع في تطبيق المبدأ، وإضفاء معنى الحقيقة عليه.

وبالرغم من خلو القانون من نص يشير صراحة إلى سلطة المحكمة في تقرير منع النشر، فإن هذه السلطة تجد سنداً لها في نص المادة (225) من قانون العقوبات المطبّق في الضفة الغربية التي تجرّم نشر كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.

وينصرف منع النشر المشار إليه في هذا النص إلى المحاكمات العلانية؛ وذلك لأن الفقرة الثانية من المادة ذاتها تجرّم نشر "محاكمات الجلسة السرية".

لكن يبقي التساؤل عندما تقرر المحكمة إجراء المحاكمة سرية، أَيعني هذا القرار ضمناً منع النشر، أم أن حظر النشر يستدعي اتخاذ المحكمة قراراً آخراً منفصلاً تمنع بمقتضاه نشر وقائع المحاكمة السرية؟

ولا تخلو إجابة هذا التساؤل من أهمية من الناحية القانونية، فالقول بأن قرار المحكمة بإجراء المحاكمة سرية يعني تلقائياً حظر النشر دون حاجة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، يعني عَدُّ حظر النشر صورة من صور تطبيق سرية المحاكمة، الأمر الذي يترتب عنه امتداد حظر النشر إلى ما بعد انتهاء المحاكمة السرية، أي أن حظر النشر يكون مؤبداً.

أما القرار بحظر النشر المستقل بذاته، فيبقى –على ما نظن– ساريَ المفعول خلال فترة انعقاد المحاكمة السرية؛ وذلك لأن سرية المحاكمة لا تكون سوى خلال هذه الفترة الزمنية.

وبالرجوع إلى المادة (225) من قانون العقوبات المطبّق في الضفة يمكننا القول بكفاية اتخاذ المحكمة قراراً يقتضي بإجراء المحاكمة سرية لكي يمتنع النشر؛ وذلك لأن المادة(2/225) تحظر صراحة "نشر محاكمات الجلسات السرية"، أي يكون الحظر في هذه الحالة بحكم القانون دون حاجة لأن تكون المحكمة قد اتخذت قراراً يحظر النشر.

لكن التساؤل يقوم في حقيقة الأمر بسبب ما تقرره المادة (39/ ب) من قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم8 لسنة1998م، فتنص هذه المادة على أنه: "للمطبوعة الصحفية حق نشر جلسات المحاكم ما لم تقرر المحكمة غير ذلك؛ حفاظاً على حقوق الفرد، أو الأسرة، أو النظام العام والآداب العامة"، فتدل عبارات النص على أن الأصل هو نشر وقائع جلسات المحاكم إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً يمنع النشر.

وجاءت صياغة النص مطلقة دون التفرقة بين المحاكمة التي تجري سرية، والمحاكمة العلانية. غير أن الأشياء التي حملت المشرّع على إجازة منع النشر تحول دون تفسير المادة (39/ب) استناداً إلى منطوقها فقط.

فالمشرّع منع النشر؛ لأمورٍ تتعلق بالمحافظة على النظام العام، والآداب العامة من ناحية، ومراعاة لخصوصية الأفراد وأسرارهم من ناحية أخرى، وتماثل هذه الأمور تلك التي يستند إليها إجراء المحاكمة سرية، فلا يتفق وحسن المنطق، إذا تصور اتجاه إرادة المشرّع إلى المحافظة على هذه الأشياء جميعها، من خلال السماح بإجراء المحاكمة سرية، والقبول في الوقت ذاته بتقويض هذه السرية، من خلال نشر وقائع المحاكمة السرية[1].

لذا، ترى الباحثة بأن قرار المحكمة بإجراء المحاكمة بصورة سرية يُغني عن اتخاذ قرار آخر منفصل يحظر النشر، فالأول يتضمن الثاني حكماً، ويذهب في هذا الاتجاه قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959م، حيث تعاقب المادة (12)[2] منه بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً، ولا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ينشر ما يتعلق بالدعاوى التي (قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية).

ثانياً- منع النشر بنص القانون:

تضمن القانون مجموعة من الحالات التي يمنع فيها نشر إجراءات المحاكمة، وبالإمكان رد هذه الحالات إلى طوائف ثلاث:

1. **الحالة الأولى:** تتعلّق أوّلهما بسرية الجلسات المحاكمة، لكنها مختلفة عن الحالة التي عرضناها سابقاً، والتي تتطلب أن تقرر المحكمة عقد المحاكمة في جلسات سرية، فإن

---

(1) الكيلاني، مرجع سابق، (ص541).

(2) نص المادة (12) من قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم (9) لسنة 1959م، على أنه: "1- كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية، أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف ،أو دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار، أو في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً، ولا تزيد عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 2- لا يعاقب على مجرّد نشر موضوع الشكوى، أو على مجرّد نشر الحكم، ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدّعى بها يعاقب على إعلان الشكوى، أو على نشر الحكم، بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي، أو إذنه".

حظر النشر يستند في هذه الحالة إلى نص القانون صراحة دون الحاجة لأي قرار من أي نوع يصدر عن المحكمة، كما هو الحال بالنسبة لمحاكمة الأحداث.

فقانون الأحداث يحظر نشر وقائع المحاكمة، أو ملخصها، في أي وسيلة من وسائل النشر، ويُعاقب هذا القانون المخالف بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثين يوماً، أو بالغرامة التي تصل على مائة دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين المادة (13) من قانون الأحداث المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2002م.

2. **الحالة الثانية:** وتتعلق ثانيتها بطبيعة الجريمة، فمراعاة لمصلحة المجني عليه كما في جرائم التحقير، عدّ قانون العقوبات جريمة معاقباً عليها بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً نشر (المحاكمات في دعوى السب) المادة (3/225).

وتحظر، كذلك المادة (12) من قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني النشر في الدعاوى المتعلّقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف، ودعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار، ودعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية.

3. **الحالة الثالثة:** وتتعلق ثالثتهما بمصلحة العدالة، فلِكي يتمكن القضاة من إبداء آرائهم المنفردة في الدعوى بحرية ودون خشية فقد استثنى المشرّع مداولات القضاة من علانية الإجراءات، فتعدّ هذه المداولات سرية لا يحضرها سوى القضاة الذين نظروا الدعوى المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.

ويمتنع كذلك نشر الآراء التي يبديها القضاة خلال المداولات، فيشكل نشرها جريمة بحسب نص المادة (13) من قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني التي تعاقِبُ كل مَن ينشر "ما يجري في المداولات السرية للمحاكم" بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبالغرامة من عشرين دينار إلى مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يتحقق العلم بوقائع المحاكمات من خلال النشر بصورة أوسع من السماح بحضور إجراءات المحاكمة، واستناداً إلى هذا الفرض بإمكاننا القول: إن نشر إجراءات المحاكمة يلبّي متطلبات مبدأ علانية المحاكمة بطريقة أفضل من فتح قاعات المحاكم لتمكين من يريد من الجمهور الاطلاع على إجراءات المحاكمة بنفسه، ولكن يعتري تطبيق مبدأ العلانية بواسطة النشر عيوباً لا تطال تطبيقه، من خلال حضور الناس جلسات المحاكم، ولعل أكثر هذه العيوب وضوحاً تلك المتعلق بعدم موضوعية ما يُنشر، كذلك اقتصار النشر على قسم من المعلومات.

وعلى الرغم من أن قانون انتهاك حرمة المحاكم يشترط لإباحة نشر ما يجري في الجلسات العلانية ألا يقع النشر "بغير أمانة وبسوء قصد" فإن أمانة النشر لا تستلزم المطابقة الدقيقة بين ما ينشر وما يقع في الجلسة، فلا يعدّ متطلباً لتحقيق هذا الشرط نشر التفاصيل جميعها، وإنما يكفي نشر ملخصٍ عنها ما دامت الحقيقة قد روعيت دون تحريف أو تشويه[1].

لكن الذي ينشر أخبارَ ما يقع في جلسات المحاكم يعبّر في حقيقة الأمر عمّا يدركه، وما دام النشر قد راعى الحقيقة، ولم يقع بسوء نية، أي لم يقصد منه سوى الإعلام بحقيقة وقائع المحاكمات، فإنه لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، ولا يغير في ذلك تأثر ما ينشر بشخصية من ينشر، هذا التأثير الذي هو الطابع الغالب للنشر بواسطة المطبوعات، واستناداً إلى هذه الحقيقة فإنه يمكننا القول بأن نشر ما يحدث في جلسات المحاكم بواسطة الوسائل السمعية والبصرية يبقى أدنى إلى الموضوعية.

الفرع الثاني: النشر بواسطة الوسائل السمعية والبصرية

ظهر مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، التوسع في استخدام أجهزة التسجيل السمعي والبصري في قاعات المحاكم، وعلى وجه الخصوص بمناسبة انعقاد بعض المحاكمات الشهيرة، لكن اتسم هذا الاستخدام بالفوضى؛ بسبب غياب التنظيم القانوني الخاص به، الأمر الذي دفع المشرّع الفرنسي في 1954/12/6م إلى إصدار قانون يمنع استخدام وسائل التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتلفزيوني، وأجهزة التسجيل الصوتي في قاعات المحاكم جميعها. وكان لابد من انتظار ما يقارب الثلاثين عاماً لكي يقوم المشرّع الفرنسي بتنظيم السماح باستخدام هذه الوسائل في قاعات المحاكم[2].

والحقيقة إن دخول وسائل الاتصال إلى مناحي الحياة كافة هي سمة ميّزت العصر الحاضر، وليس بالإمكان أن يظل القضاء بمنأى عن ذلك، لكن استخدام وسائل التسجيل السمعي والبصري في قاعات المحاكم أثارَ خِلافاً فقهياً واسعاً بين مؤيد ومعارض.

---

(1) سرور، مرجع سابق، (ص219).

(2) حصل هذا التنظيم من خلال: "1- قانون صدر في 2/2/ 1981م يسمح بالتصوير قبل بدء المرافعات، والتسجيل الصوتي لكامل المحاكمة أمام محاكم الجنايات، 2- قانون صدر في 1985/7/11م يسمح بتسجيل بعض الدعاوى المُهمّة لغايات تاريخية، وإنشاء أرشيف في وزارة العدل لهذه الغاية".

ويعود سبب الخلاف إلى المزايا التي يمكن أن يحققها هذا الاستخدام من ناحية، والعيوب الكبيرة التي يمكن أن تترتب عنه من ناحية أخرى. فمن المتّفق عليه أنه يمكن استخدام التقدّم في تقنيات إنتاج الصوت والصورة، ونقلها في تحقيق قضاء أفضل شريطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتقع المآخذ على التسجيل السمعي والبصري من ناحيتين: تتعلق أوّلهما بالتسجيل ذاته، وترتبط ثانيهما باستخدام التسجيل.

أولاً- فيما يتعلق بالتسجيل:

يخشى أن يؤدي ظهور أجهزة التسجيل، سواء كانت كاميرات، أو أجهزة تسجيل صوتي، داخل قاعات المحاكم إلى الإخلال بحسن سير المحاكمة، غير أنه بالإمكان تلافي هذا العيب؛ بسبب تطور أجهزة التصوير، أو التسجيل، وطرق تشغيلها، فلم يعدْ ضرورياً أن تحتل هذه الأجهزة ومستخدميها أماكن داخل قاعات المحاكم، وإنما بالإمكان وضعها وإدارة عملية التسجيل من خارج القاعات.

ومن ناحية أخرى يخشى أن تؤدّي عملية التسجيل إلى تشويه سلوك مَن يعلم بأنه محل للتسجيل، وقد يتحقق ذلك سواء بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في لعب دور مُهم في حضور أجهزة الإعلام، أو بالنسبة للذين يعانون من خجل مفرط، أو يسهل التأثير عليهم، فتقوم في كل هذه الأحوال خشية الحقيقة من أن تؤدّي عملية التسجيل إلى تشويه سلوك مَن لهم دور يؤدونه في الدعوى.

ثانياً- فيما يتعلق باستخدام التسجيل:

تظهر عيوب استخدام التسجيل من ناحيتين هما:

1. من ناحية تقنية يصعب أن يقع كاملاً إذاعة ما سُجّلَ حول سير الدعوى، فمحدودية زمن البث تؤدّي إلى اختيار أجزاء التسجيل المراد بثها، أي أن وقائع المحاكمات التي جرى تسجيلها تخضع عند البث إلى ما يطلق عليه بعمليات المونتاج، الأمر الذي يعني بالضرورة خضوع ما يتقرر بثه لقرار شخصي، وتنهض في هذه الحالة الخشية من تشويه حقيقة ما يجري داخل قاعات المحاكم، ويعود ذلك إلى أن ما يبث حول وقائع المحاكمات يخضع لسلطة اختيار واسعة يتمتع بها القائمون على البث[1].

(1) حسني، مرجع سابق، (ص543).

2. ومن ناحية أخرى، فإن لأعوان القضاة من خبراء أو شهود وغيرهم حق الاعتراض على بث ما يجري تسجيله في قاعات المحاكم، فينحصر الالتزام الذي يقع على هؤلاء في مواجهة القضاء فقط.

حيث يتعين على هؤلاء التعاون عندما يدعوهم القضاء إلى ذلك، ولا يتحمل أي منهم التزاماً اتجاه وسائل الإعلام.

الأمر الذي يعني أن لهم حق الاعتراض على تصويرهم أو تسجيل الأقوال التي يدلون بها أمام المحكمة، وكذلك الاعتراض على بث الصور وإذاعة التسجيل.

لذا فإن بإمكاننا القول بأن أي تسجيل يقع من أجل نشر ما يحدث في المحاكمات يتطلب موافقة صادرة عمّن يكون محلاً للتسجيل، سواء كان من أطراف الدعوى (المشتكي، المدّعي بالحق المدني، المشتكى عليه، المدّعي العام)، أم كان من معاوني القضاء (الخبراء، الشهود...إلخ)[1].

يتضح مما تقدم أن الاعتراض الأهم على ظهور أجهزة التسجيل السمعي أو البصري في قاعات المحاكم يتعلّق بنشر ما يسجّل بهذه الوسائل لا بالتسجيل ذاته.

لهذا السبب نجد من بين الفقهاء الذين يعلنون تحفظهم على النشر بوسائل الإعلام، يبدون أقل تحفظاً فيما يتعلق باستخدام وسائل التسجيل لغايات قضائية.

وفي كل الأحوال لا ينصب الاعتراض على تقنيات التسجيل السمعي أو البصري، فالتقنية لا تصلح لذاتها أن تكون محلاً للتقييم؛ وذلك لأن حياد التقنية يحول دون الحكم عليها إيجاباً أو سلباً، بينما طرق استخدام التقنيات هو الذي يسمح بإطلاق الأحكام عليها وتقييمها.

غير أنه يتعين علينا استكمالاً لدراسة استخدام وسائل النشر المختلفة في تطبيق علانية المحاكمة مناقشة المصالح المختلفة التي قد تطالها هذه المسألة؛ وذلك من أجل محاولة التوفيق بينها في حالة تعارضها.

---

(1) حسني، مرجع سابق، (ص806).

الفرع الثالث: نقل إجراءات المحاكمة والجرائم المتعلقة بها

أولاً- نقل إجراءات المحاكمة بواسطة وسائل الإعلام:

تحرص وسائل الإعلام على نقل أحداث ما يدور في جلسات المحاكمة، وكذلك إجراء تسجيلات، والتقاط صور للقضاة والمتّهمين والشهود؛ بدعوى علانية المحاكمة.

ولما كانت هذه الوقائع قد تؤثر على حسن سير إجراءات المحاكمة من جهة، وعلى مصالح المتّهمين من جهة أخرى، فقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى تنظيم هذه المسألة؛ لأن علانية الجلسة مقصود بها أنه من حق أي فرد من الجمهور أن يحضر جلسة المحاكمة، ولكن ليس مقصوداً بها على الإطلاق أن من حق الجمهور أن تنقل إليه في منزله أو في محل عمله ما يدور في جلسات المحاكمة. ومن جهة أخرى فإن التقاط صور للقضاة أو الشهود لا صلة له بمبدأ علانية الجلسات؛ إذ إن التقاط الصور من مسائل إدارة الجلسة ومنوط برئيسها[1].

ومن جهة أخرى فإن أصل البراءة يجعل للمتّهم الحق في ألا تُلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين، أو حتى شكوكهم.

فمن حق الانسان متّهماً أم ضحية ألا تلاحقه وسائل الإعلام، سواءً أكانت مرئية، أم مسموعة، أم مقروءة، فلا تنشر صوره، أو أخباره الشخصية، أو صور وأخبار ذويه، إلا بالقدر الذي تسمح به السلطة المختصة فيما يتعلق بالجريمة المقترفة، أو بناءً على موافقته الصريحة.

فالصورة منذ بداياتها الأولى كانت بالنسبة للإنسان وسيلة للتعبير، والصورة كونها وسيلة تعبير فعالة تُستخدم في العصر الحديث استخدامات شتى، ولأجل تحقيق أهداف متنوعة تجارية، وفكرية، وفنية.

ولقد ساد الاعتقاد قديماً بأن القواعد التقليدية للمسؤولية قادرة على توفير الحماية الفعالة للإنسان ضد التقاطه، ونشر صورته أو استغلالها، بأي شكل من الأشكال دون رضاء صريح منه.

وبناء على ذلك، لم يتصور قيام حق مستقل للإنسان على صورته يمكّنه من الاعتراض على استغلال صورته دون رضائه، غير أن تطور نظرية الحق وازدهارها أدّى إلى الاعتراف بكثير من الحقوق الجديدة، ومنها حق الإنسان في صورته.

---

(1) مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، (ص1175).

وتدخّل المشرّعون في كثير من الدول بإقرار حماية لهذا الحق الوليد، سواءً بنصوص خاصة تحمي هذا الحق بالذات، أم بنصوص عامة تحمي جميع الحقوق الملازمة للشخصية، بما فيها الحق في الصورة.

غير أن تقرير حماية خاصة للحق في الصورة لم يكن هو نهاية المطاف في هذا الصدد، إذ إن هذا الحق ليس حقاً مطلقاً، إنما يرِد عليه العديد من الاستثناءات أهمها: الحق في الإعلام، حيث يباح نشر صورة الإنسان، ولو دون إذن منه؛ تحقيقاً للحق في إعلام الجمهور بما يحدث في المجتمع من أحداث، ووقائع[1].

وتطبيقاً لهذا الحق (الحق في الإعلام) لا يستطيع الشخص أن يعترض على نشر صورته في وسائل الإعلام، إذا لم يكن هو الموضوع الرئيس للصورة، بل كان ظهوره فيها ظهوراً ثانوياً.

وإذا كان الشخص يستطيع أن يعترض على نشر صورته، إذا كان هو الموضوع الرئيس للصورة، فإنه تطبيقاً للحق في الإعلام لا يستطيع أن يعترض على هذا النشر؛ حتى ولو كان يمثل الموضوع الرئيس للصورة، إذا تعلّقت هذه الصورة بحدث من الأحداث العلانية، والجارية، مثل: الجرائم، والحوادث.

وهنا يظهر عدم كفاية القواعد القانونية الموجودة لحماية طائفة معينة من البشر ضد نشر صورهم في وسائل الإعلام، ونقصد بهذه الطائفة المتّهمين والضحايا.

ورغم أنهم قد يمثلون الموضوع الرئيس للصورة، إلا أنه قد لا يمكنهم الاعتراض على نشرها؛ لأن هذا النشر يحدث إعمالاً للحق في الإعلام.

ولا ريب أن ضحايا الجريمة يتمتعون بالحق المعنى الكامل للكلمة في عدم رؤية مأساتهم معروضة في وسائل الإعلام.

ثانياً- الجرائم المتعلقة بحسن سير العدالة:

هذا وقد قررت مدونة الأخلاقيات والقواعد السلوكية الخاصة بالإعلاميين الفلسطينيين عدم نشر أي صور للضحايا بطريقة تؤثر على مشاعر ذويهم أو مشاعر المواطنين عامة.

تقتضي المصلحة العامة نشر أخبار الجرائم والتحقيقات والمحاكمات عبر وسائل الإعلام والصحافة؛ وذلك ليطمئن الناس إلى حسن سير العدالة، وأحياناً قد تكون الغاية من النشر إشباعَ حاجةِ الناس بالمعرفة كون الجريمةِ حدْثاً يثير الناس، ولكن أحياناً يكون من المصلحة أيضاً حظر

(1) الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الخصوصية دراسة مقارنة، (ص35).

نشر أخبار الجرائم والتحقيقات؛ ويعود ذلك للحفاظ على سمعة ومكانة الأشخاص، ولحسن سير العدالة، وهذا يعدّ استثناء على مبدأ حرية الصحافة؛ لذلك حاولت معظم التشريعات، ومنها القانون المصري، والفلسطيني اقتصاره على بعض الحالات[1].

وعليه سنقتصر في دراستنا لهذا البند على جريمة نشر إجراءات المحاكمة بنيّة سيئة، وذلك على الشكل الآتي:

أولاً- جريمة نشر إجراءات المحاكمة بنية سيئة:

نصت المادة (127) من قانون العقوبات الفلسطيني المطبّق في قطاع غزة على أن: "كل من نشر بأي وسيلة من وسائل النشر، وبنية سيئة، تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أي محكمة من المحاكم، يعدّ مرتكباً جنحة، ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر".

ولتوضيح ذلك نتطرق بالبيان لأركان جريمة نشر إجراءات المحاكمة بنية سيئة، ويتطلب القانون لقيام هذه الجريمة بجانب عنصر العلانية، الركن المادي، والركن المعنوي.

1. **الركن المادي:** وهو النشاط الذي يحدثه الجاني في ارتكابه للجريمة، والمتمثل في النشر بأي طريقة كانت، مثل النشر بالصحف، أو المجلات، أو المنشورات، أو الصورة الشمسية، أو الصور، أو التقارير، أو الجهر بالقول، كما يشترط أن ينصبّ على موضوع معين، وهو نشر ما جرى في الجلسات العلانية بالحكم، وذلك بنية سيئة.

ويقصد بالإجراءات التي اتخذت أمام المحاكم، هي التحقيقات التي تجريها المحكمة، أو أقوال أو شهادة الشهود، أو المرافعات، سواء كانت مرافعة المحامين، أو النيابة العامة[2].

وبالنظر إلى المادة (127) من القانون المذكور أعلاه نجدها قد أباحت النشر، ولكن اشترطت أن يكون بحسن نية، وهذا يتطابق مع ما ذهب إليه المشرّع المصري عندما نص في المادة (191) على أنه: "يُعاقب بالعقوبات نفسها كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم، أو نشر بغير أمانة، وبسوء قصد ما جرى في جلسات المحاكم".

---

(1)القيق، دراسة الجرائم الماسة بحسن سير العدالة في القانون المصري والفلسطيني، (ص73).

(2) القيق، مرجع سابق، (ص82).

وسوء النية، أو النية السيئة، يُقصد منها الإساءة، أو التشهير، أو الانتقام، وهذا بخلاف الغرض من نشر إجراءات المحاكم، وهو إعلام الناس بالدعوى المعروضة، حتى يتسنّى للناس الاطمئنان على عدالة القضاء والقضاة في دولتهم.

وعلى الرغم من أن هناك تطابقاً بين القوانين في استخدام هذا التعبير، إلا أن المشرّع المصري تميز في النص على النشر بغير أمانة كَسَببٍ في معاقبة الجاني، وهذا التوسع يعدّ من جهة بعضٍ أفضل مما جاء بالمادة (27) من قانون العقوبات الفلسطيني.

فعدم الأمانة بالنشر تختلف في معناها عن النشر بسوء نية، فهي تَعني أن يقوم الناشر بعدم نشر الحقيقة بصدق، وعدم مطابقتها للحقيقة، كما حدث بالجلسة، ولا يعني النشر بعدم أمانة إجبار الناشر نشر أخبار الإجراءات بالتفاصيل الدقيقة.

وقد استوجب كل من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م، وقانون العقوبات المصري علانية الجريمة، وجدير بالذكر أيضاً أن نص المادة (127) من قانون العقوبات الفلسطيني تتطابق مع جزء المادة (191) من قانون العقوبات المصري، والخاص بنشر إجراءات المحاكمة بغير أمانة، أو بسوء نية.

أما بالنسبة لنشر المداولات السرية بالمحاكم فلم ينص عليها قانون العقوبات المطبّق في قطاع غزة، والضفة الغربية.

2. **الركن المعنوي:** تعدّ هذه الجريمة من الجرائم العمْدية، والتي يتطلب قيامها توافر القصد الجنائي العام، أي العلم بمضمون عبارات ومقالات تحتوى على أمور غير صحيحة، أي منافية للحقيقة، كما يجب أن تكون لديه إرادة اتجهت لنشرها(1).

ثانياً- العقوبة:

رتب قانون العقوبات الفلسطيني المطبّق في قطاع غزة عقاباً على مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة ستة أشهر، بخلاف القانون المصري، الذي عاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن الواضح أن المشرّع المصري قد أخذ موقفاً متشدداً من الجاني أكثر من موقف قانون العقوبات الفلسطيني المطبّق في قطاع غزة[2].

---

(1) القيق، مرجع سابق، (ص83).

(2) نصت المادة (127) من قانون الإجراءات الجزائية رقم لسنة 1936م: "كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أي محكمة من المحاكم، يعدّ أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر".

المطلب الثاني

الموقف القانوني والشرعي من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام

بعد أن تناولنا بأن الأصل في المحاكمة العلانية، وبأن من إحدى صور العلانية نشر إجراءات المحاكمة عبر وسائل الإعلام، إما بصورة واسعة أو بصورة ضيّقة، ولكن وجود قيد على مبدأ العلانية ألا وهو (سرية المحاكمة) فإن ذلك يقيّد أيضاً نشر وقائع المحاكمة، إما بحظر النشر كلية أو جزئية، ولبيان موقف التشريع والفقه المقارن من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام، فقد قسمت المطلب إلى ثلاثة فروع، تناولت في الفرع الأول موقف التشريع من نشر وقائع المحاكمة، وفي الفرع الثاني ذكرت موقف الفقه المقارن من نشر وقائع المحاكمة، وفي الفرع الثالث موقف الشريعة الإسلامية من نشر وقائع المحاكمة.

الفرع الأول: موقف التشريع من نشر وقائع المحاكمة

إن من مظاهر العلانية هو حق جمهور الناس دون تمييز في حضور الجلسات، والاطلاع على ما يدور فيها، وكذلك حق الصحافة في أن تنشر للرأي العام ما يدور في الجلسة، وجواز أن تنقل الإذاعة والتلفزيون وقائعها، وإن كان يقيد من ذلك حق رئيس في أن يرفض وضع الأجهزة، أو تنقل العاملين في أنحاء القاعة، إذا رأى في ذلك إخلالاً بالهدوء والوقار الذي ينبغي توفيره في الجلسة.

ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز إكراه المتّهم أو أحد من الخصوم على الحديث في ميكرفون الإذاعة، أو الظهور أمام جهاز التصوير التلفزيوني، وكذلك نشر الحكم أو الأحكام التي تصدر في الدعوى، لذلك يقال بأن الطابع العلني لإجراءات المحاكمة هو وسيلة الرقابة من أجل فاعلية العدالة، ومن خلالها يستطيع الإعلام نشر معلومات محايدة تتعلق بنشاط المحاكم، فتسهم في الشفافية والصدق في تقويم أعمال القضاء دون التأثير في مجرياته.

لذلك سنتناول بالبيان في هذا المطلب موقف المشرّع الفرنسي، ومشرّع فلندا، والمشرّع الوطني القطري، والمشرّع الأردني، والمشرّع والمصري، والمشرّع الفلسطيني، من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام.

1. **موقف المشرّع الفرنسي:** حيث نصت المادة (3/38) من قانون الصحافة الفرنسي المعدل بتاريخ (2 من فبراير سنة 1981م) على أنه: "يحذر عند افتتاح الجلسة استعمال أي جهاز تسجيل، أو نقل كلمات، أو صور، ومع ذلك فلرئيس المحكمة أن يَسمح بأخذ صور

قبل بدأ المناقشات بشرط أن يوافق الخصوم، أو ممثليهم، والنيابة العامة على ذلك"[1]، وكذلك نص المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه: "يحذر عند افتتاح الجلسة استخدام أي جهاز تسجيل صوري، أو إذاعة، أو آلة تصوير للتلفزيون، أو السينما، أو آلات التصوير الفوتوغرافي، وأجازت فقرتها الثانية لرئيس محكمة الجنايات أن يصرح بالتسجيل تحت رقابته"[2].

وبذلك نرى بأن موقف المشرّع الفرنسي قد منع استخدام أجهزة الإعلام داخل الجلسة، ومنع التقاط الصور للمتّهمين، ولأعضاء الهيئة الحاكمة، وعلّق السماح بالتصوير على موافقة رئيس المحكمة، وموافقة الخصوم، أو من ينوب عنهم، ولكن قبل البدء بإجراءات الجلسة؛ وذلك للحفاظ على خصوصية المتّهم، وعلى مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة.

2. **موقف المشرّع الفنلندي:** الباب (21) بعنوان تسجيل المرافعات من قانون علانية إجراءات المحكمة في المحاكم العامة نص على أنه: "1- في المحاكمات العلنية، يجوز لشخص آخر غير المحكمة أن يأخذ صوراً، أو يسجل شريطاً، أو يسجل بطريقة أخرى، ونقل الفيديو وصور صوتية **بواسطة** الوسائل التقنية فقط بإذن من رئيس المحكمة، ووفقاً لتعليماته، 2- إذن للتسجيل قبل بداية النظر في القضية، أو عندما ينطق بقرار المحكمة، قد يمنح إن كان: أ- التسجيل لا يُسبب ضرراً كبيراً لحماية خصوصية طرف أو شخص آخر في أن يستمع إليه، ولا تعرضه للخطر له، أو سلامته، ب- لا توجد أسباب قوية أخرى مماثلة لتلك التي في الفقرة الأولى لرفض إعطاء الإذن، ج- إذن لتسجيل أجزاء أخرى من إجراءات المحكمة، ويجوز منحه إذا كان قد استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية"[3].

إننا نرى موقف مشرّع فلندا قد أجاز للإعلام حضور الجلسات، والاطلاع على ما يدور فيها، وتسجيلها، وتوثيقها، وتصويرها، ولكن يكون ذلك وفق شروط وإجراءات التسجيل في

---

(1)نص المادة (3/38)، قانون الصحافة الفرنسي المعدل بتاريخ 1981/2/2م، نقل عن معتصم مشعشع، علانية المحاكمة الجزائية، (ص28).

(2) نص المادة (308)، قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، نقل عن معتصم مشعشع، علانية المحاكمة الجزائية، (ص28).

(3) الباب 21 تسجيل المرافعات، قانون علانية إجراءات المحكمة في المحاكم العامة، نقل عن الباحثة نور خليل، قوانين حظر النشر في الواقع المصري ودراسة مقارنة لقوانين حظر النشر في فلندا، (ص11).

المحاكمات العلنية على أساس إمكانية التسجيل دون الإخلال بإجراءات الجلسة، ودون التسبب بضرر للأطراف في المحاكمة وبإذنهم.

3. **موقف المشرّع القطري:** نص المادة (187) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004م، على أنه: "يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون، أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، جعلها سرية؛ محافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة، إلا بإذن من رئيسها"[1].

وبهذا نجد أن المشرّع القطري قد أخذ وأوجب مبدأ علانية الجلسات، ولكن منع وسائل الإعلام من أداء أي عمل أو نشاط إلا بإذن خاص من رئيس الجلسة، وبذلك يكون قيّد حرية الصحافة داخل الجلسة.

4. **موقف المشرّع الأردني:** نص المادة (39/ ب) من قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 8 لسنة 1998م على أنه: "للمطبوعة الصحفية حق نشر جلسات المحاكم ما لم تقرر المحكمة غير ذلك؛ حفاظاً على حقوق الفرد، أو الأسرة، أو النظام العام، والآداب العامة"[2].

فيدلّ معنى هذا النص على أن الأصل هو نشر وقائع جلسات المحاكم إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً يمنع النشر، وذلك يكون إذا كانت المحاكمة سرية، أو أن الدعوى متعلّقة بالنظام العام، والآداب العامة، أو مراعاة لخصوصيات الأفراد، وأسرارهم.

5. **موقف المشرّع المصري:** نص المادة (23) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996م على أنه: "**يحظر** على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق، أو المحاكمة، بما يؤثر على صالح التحقيق، أو المحاكمة، أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق، أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق، أو المحاكمة، وموجز كافٍ

(1) نص المادة (187)، قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004م.
(2) نص المادة (39/ب)، قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم (8) لسنة 1998م.

للأسباب التي تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر الحكم بالبراءة"[1].

حيث بينت المادة السابقة المنهج الذي يسير عليه القانون المصري حيث يحظر نشر وسائل الإعلام بما يؤثر على صالح التحقيق، أو ما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق؛ وذلك المفترض الهدف منه عدم الإخلال بالمحاكمة، أو التحقيق، كذلك لتجنب أذية المتّهم، لكن يجب تعريف ما يؤثر على صالح التحقيق، أو المحاكمة من عدمه؛ وذلك لعدم التوسع في تطبيق حظر النشر الذي هو استثناء من الأصل، وهو العلنية.

6. **موقف المشرّع الفلسطيني:** إن المشرّع الفلسطيني قد نظم في قوانينه مبدأ العلانية التي من أحد مظاهره **نشر** إجراءات المحاكمة بالنسبة للجمهور، ولكنه لم يتطرق لتنظيم النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولكنه قد عاقب في قانون العقوبات على نشر إجراءات المحاكمة بنية سيئة، حيث ذكر في نص المادة (127) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م المطبّق في غزة على أنه: "كل مَن نشر بأية وسيلة من وسائل النشر، وبنية سيئة، تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أية محكمة من المحاكم يعدّ أنه ارتكب جنحة يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر"[2].

لكن المشرّع الفلسطيني قد بين عدة حالات لا يجوز فيها نشر جلسات المحاكمات عبر وسائل الإعلام حتى ولو كانت علنية، ولا يوجد للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، ومخالفة ذلك يعدّ من النظام العام يترتب عليه البطلان، وهذه الحالات تمثلت في محاكمة الأحداث في نص المادة (7) من قانون إصلاح الأحداث، والتي جاء فيها: "يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح، ونشر وقائع المحاكمة، أو ملخصها، في أي وسيلة من وسائل النشر، كالكتب والصحف والسينما، إلا بإذن المحكمة، ويُعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينار"، كذلك يحظر النشر عبر وسائل الإعلام إذا قررت المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن الجريمة المنظورة أمامها من الجرائم الماسّة بالنظام العام، أو الآداب العامة، كالجرائم الجنسية.

وكذلك ما نصت عليه المادة (224) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م المطبّق في الضفة الغربية بخصوص نشر أخبار من شأنها التأثير على القضاة، وعرقلة مجرى العدالة، حيث نصت على أنه: "كل من نشر أخباراً، أو معلومات، أو انتقادات، من شأنها أن تؤثر على أي

---

(1) نص المادة (23)، قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996م.

(2) نص المادة (127)، قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م.

قاضٍ، أو شاهد، أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من معلومات لأولي الأمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً"، وكذلك نصت المادة (225) من ذات القانون المذكور نصاً على المعلومات المحظر نشرها، حيث نصت على: "يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً مَن ينشر: 1- وثيقة من وثائق التحقيق الابتدائي، أو الجنحي، قبل تلاوتها في جلسة علنية، 2- محاكمات الجلسات السرية، 3- المحاكمات في دعاوى السب، 4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها"[1].

وترى الباحثة بأن النص السابق جاء شاملاً وجامعاً لكل الحالات التي منع القانون نشرها، وعاقب كل من ينشر أي جزء منها، وكذلك نرى بأن قانون العقوبات المطبّق في قطاع غزة لم يأخذ بالنص المذكور سابقاً؛ لذا نوصي المشرّع الكريم بضرورة توحيد النصوص العقابية بين شقي الوطن، مع تعديل في ذكر المحاكمات التي تكون سرية ونطاق سريتها، وكذلك ترتيب قرارات المحكمة في منع النشر بتوضيح ما هي الحالات التي تمنع فيها المحكمة نشر المحاكمة حتى لا نكون أمام اختراق مبدأ العلانية.

الفرع الثاني: موقف الفقه المقارن من نشر وقائع المحاكمة

لقد اتخذ الفقه المقارن عدة آراء بشأن نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام، فمنهم من أيّد ذلك ودعم رأيه بعدة أسباب، ومنهم من عارض ذلك وذكر أسبابه الخاصة.

إن الفقه الفرنسي قد تناول مسألة عدم تنظيم المشرّع الفرنسي لحق وسائل الإعلام في نشر المعلومات التي تتعلق بالمحاكمة التي قررت المحكمة انعقادها سرية، حيث يرى الفقهاء أنه ليس من حق الصحافة أن تنشر إجراءات المحاكمات التي انعقدت سرية، ولا يتحدد المنع بالنسبة لأصحاب هذا الاتجاه بالفترة التي تنعقد فيها المحاكمة سرية، وإنما يمتدّ إلى ما بعد انتهائها.

ويستند القائلون بهذا الرأي إلى أن المشرّع عندما سَمح للمحاكم بعقد جلساتها سرية لم يسعَ للمحافظة على النظام في الجلسات فقط حتى يكون بالإمكان الدفاع عن حرية الصحافة بالنشر بعد ختام المحاكمة السرية، وإنما سعى إلى منع الكشف عما قد يُخلّ بالنظام العام، والآداب العامة، الأمر الذي يبرر معه منع النشر حتى بعد ختام المحاكمة التي قررت المحكمة إجراءها سرية(2).

ويرى الفقيه الأردني (فتحي الفاعوري) بأنه يسمح بنشر ملخص عما يدور في جلسة المحاكمة، ولكن يشترط أن يكون الملخص المراد نشره حقيقياً ووافياً، بحيث يشمل جميع الوقائع

(1) نص المادتين (224،225)، قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م المطبّق في الضفة الغربية.
(2) مشعشع، علانية المحاكمة، (ص18).

والمرافعات التي تدور في المحكمة، وذلك بنشر جميع الأقوال والأدلة المطروحة، والتي نوقِشَتْ، والحكم الذي نُطق به، ولا يجوز للصحفي تشويه أو تحريف ما نوقش بالتفصيل أثناء الجلسة، ودون ذكر العناصر غير جوهرية، والسماح له بنشر كل ما يسهل للفرد أن يعرف بشكل كاف ما يدور من مناقشات داخل المحاكمة(1).

ويرى قاضي محكمة استئناف عمان (علي أبو حجيلة) بأن تغطية وسائل الإعلام بغض النظر عن نوعيتها، سواء كانت مكتوبة، أو مسموعة، أو مرئية، ينسجم ومبدأ علنية المحاكمة التي تشكل إحدى ضمانات المحاكمة العادلة، على أن لا يؤدي تواجدها داخل قاعات المحاكم إلى التشويش على سير إجراءاتها، وفي حال حدوث تشويش، على رئيس المحكمة إخراج المتسبب بذلك من قاعة المحكمة، وإن القانون يحظر في المقابل على وسائل الإعلام نشر انتقادات لقرارات المحاكم، أو التعليق عليها؛ لأن الاعتراض على قرارات المحاكم هو فقط من حق المحاكم الأعلى درجة، وليس من مَهمّة وسائل الإعلام(2).

ويرى الفقيه المصري (إبراهيم الغمار) في مؤلفه بأن النشر لا يقلل من أهمية العلانية، ولكن قد يستغل الصحفي ما يجري في المحاكمة، ويضخم من الوقائع المسندة إلى المتّهم، وتؤكد إدانته بشأنها، الأمر الذي يُوقع القضاء في الحرج الشديد، وكذلك يُضعف ثقة الناس بأحكامه، إذا جاءت خلافاً لما بُثَّ وتناقله في الصحف، مما يضطر القضاة لمجاراة الإعلام، وتجعل كلمته متسقة مع ما نشر، وهذا ما يلحق بالمتّهم بالغ الضرر؛ لأن الحكم جاء مخالفاً للحقيقة، وكما أن ما ينشر قد يؤثر على الشهود، وتتأثر المحكمة بشهادتهم مما يضر بالمتّهم(3).

حيث أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني السابق المستشار (عيسى أبو شرار) تعميماً جاء فيه أنه يُسمح لجميع الصحافيين بنقل أخبار المحاكم، ونشرها بوسائل الإعلام، وكذلك يُسمح للصحفي باستقدام معدات إلكترونية؛ لتغطية المحاكمة، وعند التسجيل الصوتي والمرئي، يتوجب الحصول على موافقة رئيس المحكمة، مع حظر نشر صور للموقوفين، وكذلك حظر التعميم على الصحفيين والقضاة والتعليق أو التعصيب على الأحكام، أو نشر محاضر الجلسات، ويُحظر إعطاؤهم تلك المحاضر الرسمية(4).

---

(1) محفوظ، مبدأ علنية المحاكمة الجزائية، (ص15).

(2) http://www.alhayat-j.com، دخول الساعة 11:54 pm ، تاريخ 2020/8/2م.

(3) الغمار، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، (ص566).

(4) تعميم قضائي داخلي، صدر بتاريخ 2009/4/7م، من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق إلى رؤساء وقضاة المحاكم النظامية بشأن التغطية الإعلامية لجلسات المحاكمة.

ويرى القاضي (أحمد مكي) نائب رئيس محكمة النقض المصرية بأن تصوير وبث وتسجيل وقائع المحاكمة بالكاميرات التلفزيونية يَحوّل جلسة المحاكمة إلى "مسرحية"، يقوم بأدوار التمثيل فيها الشهود، والمحامون، والمتّهمون، وقد تؤثر على القاضي نفسه، وأن المنع لا يتعلق بحقوق المتّهم والمجني عليه، بل بإجراءات سير العدالة وإن منع التصوير داخل المحاكم هو نظام عالمي ودولي، حيث إن وجود كاميرات تلفزيونية داخل جلسة المحاكمة يحوّل الشهود، والمحامين، إلى ممثلين، ويؤثر على جلسات المحاكمة، وبذلك فإنها تحوّل المحاكمة إلى ما يشبه المسرح، على الرغم من أن هذا المكان له قدسيته، ويعدّ محراباً للعدالة، وكذلك إن طبيعة عمل ووظيفة القضاة تفرض على رجال القضاة تفضيل التكتم، والسرية؛ ضماناً لحسن سير العدالة، وعدم التأثير على الرأي العام، أو النيل من سمعة القاضي وصورته وهيبته(1).

وترى الباحثة بأن النشر في الصحافة قد يؤثر على سير الدعوى، إذا قامت الصحف بنشر الوقائع أقل مما كانت عليه في الجلسة؛ مما يؤثر على العدالة، وعلى الشهود، وبالتالي قد يؤثر على ضمير القضاة في حكمهم، وإن التسجيل وتصوير المتّهمين يتناقض مع أصل البراءة في المتّهم، ويؤثر على الرأي العام، لذا أرى بأن منع التصوير داخل المحاكم لا يتعارض مع علانية جلسات المحاكم التي ينص عليها الدستور، فالمحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة في قضايا خاصة أن تجعلها سرية، مثل: قضايا الأحداث، أو مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

الفرع الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من نشر وقائع المحاكمة

لقد حرصت الشريعة الإسلامية، وكذلك النظم الوضعية، على حماية الأسرار الخاصة، سواءً المتعلّقة بالأفراد، أو بالدولة، بمنع نشرها، وعدّت المحافظة عليها من الفضائل التي ينشدها كل مجتمع، وعدّت الإفشاء بها من الرذائل التي يرفضها كل إنسان سويّ، ولذا وردت الأدلة المختلفة على العناية بكتمان تلك الأسرار ومنع نشرها.

أولاً- القرآن الكريم:

إن أساس المحافظة على السر في الشريعة الإسلامية يرجع في مصدره إلى إلزام الشارع الحكيم بذلك من خلال النصوص الدالة على وجوب كتمان السر وعدم إفشائه، وقد يجتمع مع هذا الإلزام سبب إرادي آخر وهو الالتزام، كأن يتعاقد صاحب السر مع أمين السر، كطبيب، أو محامٍ، وغيرهما، ويطلع بحكم مهنته على هذا السر، فهنا يأتي الالتزام بحفظ السر تبعاً للعقد المبرم بينهما،

(1) http://www.ahmadbarak.ps، دخول الساعة 12:43am، بتاريخ 2020/8/4م.

استناداً لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [1]، وعلى هذا فإن أساس الالتزام بحفظ السر وعدم نشره يقوم على: الإلزام الأصلي من الشارع والالتزام التبعي التعاقدي.

وقد وردت في القرآن الكريم نصوص عامة تدل على حفظ الأمانات بشتى أنواعها، ويندرج تحتها حفظ الأسرار الخاصة، وبيان الوعيد الشديد لمن خالف، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [2].

وجه الدلالة: من الآية إن لفظ الأمانة هنا عام، ويشمل جميع أنواع الأمانات، ومن ذلك الأسرار الخاصة سواءً لذات الفرد، أو لما فيه مصلحة للدولة والمجتمع على حد سواء، كأسرار التحقيق مثلاً[3].

ويعدّ الإفشاء لتلك الأسرار أكثر حرمة من خيانة الأمانة في حفظ المال، أو في أداء العمل الوظيفي، وغير ذلك؛ لأن ضياع الأمانة المالية يمكن أن يؤول إلى عوض مادي مثلي، أو قيمي إذا تعذر المثلي، أما إفشاء السر فإنه لا يؤول إلى عوض، والمصالح المتضررة لا يمكن جبرها؛ لأن مفاسدها ومخاطرها عاجلة.

وحفظ الأمانة ليس مقصوراً على فئة دون فئة بل الأمر الصادر للناس جميعاً "بَرِّهم وفاجرهم". يقول النسفي –رحمة الله عليه– "إن الله –تبارك وتعالى– أمر الناس جميعاً بحفظ الأمانة وأدائها إلى أهلها، ويدخل في هذا الأمر حفظ الحواس التي هي ودائع لله تعالى"[4].

والأمر بحفظ الأمانة لا يستثنى منه أحد، يقول القرطبي –رحمة الله عليه–: "والأظهر أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة إليهم من الأمانة في قسمة الأموال، ورد الظلامات، والعدل في الحكومات، وتتناول مَن دونهم من الناس في حفظ الودائع، والتحرز في الشهادات، وغير ذلك، وحفظ السر عموماً يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية، وعكس ذلك الحفظ يكون الإفشاء حيث يترتب عليه نتائج سلبية"[5].

---

(1) [المائدة: 1].

(2) [النساء: 58].

(3) الشوكاني، فتح القدير، (ج1،ص480).

(4) النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (ج1،ص367) ،حققه يوسف علي بدوي .

(5) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، (ج5، ص245، 246)، حققه عبدالرزاق المهدي.

وفي قصة يوسف حينما نصحه والده بعدم إفشاء ما رآه في منامه حيث قال الله تعالى: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [1]؛ وذلك خشية أن يستشعروا ما وراء هذه القصة لأخيهم الصغير –غير الشقيق– فيجد الشيطان ثغرة في نفوسهم، فتمتلئ نفوسهم بالحقد؛ فيدبروا له ما يسوؤه.

وإفشاء السر خيانة ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [2]، فقرن خيانة الأمانة بخيانة الله ورسوله، ومن خيانة الأمانة إفشاء السر.

ولذا فالقرآن الكريم يدعو إلى اليقظة والحذر، كما يستدعي حفظ الأسرار، وعدم البوح بها للعدو والصديق على حد سواء، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا﴾ [3].

ثانياً: من السنة النبوية:

هناك كثيرٌ من الأساليب والتوجيهات النبوية الكريمة لغرس فضيلة كتمان السر في نفوس الصحابة؛ وذلك لتحقيق الأهداف قريبة المدى والبعيدة، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها:

دعوته ﷺ لكفار قريش في بداية الدعوة بالسر، وبيان أهمية كتمان سر الدعوى لمن يقوم بدعوتهم، ومما جاء في ذلك أيضاً دعوته لابن أخيه على بن أبي طالب –رضي الله عنه– إلى الإسلام. فقال: هذا أمر لم أسمع به من قبل، وطلب مشورة والده أبي طالب، فكره رسول الله –ﷺ– أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال: "يا علي إذا لم تُسلم فاكتم، فاستجاب –رضي الله عنه– لذلك، ثم أعلن إسلامه بعد ذلك بليلة واحدة" [4].

وجه الدلالة من هذا الأثر: قوله لعلي –رضي الله عنه– إذا لم تُسلم فاكتم، وهذا يقتضي وجوب عدم إفشاء السر، وحفظ الأمانة التي اؤتمن عليها، ولا تعني خيانة من ائتمنه على سرك أن

---

(1) [يوسف: 4].

(2) [الأنفال: 27].

(3) [النساء: 71].

(4) الدمشقي، البداية والنهاية، (ج3، ص24)، حققه أحمد أبو ملحم.

تخونه أنت، وَرَد النهي في ذلك بقوله في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه–: "**أدِّ الأمانة إلى مَن ائتمنك، ولا تخن من خانك**"[1].

ومن الأدلة على وجوب حفظ الأسرار وكتمانها، ورود الإجماع في ذلك بقول القرطبي – رحمة الله عليه–: "وهذا إجماع، حيث أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، الأبرار منهم والفجار". ومن ذلك قول علي –رضي الله عنه–: "**سرك أسيرك فإن تكلمت به صرت أسيره**"، وقال بعض الحكام لابنه: يا بني كن جواداً بالمال في موضع الحق، ضنيناً بالأسرار عن جميع الخلق[2].

والشعراء العرب في الجاهلية والإسلام لم يغفلوا عن توعية الناس بمخاطر إفشاء الأسرار، والإشادة بالكتمان؛ لعلّمهم ما للشعر من أثر في النفوس، وسهولة في الحفظ، وسرعة في الانتشار، فهو صحافة العصرين الجاهلي والإسلامي، فنظموا الأشعار النابعة من تجربة ثرية ركزوا فيها على عدة أمور، من أهمّها أن السرّ يجب ألا يتجاوز صاحبه، وأكدوا من خلال أشعارهم على حقيقة مفادها: أن نوعية الرجال تتضح من خلال صبرهم.

ونخلص مما سبق أن الحفاظ والكتمان لـه فوائد ونتائج من أهمها:

1. إن في حفظ الأسرار ستراً لأسرار المسلمين التي ندب الإسلام إلى حفظها، وهذا من أهم أسباب الفلاح في الآخرة، لقوله ﷺ: "**المسلم أخو المسلم لا يظْلمه ولا يسلمه ومَن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة**" [3].
2. إن كتمان السر نوع من أنواع الصمت، والصمت من علامات الإيمان لقوله ﷺ: "**من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلْيقل خيراً أو لِيصمت**"[4].
3. إن مبدأ حفظ أسرار الغير مما يقوي وشائج المحبة والأخوة التي تربط المساكين فيما بينهم، لقوله تعالى: ﴿**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**﴾ [5].

---

(1) الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك، (ح 1264)، صححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح432).

(2) القرطبي، مرجع سابق ، (ج5، ص346).

(3) البخاري، في صحيحه (رقم6551)، باب قوله تعالى: "**ألا لعنة الله على الظالمين**"، (ج6، ص862).

(4) البخاري، في صحيحه (رقم 5785) ، باب إكرام الضيف، (ج5، ص2273).

(5) [الحجرات: 10].

4. إن إفشاء السر من آفات اللسان التي تكون سبباً من أسباب دخول النار بدليل حديث معاذ بن جبل –رضي الله عنه– عندما قال للرسول: "**أنؤاخذ بما نقول؟، فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكُبُّ الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم**"[1].

5. إن كتمان السر من علامات الصبر، فقال الماوردي –رحمه الله–: "وليس يصح في الأمور بترك التسرع إليها ومن كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب الظفر بالمطالب، وأبلغ في كيد العدو المؤارب" [2].

(1) الترمذي، كتاب الأيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، (ح2616) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج2/ح569/ص109).

(2) الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، (ص89)، حققه خالد رشيد الجميلي.

الخاتمة

لقد تناولنا في هذه الدراسة قرار حظر النشر في القضايا الجزائية بشكل تحليلي في القانون الفلسطيني ومقارنته بالتشريعات القانونية المقارنة مع التطرق لموقف الشريعة الإسلامية من الموضوع، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات:

أولاً- النتائج:

1. إن موضوعَ حظرِ النشر في القضايا الجزائية من الموضوعات الحيوية المُهمّة التي يتناولها الإنسان بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: المقروءة، والمسموعة، عقب كل جريمة تقع على أرض الواقع، ويرتبط الموضوع ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، وحرياته، ودراسة هذا الموضوع تبين عقوبة من يمسّ هذه الحقوق والحريات.
2. إن الأصل العام المقرر في الإجراءات الجزائية هو سرية التحقيق الابتدائي في مواجهة الجمهور، بخلاف مرحلة المحاكمة التي تتصف إجراءاتها بأنها علنية وكذلك فإن التحقيق الابتدائي يعدّ مرحلة تحضيرية للمحاكمة، ولذلك فهو ليس فصلاً في الدعوى، فالقرار الذي يصدر في ختام مرحلة التحقيق ليس موضوعه الإدانة أو البراءة، وإنما حفظ الدعوى أو إحالتها إلى قضاء الحكم.
3. بالاطلاع على قانون الإجراءات نجد أن مشرّعنا الفلسطيني قد جعل التحقيق الابتدائي الزامياً في مواد الجنايات دون الجنح والمخالفات، حيث يكون التحقيق الابتدائي أمراً جوازياً فيها وقد جعل إجراءات التحقيق الابتدائي سرية؛ لأن ذلك يساعد في الكشف عن الحقيقة من خلال المحافظة على أدلة الجريمة، فالجناة الذين لم يُتَوَصَّلُ إليهم بعدُ لا يستطيعون الوقوف على مجريات التحقيق، وبغير ذلك سوف يعمدون إلى الفرار، أو العبث بأدلة الجريمة.
4. ترجع العلة في جعل التحقيق الابتدائي سرياً إلى سببين، السبب الأول: رعاية مصلحة التحقيق من جهة، والسبب الثاني: حماية سمعة المتّهم، وكلاهما يتعلق بالنظام العام، بحيث بلغ حرص المشرّع في المحافظة على سرية التحقيق إلى العقاب على انتهاك هذه السرية بوصفها جريمة.

5. يقرر التشريع الحماية الإجرائية والجزائية لأسرار التحقيق الابتدائي من النشر عبر الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛ وذلك من أجل تحقيق الحماية المرجوة للدعوى الجزائية من تأثير النشر.

6. إن من المبادئ الأساسية للتحقيق في التشريع الإسلامي مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، ومبدأ درْء الحدود بالشبهات، ومبدأ المساواة أمام الشرع والقضاء، ومبدأ حق الدفاع، ومبدأ منع التعذيب والإكراه، ومبدأ علانية المحاكمة والسرعة في فصل الخصومات ، وجميعها مبادئ أساسية مهمة لتحقيق العدالة .

7. جاء النص على مبدأ علانية المحاكمة في كثير من المواثيق الدولية، ومن أهمّها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، كما أن النظام القضائي الإسلامي كان له السبق في تأكيد أهمية علانية جلسات المحاكمة كدعامة لحق المتّهم في عدالتها، ولأهمية هذا المبدأ لم تكتفِ تشريعات الدول بالنص عليه في قوانينها الإجرائية، وإنما تضمنت دساتير أغلب الدول، ومنها القانون الأساسي الفلسطيني بالنص عليه، وهذا يؤكّد أهميته في توفير المحاكمة العادلة للمتّهم.

8. هناك جرائم لم يتناولها قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م، أسوة بقانون العقوبات المصري، وهي جريمة نشْر ما جرى في الدعاوى التي قررت المحكمة الحد من علانيتها، وكذلك جريمة نشْر ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم.

9. إن مبدأ العلانية يعدّ ضمانة مُهمّة من ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة، فهي جزء لا يتجزأ منها، حيث يتسع هذا المبدأ ليشمل العلانية من حيث الإجراءات، والعلانية من حيث الأشخاص، وكذلك من حيث النطق بالحكم، فإن العلانية من حيث الإجراءات تشمل جميع إجراءات الجلسة من بدايتها إلى غاية صدور الحكم بالبراءة أو بالإدانة، أما العلانية من حيث الأشخاص فهو يسمح للجمهور دون تمييز أو استثناء من دخول قاعة المحكمة لمشاهدة المرافعات، فالأمر لم يقف إلى هذا الحد كون أن الجمهور ليس هم الأشخاص العاديين فقط، بل أيضاً حتى مراسلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة يُسمح لهم بدخول القاعة لنقل مجريات المناقشات وما يدور فيها من إجراءات.

10. إن المشرّع الفلسطيني من خلال وضع قانون خاص ومستقل يتعلق بحماية الطفل كان ذلك من أجل حماية مصلحة الحدث، وبيان كيفية محاكمته، والإجراءات المتبعة ضده، فقد أصاب من هذا الجانب؛ لأنه أعطى اهتماماً لهذه الشريحة الضعيفة التي هي جيل

المستقبل، وكذلك هو الأمر بالنسبة لجلسات محاكمة القضاة فقد أوجب القانون أن تكون جميع إجراءات التحقيق سرية، سواءً كان التحقيق ابتدائياً أو نهائياً، وسبب السرية يعود إلى مكانة وحساسية المتّهمين، وحماية مصالحهم.

11. يعود فرض السرية في بعض الحالات إلى نص القانون؛ وذلك مراعاة لأمور تتعلق بشخص المتّهم مثل كونه حدَثاً، أو يعود أمر ذلك إلى نوع الدعوى، إذا كانت تتعلق بالأسرة وأسرارها وقد أعطى المشرّع للمحكمة سلطة تقديرية في جعل المحاكمة سرية؛ وذلك مراعاة للنظام العام، أو المحافظة على الآداب العامة، ولكن في جميع الأحوال يجب أن يكون النطق بالحكم علانية.

12. حرص الشريعة الإسلامية على حماية الأسرار الخاصة المتعلقة بالأفراد والدولة بمنع نشرها، واعتبرت المحافظة عليها من الفضائل التي يهدف إليها كل مجتمع ،وعدت الإفشاء بها من الرذائل التي يرفضها كل إنسان تقي .

ثانياً- التوصيات:

1. نوصي المشرّع الفلسطيني بالنص على جريمة عدم نشر ما جرى في الدعاوى التي قررت المحكمة الحد من علانيتها، وكذلك جريمة نشر ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم، والنص عليها في صياغة دقيقة؛ ليكون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو الذي يحكم تصرفات الصحفيين بالنشر.

2. نوصي المشرّع الفلسطيني بأن يَعدِل عن النظام الذي يتبناه في الجمع بين وظيفتَي الاتهام والتحقيق في يد النيابة العامة، وذلك بالفصل بين هاتين الوظيفتين؛ لتحقيق العدالة، حيث يجعل الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق وجود رقابة على سلطة الاتهام من قبل سلطة التحقيق المستقلة عنها؛ مما يساعد على تفادي الوقوع في الأخطاء الإجرائية.

3. نوصي المشرّع بإفراد نص خاص بتجريم أفعال وسائل الصحافة والإعلام التي تنتهك سرية التحقيق الابتدائي؛ لخطورة تأثير هذا النشر على مجريات التحقيق، وكذلك على الحياة الخاصة للمتّهم.

4. نوصي المشرّع بضرورة تحديد حالات حظر النشر بشكل دقيق؛ كي لا يترك الأمر للسلطة التقديرية للمحكمة؛ فتتعسّف في استخدام سلطتها.

5. نوصي المشرّع بتحصيص نصوص جزائية تعاقب على أي إذاعة، أو نشر كاذب، أو أي تجاوز لصحة الوقائع، أو كل تجاوز للصدق والمصداقية لما تقوم هذه الوسائل بنشره أو تصويره، وذلك بمعاقبة كل مَن ينشرها، أو أي صحفي نشر تلك المرافعات بسوء نية أو بغرض التشهير بأسرار الحياة الخاصة أو الشخصية للأفراد.

6. نوصي المشرّع بضرورة بيان الجلسات التي تمسّها السرية أو التي تنعقد سرياً، وذلك بوضع نصوص، سواءً في قانون الإجراءات الجزائية، أو قانون العقوبات، تبين وتوضح لنا ماهية تلك الجلسات التي تنعقد بشكل سري.

7. ضرورة العمل بإنشاء لجنة تابعة للسلطة القضائية تتولى نشر المعلومات القضائية حول الجرائم التي تهمّ المجتمع، وتتكفل بالرد على المعلومات القضائية التي تُتَداول عبر وسائل الإعلام، وذلك دون تقمص دور القاضي بأن يدلي برأيه في الاتهام نفياً أو إثباتاً.

8. ضرورة تنظيم عمل وسائل الإعلام داخل قاعات المحكمة بالنسبة للمحاكمات العلنية، والتي قد يترتب عليها مواكبة وسائل الإعلام لسير المحاكمة، لا سيما استخدام الكاميرات وأجهزة الصوت وما يترتب عليها من التقاط الصور والفيديو، والأخذ بعين الاعتبار عدم جواز تصوير المتّهم، أو الضحية، إلا بموافقته؛ نظراً للآثار التي قد يتركها النشر في مثل هذه الحالات على مكانته الاجتماعية.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

أولاً- القرآن الكريم.

ثانياً- معاجم اللغة العربية:

1. ابن منظور، جمال الدين. (2003م). لسان العرب. دار الحديث. القاهرة: مصر.
2. مجمع اللغة العربية (1980م). المعجم الوسيط. دار التحرير للطباعة والنشر. مطابع شركة الإعلانات الشرقية. القاهرة: مصر.
3. المنجد في اللغة والإعلام. (1986م). ط7. دار المشرق. بيروت: لبنان.

ثالثاً- كتب الفقه الإسلامي:

1. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. (1987م). صحيح البخاري. حققه طه عبدالرؤوف سعد دار ابن كثير واليمامة. بيروت: لبنان.
2. الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى. (د.ت). الجامع الصحيح. دار التراث العربي. بيروت: لبنان.
3. الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الدمشقي أبو عبد الله ابن قيم. (1973م). إعلام الموقعين عن رب العالمين. دار الجبل. بيروت: لبنان.
4. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. (د.ت). المحلّى. دار الآفاق الجديدة: بيروت: لبنان.
5. الحنبلي، عبد الله بن قدامة المقدسي. (1960م). المغني. منشورات مكتبة الجمهورية العربية المتحدة. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة: مصر.
6. الدمشقي، أبو الفداء الحافظ بن كثير. (د.ت). البداية والنهاية. ج3. دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان.
7. الأزدي، سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود. (د.ت). سنن أبي داود. دار الفكر. بيروت: لبنان.
8. السيوطي، جلال الدين. (1959م). الأشباه والنظائر. مطبعة مصطفى البابلي الحلبي. الإسكندرية: مصر.

9. الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله. (1393هـ). الأم. دار المعرفة. بيروت: لبنان.

10. الشوكاني، محمد بن علي. (1409هـ). فتح القدير. ج10. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت: لبنان.

11. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد. (1405هـ). تفسير الطبري. دار الفكر. بيروت: لبنان.

12. ابن قدامة، عبد الله. (1960م). المغني. منشورات مكتبة الجمهورية العربية المتحدة. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة: مصر.

13. القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن كثير. (1401هـ). تفسير القرآن العظيم. ج2. دار الفكر. بيروت: لبنان.

14. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر. (1999م). الجامع لأحكام القرآن الكريم ج5. ط3. دار الكتاب العربي. بيروت: لبنان.

15. قطب، سيد. (1982م). في ظلال القرآن. ج4. ط10. دار الشروق. بيروت: لبنان.

16. الألباني، محمد ناصر الدين. (د.ت). صحيح وضعيف سنن أبي داوود. برنامج منظومة التحقيقات الحديثية المجاني. من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة. الإسكندرية: مصر.

17. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري. (1909م). الأحكام السلطانية. مطبعة السعادة. الإسكندرية: مصر.

18. النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري. (د.ت). صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي. بيروت: لبنان.

رابعاً- الكتب القانونية:

1. بكار، حاتم. (1999م). حماية حق المتّهم في محاكمة عادلة (دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة). دار منشأة المعارف. الإسكندرية: مصر.

2. بهنام، رمسيس. (1984م). الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً. دار منشأة المعارف. الإسكندرية: مصر.

3. التكروري، عثمان صالح. (2009م). الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة (2001م). مكتبة دار الفكر. أبوديس. القدس: فلسطين.

4. جرادة، عبد القادر صابر. (2001م). أصول الاستجواب في التشريع الفلسطيني والمقارن (دراسة تحليلية تأصيلية). ط1. مكتبة آفاق. غزة: فلسطين.

5. جرادة، عبد القادر صابر. (2009م). موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني. المجلد 1.2.3. مكتبة آفاق. غزة: فلسطين.

6. جعفر، علي محمد. (2004م). شرح قانون المحاكمات الجزائية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت: لبنان.

7. الجوخدار، حسن. (2008م). التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة). دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: الأردن.

8. الحايك، وليد. (د.ت). مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا. القسم الجزائي.

9. الحديثي، عمر فخري عبد الرازق. (2005م). حق المتّهم في محاكمة عادلة (دراسة مقارنة). دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: الأردن.

10. حسن، فتحي أحمد قحطان. (2006م). مخاصمة القضاة في القانون اليمني (دراسة مقارنة). صنعاء: اليمن.

11. حسني، محمود نجيب. (1986م). شرح قانون العقوبات القسم الخاص. دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

12. حسني، محمود نجيب. (1988م). شرح قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

13. حسني، محمود نجيب. (1989م). شرح قانون العقوبات القسم العام. دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع. القاهرة: مصر.

14. الحلبي، محمد علي سالم. (2009م). الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: الأردن.

15. خوين، حسن بشيت. (1998م). ضمانات المتّهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة (دراسة مقارنة). دار الثقافة للنشر والتوزيع. ط1. عمان: الأردن.

16. الـدرعاوي، داود. (2004م). قضـاء الأحـداث بـين الممارسـة والتشـريع (دراسـة مقارنـة للتشـريعات المتعلقـة بالأحـداث فـي الضـفة الغربيـة وتطبيقاتهـا العمليـة). الشـركة العالميـة للدفاع عن الأطفال. رام الله: فلسطين.

17. الديراوي، طارق (2005م). ضمانات وحقوق المتّهم في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة). مكتبة جامعة الأزهر. غزة: فلسطين.

18. أبو الرب، فاروق يوسف. (2002م). المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم2 لسنة (2001م). ط1. مكتبة المجلس الوطني الفلسطيني. رام الله: فلسطين.

19. رمضان، رأفت جوهري. (2011م). المسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل الإعلام. دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

20. رمضـان، عمـر السـعيد. (1985م). مبـادئ قـانون الإجـراءات الجنائيـة. دار النهضـة العربية. القاهرة: مصر.

21. الرواشدة، محمد أحمد. (2000م). ضمانات استقلال القضاء في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة بالقانون الأردني) دار رند للنشر والتوزيع. الكرك: الأردن.

22. الزعنـون، سـليم. (1995م). التحقيـق الجنـائي (أصـوله وتطبيقاتـه). ط3. دار النهضـة العربية. القاهرة: مصر.

23. سرور، أحمد فتحي. (1969م). أصول قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية القاهرة: مصر.

24. سـرور، أحمـد فتحـي. (1993م). الوسـيط فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة. دار النهضـة العربية. القاهرة: مصر.

25. السـعيد، كامـل. (2005م). شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة. دار الثقافـة للنشـر والتوزيع. عمان: الأردن.

26. سـقف الحـيط، محمـد سـالم حمـدي. (2013م). المبـادئ القانونيـة الصـادرة عـن محكمـة النقض.

27. سلام، علاء محمد الصاوي. (2001م). حق المتّهم في محاكمة عادلة (دراسة مقارنة). دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

28. سلامة، أحمد كامل. (1988م). الحماية الجنائية لأسرار المهنة. دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

29. سلامة، مأمون. (1977م). الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. دار الفكر العربي. القاهرة: مصر.

30. شمس الدين، أشرف. (2012م). شرح قانون الإجراءات الجنائية. طبعة خاصة بالتعليم المفتوح. الخرطوم: السودان.

31. عبد الستار، فوزية. (1986م). شرح قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

32. عبد المطلب، إيهاب. (2009م). الموسوعة الجنائية في شرح قانون العقوبات. المجلد 3. طبعة نادي القضاة الحديثة. القاهرة: مصر.

33. عبد الملك، جندي. (1962م). مجموعة المبادئ الجنائية. دار المنشورات القانونية. ط2. بيروت: لبنان.

34. عبيد، رؤوف. (1980م). المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية. دار الفكر العربي. القاهرة: مصر.

35. عطية، حمدي رجب. (1999م). الإجراءات الجنائية بشأن الأحداث في التشريعين الليبي والمصري في ضوء الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث. دار النهضة العرية. القاهرة: مصر.

36. العطيفي، جمال الدين. (1964م). الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر. دار المعارف. القاهرة: مصر.

37. العوجين مصطفى. (1986م). الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف في التشريعات العربية. مؤسسة نوفل. بيروت: لبنان.

38. عوض، عوض محمد. (1999م). المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية. دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية: مصر.

39. عوين، زينب أحمد. (2009م). قضاء الأحداث (دراسة مقارنة). دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: الأردن.

40. الغماز، إبراهيم. (1980م). الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية (دراسة قانونية نفسية). عالم الكتب. القاهرة: مصر.

41. الفاعوري، فتحي توفيق. (2007م). علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني (دراسة مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية). ط1. دار وائل للنشر. عمان: الأردن.

42. الكيلاني، فاروق. (1981م). محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن. ط1. مطبعة الاستقلال الكبرى. القاهرة: مصر.

43. محمد، عوض. (1999م). قانون الإجراءات الجنائية (المحاكمة والطعون). دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية: مصر.

44. محمد، محمد عبد الله. (1951م). في جرائم النشر. دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

45. المرصفاوي، حسن. (1973م). ضمانات المحاكمة العادلة في التشريعات العربية. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة: مصر.

46. المرصفاوي، حسن. (1998م). أصول الإجراءات الجنائية (الدعوى الجنائية – الدعوى المدنية – التحقيق الابتدائي – المحاكمة – طرق الطعن في الأحكام). دار منشأة المعارف. الإسكندرية: مصر.

47. مصطفى، محمود محمود. (1975م). شرح قانون العقوبات القسم الخاص. ط7. جامعة القاهرة. القاهرة: مصر.

48. معاليقي، فاروق محمد. (2013م). حقوق الإنسان بين الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني. المؤسسة الحديثة للكتاب. بيروت: لبنان.

49. المليجي، أحمد. (2005م). الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات. طبعة نادي القضاة. القاهرة: مصر.

50. مهدي، عبد الرؤوف. (1995م). شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

51. نجم، محمد صبحي. (2000م). قانون أصول المحاكمات الجزائية. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: الأردن.

52. الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل. (1998م). حقوق المتّهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة والقانون مع المقارنة بالتشريع الإجرائي القطري. مكتبة بنين قسم الدوريات. جامعة قطر. الدوحة: قطر.

53. أبو الوفا، أحمد. (2007م). التعليق على نصوص قانون المرافعات. دار المطبوعات الجامعية. القاهرة: مصر.

54. الوليد، ساهر إبراهيم. (2014م). شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. ط1. مكتبة جامعة الأزهر. غزة: فلسطين.

خامساً- الرسائل الجامعية:

1. بولطيف، سليمة. (2005م). ضمانات المتّهم في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائي. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام. كلية الحقوق والعلوم السياسية. **(رسالة ماجستير غير منشورة)**، جامعة بسكرة: الجزائر.

2. سرور، طارق أحمد فتحي. (1991م). الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر. **(رسالة ماجستير غير منشورة)**، جامعة القاهرة: مصر.

3. سويسي، حدة. (2016م). مبدأ العلنية كضمانة لمحاكمة عادلة. مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق. تخصص قانون جنائي. كلية الحقوق والعلوم السياسية. **(رسالة ماجستير غير منشورة)**، جامعة بسكرة: الجزائر.

4. عبد النعيم، أسامة. (2016م). الضوابط القانونية لقرار حظر النشر. **بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع (القانون والإعلام).**

5. عبيد، موفق علي. (2003م). سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع. **(رسالة دكتوراه غير منشورة)**، جامعة بغداد: العراق.

6. قايد، حسين عبد الله. (1994م). حرية الصحافة (دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي). **(رسالة دكتوراه غير منشورة)**، دار النهضة العربية. القاهرة: مصر.

7. قيق، خالد علي. (2009م). جرائم النشر والإعلام في التشريع الفلسطيني (دراسة مقارنة). رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات القانونية. معهد البحوث والدراسات العربية. **(رسالة ماجستير غير منشورة)**، القاهرة: مصر.

8. محفوظ، مزيان. (2016م). مبدأ علنية المحاكمة الجزائية. مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة عبد الرحمن. **(رسالة ماجستير غير منشورة)**، بجاية: الجزائر.

9. مشعشع، معتصم. (2014م). علانية المحاكمة الجزائية. كلية القانون. جامعة آل البيت. **(رسالة ماجستير غير منشورة)**، الرياض: السعودية.

10. وليد، ساهر إبراهيم. (2001م). سلطة النيابة العامة في التصرف في التحقيق الابتدائي في الأردن (دراسة مقارنة). **(رسالة ماجستير غير منشورة)**. الجامعة الأردنية: الأردن.

سادساً– القوانين والتشريعات:

1. القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005م.

2. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م.

3. قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م.

4. قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

5. قانون رقم 9 لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر.

6. التعليمات القضائية للنائب العام رقم 1 لسنة 2006م.

7. قانون حماية الأحداث الفلسطيني لسنة 2016م.

8. قانون العقوبات الفلسطيني المطبّق بالضفة الغربية رقم 16 لسنة 1960م.

9. قانون العقوبات الفلسطيني المطبّق بقطاع غزة رقم 74 لسنة 1936م.

10. الدستور المصري المعدّل لسنة 2019م.

11. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950م.

12. قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدّل رقم 2 لسنة 1956م.

13. قانون سلطة الصحافة المصري رقم 148 لسنة 1980م.

14. قانون تنظيم الصحافة المصري رقم 96 لسنة 1996م.

15. الدستور الأردني لسنة 1952م.

16. قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م.

17. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961م.
18. قانون إصلاح الأحداث الأردني لسنة 1954م.
19. قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 8 لسنة 1998م.
20. قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1995م.
21. قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004م.
22. قانون الصحافة الفرنسي المعدّل لسنة 1981م.
23. قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
24. قانون علانية إجراءات المحكمة في المحاكم العامة الفنلندية.
25. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1999م.
26. العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لسنة 1966م.